

Fichas O-P-Q:

- 1) ORTIZ, Félix Sebastián
- 2) PAITTA CARDOZO, Antonio Omar
- 3) PÉREZ SILVEIRA, Eduardo
- 4) QUINTEROS ALMEIDA, Elena Cándida

ORTIZ, Félix Sebastián¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 13.647 (Departamento de Tacuarembó); 254.403. (Departamento de Montevideo).

Credencial Cívica: BBB 16.702.

Individual dactiloscópica: E 4343 I 2224.

Edad: 45 años.

Fecha de nacimiento: 24.07.1936.

Lugar: Sarandí de Navarro, Departamento de Río Negro.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Divorciado.

Hijos: 2.

Domicilio: Rivera 3062, apto. N° 2, Montevideo.

Estudiante:

Ocupación: Empleado de Casa Soler.

Alias: El Negro.

Militancia: Secretario de Organización en la clandestinidad de la Departamental de Montevideo, Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA). Integrante de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y la Industria (FUECI), Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

Detención

Fecha: 16.09.1981.

Lugar: En la vía pública, Belloni y San Cono, Montevideo. Uruguay.

Hora: 10 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención “La Tablada”.

Circunstancia: Había salido temprano de su domicilio y dejó un bolso en la casa de un familiar acordando con los dueños de casa pasar a buscarlo más tarde. Nunca regresó ni nadie lo vio más.

Testigos: Óscar Ortiz (hermano).

Testimonios: Testimonio de Óscar Ortiz ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *No sabemos la forma cómo desapareció mi hermano porque salió de la casa y nunca más supimos de él (...), sabíamos que estaba requerido; cuando estuve detenido me preguntaron sobre sus actividades. Cuando desapareció me lo informaron por teléfono; seguramente algún compañero clandestino como él.*

Atribuido a: Integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA).

Casos conexos: Oleada represiva contra la Unión de la Juventud Comunista (UJC) y el Partido Comunista (PCU), entre fines de 1981 y principios de 1982. Detenciones y desapariciones de Antonio Omar Paita (21.09.1981) y Miguel Mato Fagián (29.01.1982).

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 17.09.1981.

Lugar: Centro clandestino de detención “La Tablada”.

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

¹ Legajo COMIPAZ N° 47.

APELLIDOS Y NOMBRES: ORTIZ: Félix Sebastián.- (a) “El Negro Emilio” (1) “Bolívar” (2) (1) Ext. de Acta (...) en OCOA (...).- (2) Ext. de Informe de Inteligencia 06/979 del 16.3.79 de FUSNA.-apm.- (3) Ext. de Asunto 1-1-5-361.-eb.-

C.I. No. 354.403.- C.C. Serie: B.B.B. No.: 16.702.-

Pasaporte No.: 119.368.-

Ocupación: Empleado SOLER.-

Organización: FUECI-FIDEL-PARTIDO COMUNISTA.-

Domicilio: Garibaldi No. 2057 Apto. 5 (en 1971).- Av. del Hipódromo 3210.-

Datos Personales: Oriental, casado de 35 años en 1971, hijo de Sebastián y de Elba.-

FALLECIDO (“La Rep.” 1/10/02, pág. 3)

FECHAS: ANOTACIONES:

22.8.964:- Integra los cuadros dirigentes de FUECI.- El día 21 de Agosto dicta una Conferencia sobre el tema “Actividad de los trabajadores del comercio en Cuba” en el local central del Movimiento Revolucionario Oriental, (M.R.O.).-cedc.- El 1.5.964, viajó a Cuba como Delegado para asistir a los festejos realizados en La Habana.-ap.- “El Popular” del 5.7.966, pág. 10, publica su foto y manifestaciones referente a un proyecto del FIDEL, en que se muestra ferviente partidario.-omdf.- “El Popular” del 6.7.966, firmante de un manifiesto de dirigentes sindicales exhortando a adherirse al Comité Central Obrero del FIDEL. dc.- Candidato del FIDEL como suplente a la Cámara de Representantes en las Elecciones de 1966.-nbf.- “El Popular” del 25.5.67, Pág. 5; formula declaraciones como dirigente de FUECI, en una conferencia de prensa.-omdf.- 8/967:- Viajó de Uruguay a Checoslovaquia.- rm.- 14.1.1972:- Según Oficio N° 916 del 28.12.971 del D-6, se establece que el causante fue detenido conjuntamente con otras personas que se hallaban en el interior del Club de la UJC, en Avda. Rivera y Alarcón, y desde el cual se baleó a una caravana de la Juventud Uruguaya de Pie que luego de realizado un acto en la plazoleta Viera, se desplazaba hacia el centro de la mencionada arteria.- Interrogado, y a pesar de haberse encontrado dos revólveres ocultos en una cloaca del club, manifestó desconocer la existencia de armas en el mismo y que la pedrea y posterior balacera provino de la caravana de la JUP.- El Juez de Instrucción de 1er. Turno dispuso que recuperara su libertad.-apm.-4.4.972:- En la fecha y por Informe N° 27 del D-2, se establece que el causante es militante activista de las Seccionales 18 y 24 del Partido Comunista, sita en Rivera y Pastoriza.-tv.- 16.7.975:- Presentó a O.A. para su afiliación al PCU, según material incautado a raíz de la detención de Rodney Tibaldo ARISMENDI el 8.5.974.-Ver Cpta. 7073 de Asunto.-hc.-6.1.976:- Ampliando la anotación precedente se establece que es afiliado con el No. 21369 al P.C.-Hoja 23, Cpta. 7073 de Asunto.-apm.- 17.2.976:- Según Relación S/N y S/F del D-6, fue detenido en noviembre de 1971, recuperando su libertad por orden del Juez de Inst. de 1er. Turno.-Ver Carpeta 1-1-1-7.-fps.- 2.8.976:- Según nómina de funcionarios rentados del P.C., registradas en las Carpetas incautadas a S.A.B.N., el titular integra la Agrupación “POCITOS”, Sec. 18 y 24, desempeñándose como Secretario Org. Seccional.-Ver Asunto 2-5-3-19.-cri.-

HOJA N° 2

FECHAS: ANOTACIONES:

3.4.978:- Anotaciones IDEM a las de fecha 16.7.75, según material incautado por OCOA en Feb/76 “Operación Morgan” .-Ver ASUNTO 2-1-1-1.-Letra “A” , Tomo 2, hoja 390.-cv.- 13.8.978.- Presentó conjuntamente con C.C. a J.A.B. para su afiliación al PCU, según material incautado por OCOA en Feb/976, “Operación Morgan” .-Ver ASUNTO 2-1-1-81.-Letra “B” , tomo 3, hoja 483.-cv.- (...) 24.4.981. Por Memo. 06/981 del 2.1.981, la Sección “Información” de la DNII, resume un Estado de Situación del PCU, durante el año 1980, en el cual indica al titular como secretario de Organización del Comité Departamental de Montevideo.- ASUNTO 2-2-2-16.-glfs.-17.11.981:- “Folha da Tarde” del 6.11.981, pág. 2, publica declaraciones del Vice Presidente

del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre (Jair Krischke), donde figura el causante como desaparecido.-Ver ASUNTO 1-4-11-84.-lvb.-29.10.982:-Audición "URUGUAY UN PUEBLO EN LUCHA", propalado por ondas de radio "LA HABANA" -Cuba, correspondiente al 16.3.982, informa que el PCU ha denunciado en un documento su "desaparición" en URUGUAY, en el transcurso de los últimos meses, junto a otros jóvenes dirigentes sindicales.-ASUNTO 8-2-4-323.-MLE/ni.-

HOJA N° 3

FECHAS: ANOTACIONES:

24.11.982:-Audición "PROGRAMA PARA URUGUAY", propalado por ondas de Radio BERLÍN INTERNACIONAL, correspondiente al día 5.2.982, informa que el PCU dio a conocer una declaración que denuncia que se encuentra "Secuestrado" o "Desaparecido" junto a otros dirigentes sindicales.- ASUNTO 2-1-18-453.-EMC/ni.-6.12.982:-Según "DOCUMENTO" del PCU titulado "DENUNCIAMOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL", fechada el día 25.9.981 en Montevideo, que el mismo se encuentra detenido en dependencias militares.-ASUNTO 2-4-7-220.-EMC/ni.-13.12.982:-Afiliado s/n al PCU, Secc. 18 y 24, Agrup. "Pocitos", según material incautado por OCOA en feb/76 "Operación Morgan".-Ver Tomo único, Letra "O", Pág. 76.-rl.- (...).

ABRIL 1983 - REVISADO R 3

30.6.983:- El Boletín N° 4 de Abril de 1983 de Amnistía Internacional, lo menciona como desaparecido entre 15 y 18 meses atrás, y cuyo paradero se desconoce, existiendo temores acerca de su suerte corrida.- ASUNTO No. 2-4-6-97.-ab.-7.9.983:-Por BOD No. 26.771 de la JPM del 6.9.983, Art. 1° Nral. 14ª y de acuerdo a lo establecido por Of. No. 454/82 del 5.8.82 del Juzgado Militar de Inst. de 3er.Turno, se ordena su CAPTURA, por presunta vinculación a la actividad clandestina del proscrito Partido Comunista.-MLE/boc.-8.9.983:-Por Requisitoria No. 012/983 de la Junta de Comandantes en Jefe del 31.8.83.-IDEM anotación que antecede en ASUNTO 1-1-5-361.-eb.- (...)-12-12-84:-Aparece en nómina de personas desaparecidas, publicada en el No. 29 del Semanario "AQUÍ" DE FECHA 29.11.983, PÁG. 5.-asunto 1-4-12-121.-amc.-10.10.984:-Requerido No. 1660 del Juz.Mil. de Inst. de 3er. Turno, por pertenecer al proscrito Partido Comunista.-Ver nómina de requeridos del SID de fecha 5.10.984.-BULTO 567.-HOJA 46.-ges.-21.05.985:-" EL PAÍS", pág. 8 del 21.5.985; Figura en una nómina de personas desaparecidas a los que se radicó ante la Justicia Ordinaria, la denuncia correspondiente.-Ver ASUNTO 14-3-1-1439.-vny.-(...) 3.7.985:-Según B.O.D. No. 27.216 del 1.7.85, queda SIN EFECTO su requisitoria pendiente de acuerdo a lo establecido/ley No. 15.737, Art. 7, Inc. b. (Amnistía General).-eb.-

HOJA N° 4

FECHAS: ANOTACIONES:

14/10/2002.-Según informaron sus familiares la Comisión para la Paz confirmó que el titular MURIÓ como consecuencia de las torturas a que fue sometido, el 17/9/981, sólo un día después de su desaparición.- ("La Rep." 1/10/2002, pág. 3) (BULTO NRO. 712) (JOM).-3/8/2003:-Según INFORME FINAL de la "Comisión para la Paz" sus restos habrían sido enterrados en dependencias de las Fuerzas Armadas.-/Diario Oficial Nro. 26.242 25/4/03, pág. 49-A) (BULTO NRO. 712) (JOM).-

Carpeta 2-2-2-16

*DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
MEMORÁNDUM RESERVADO Nro. 06/81*

19 de enero de 1981

Referencia: Estado de situación del Partido Comunista durante 1980

(Ingresado al D-III (Fichero) el 15 de abril de 1981/NRR.- elpo.-

A) PARTIDO COMUNISTA URUGUAYO. Estado de situación.

B) PATRONÍMICOS: Dejar constancia en las fichas de:

1) Félix ORTIZ; 2) A.C.F.; 3) L.B.A.; 4) H.L.C. Insp. Víctor Castiglioni (Firma)

TEXTO:

I) Partido Comunista:

A) Organización, funcionamiento, propaganda y finanzas:

8) Estructura: Se ha podido establecer que existe:

Dirección Nacional (...)

Comisiones (...)

Comité Departamental de Montevideo. Posee un Secretariado integrado por responsables de los Frentes tradicionales del Partido, siendo una de sus figuras más importantes Félix Ortiz que ocupa la Secretaría de Organización.-

Éste contaba con dos coordinadores que eran responsables uno de los Regionales Oeste y Centro y el otro de los Norte y Este.- Esta estructura se encontraba en pleno período de consolidación siendo escasos los contactos con que contaban.-

Seccionales. (...)

COMISARIO INSPECTOR: José Carlos Bonaudi Evans. [Firma]

Informes Militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional³. Índice de datos sobre detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: ORTÍZ, FÉLIX SEBASTIÁN

Profesión: Funcionario P.C.

Céd. de Id.: 3544030

Credencial: ABB 16702

Domicilio: Av. del Hipódromo 3210-Garibaldi 2057

Fecha de Nacimiento: 19240736

Lugar de nacimiento: Río Negro

Hermano/a de: Ortiz Óscar

Fecha del hecho: 2002/10/01

Mencionado en declaraciones de: (...)

Fecha del hecho: 1982/09/03

Varios: D.P.D.N.R.R.

Fecha del hecho: 1979/00/00

P.S.N.A.

Fecha del hecho: 1979/00/00

Detalle: D. y O., presentaron su afiliación al PC a P.A.

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 1981/09/16

Acción: Derechos Humanos

³Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Detalle: Desaparecidos

Texto: Informo a familiares de la muerte del causante por torturas en La Tablada

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido, su muerte se produjo el 17 de diciembre de 1981

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Que sus restos cremados fueron arrojados al R. de la Plata (zona P. de la Arena)

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa Nacional⁴.

Fs. 1

FICHA UNIFICADA CON FICHA No. 217.412 – 6

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 110094 -0

S.I.D.

Dep. 1 Secc. 1

Sub Secc. A/N

Ficha N° Confec. 1.3.82

Apellidos ORTÍZ

Nombres Félix

DOCUMENTOS:

OTROS DOC.:

NACIMIENTO:

DOMICILIO:

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR:

CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Fs. 2

Fecha

Documentos

110094 ANTECEDENTES A REGISTRAR

14.1.82

D. 18971

-Radio Berlín-09.1.82-El periódico clandestino

“CARTA” denuncia la represión y la inmediata aparición de una serie de personas detenidas entre las cuales figura el causante. (M).-

07.1.82

D. 19841

-Radio Berlín-05.1.82-Indica lo mismo que el Doc.

Anterior. (M).-

7.7.82

16624

-El Movimiento de Justicia y Derechos Humanos

de la C. de Porto Alegre (Brasil), distribuyó una relación de elementos uruguayos a los que considera “desaparecidos” en nuestro país, entre los que figura el causante.- Eval.: A-1 (TJ).

22.2.83

*D. 24522 Pág. 011
(BA)*

“DESDE URUGUAY” FEB/983: Publica un artículo, mediante el cual órganos de prensa clandestinos reiteraron en Montevideo la desaparición del causante.- Eval.: A-1.- (FE).

⁴ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 294_1380.1985 a 294_1381.1985.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 217405 -0
S.I.D.

Fs. 1
Dep. 1 Secc. 1
Sub Secc. A/N
Ficha N° Confec. 24.2.84

Apellidos ORTIZ Nombres Félix
DOCUMENTOS:
OTROS DOC.:
NACIMIENTO: 27 años en 1964
DOMICILIO: Avda. El Hipódromo 3210
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Emp. SOLER - FUECI
LUGAR: CARGO:
IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:
DATOS COMPLEMENTARIOS:

Fs. 2
Fecha Documentos 217405 ANTECEDENTES A REGISTRAR
1976 0001 -Afiliado al Partido comunista con el No. 21369,
fecha de ingreso 31.3.64. (Microfilm incautado a Rodney
Arismendi).- EVALUACIÓN: B-2). (LL).-

Fs. 1
FICHAS UNIFICADAS: 110094 - 110095
JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 217412-6
S.I.D.

Dep. 1 Secc. 1
Sub Secc. A/N
Ficha N° Confec.

Apellidos ORTÍZ FURTADO Nombres Félix E.-
DOCUMENTOS:
OTROS DOC.:
NACIMIENTO:
DOMICILIO:
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Ex - Militar
LUGAR: Reg. Cab. 2. CARGO: Cbo. 2da.-
IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:
DATOS COMPLEMENTARIOS:

Fs. 2
Fecha Documentos 217412-6 ANTECEDENTES A REGISTRAR
30.06.80 D. 0187 -Integra una relación de elementos vinculados al
PCU integrantes del Ejército – Grado: Cbo. 2da.
Unidad o Repartición: Reg. C. Mec. 2 – Vinculación: Afiliado
al PC – Acción tomada: Baja – Situación actual: En libertad.-
Ind. 1. EVALUACIÓN B-2 (JJ).
14.1.82 D. 10971 -Radio Berlín – 09.1.82.- El periódico “CARTA”
denuncia la represión y exigen la inmediata aparición de
personas detenidas entre las cuales figura el causante.- (N).
07.1.82 D. 10841 -Radio Berlín-05-1-82. Indica lo mismo que el doc.
anterior.- (N).
7.7.82 D. 16624 -El Movimiento de Justicia y Derechos Humanos
de la C. de Porto Alegre (Brasil), distribuyó una relación de
elementos uruguayos a los que considera “desaparecidos” en

nuestro país, entre los que figura el causante.- EVALUACIÓN: A-1 (TJ).-

22.2.83 D. 24522 Pág. 011 -“DESDE URUGUAY” FEB/983: Publica un artículo, mediante el cual órganos de prensa clandestinos reiteraron en Montevideo la desaparición del causante. EVAL.: A-1 (FE).

Fs. 3

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	217412 ANTECEDENTES A REGISTRAR
14.8.84	-----	-En la fecha se establece que las anotaciones de los Docs. 10971 de fecha 14.1.82, Doc. 10841 de fecha 7.1.82, Doc. 16624 de fecha 7.7.82 y Doc. 24522 de fecha 22.2.83, no pertenecen al causante sino a ORTIZ PIASOLI, Félix Sebastián. (M).-

MICROFILMADO 9 ABR. 1985

ACTA.- Detención de su hermano, Luis Alberto ORTÍZ e interrogatorio en la sede del Batallón de Infantería N° 6 en la ciudad de San José. 25.03.1983. Se le pregunta por su hermano, Félix Sebastián Ortiz (a) “El Negro”: actividades, paradero, pertenencia gremial, composición del núcleo familiar, lugar de residencia.-

[Manuscrito:] ORTÍZ: Félix.-

ORTÍZ: Félix.-

Avda. El Hipódromo 3710.-

Oriental, de 27 años de edad en 1964.-

Empleado de Soler.-

6/1/976: Afiliado al Partido Comunista N° 1369, y presentó para su afiliación al Partido a A.O.-

En 1975 su encuadre es como Secretario Político del Secc. Municipal con el “A” de “SEBASTIÁN”. En 1976 pasa como Secretario Político del Seccional Puerto. En 1977 su encuadre es en el Secc. Centro como Secretario Político. (A) Juan.-

Secretario de Secc. Centro, actualmente no “es rentado”; es dueño o trabaja en un puesto de Frutas y Verduras. Su posible localización es el Mercado durante la madrugada.-

[Manuscrito:] Ficha N° 21143

Observaciones

03.11.1975. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 1283. Se requiere su captura.

31.12.1976. Justicia Militar. Boletín de Órdenes Diarias (BOD) N° 25128. Solicita su captura.

17.02.1978. Efectivos militares allanan su domicilio deteniendo a su esposa. En la vivienda dejaron montada una “ratonera” por unos días y así detienen a su hermano, Óscar Ortiz.

05.08.1982. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. Oficio N° 454/82. Se ordena su captura por presunta vinculación a la actividad clandestina del proscrito PCU.

31.08.1983. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 012/983. Requerido N° 1660.

09.09.1983. Justicia Penal Militar. Boletín de Órdenes Diarias (BOD) N° 26771. Se ordena su captura.

10.10.1984. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. Requerido N° 1660.

01.07.1985. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Boletín de Órdenes Diarias (BOD) N° 27216. Queda sin efecto su requisitoria pendiente de acuerdo a la Ley N° 15737 (Amnistía).

22.07.1987. Fiscal Militar de 2do. Turno, Cnel. José Sambucetti. En las investigaciones contenidas en el informe que eleva al Ministro de Defensa Nacional en esa fecha, en la parte de Antecedentes que existen registrados en el Ministerio del Interior o en la Jefatura de Policía de Montevideo sobre Félix Ortiz, se contesta (fs. 28, 46 a 50): *en los Archivos de Interpol se constata que el ciudadano de referencia posee expediente número 18050 y requisitoria N° 12/83 de fecha 31 de agosto de 1983, por presunta vinculación a las actividades clandestinas del proscrito Partido Comunista, solicitada por la Junta de Comandantes en Jefe, Servicio de Información de Defensa.*

Dirección General de Información de Defensa. El Informe de la DGID complementa el anterior, señalando que su requisitoria fue solicitada por el Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno y que la misma se concretó el 31 de agosto de 1983 por carecerse anteriormente de datos mínimos necesarios.

Gestiones

Cuartel de Paso de los Toros.

Hospital Militar.

Cruz Roja Internacional.

Denuncias

05.05.1983. Amnesty International. Carta al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmada por el Secretario General de Amnesty, Thomas Hammarberg sobre “Human Rights Violations in Uruguay”. Cap. 3º: “Disappearances”. Menciona: Miguel Ángel Mato Fagiani (sic), Félix Ortiz Piazzoli (fs. 4), Omar Antonio Paitta Cardozo.

19.05.1983. Organización de las Naciones Unidas. Comunicación a la Delegación Permanente del Uruguay ante la ONU.

Naciones Unidas. Ref. N° G/SO 215/1 URUG. La Secretaría de las Naciones Unidas (Centro de Derechos Humanos) saluda atentamente a la Misión Permanente de la República Oriental del Uruguay ante la Oficina de las NNUU en Ginebra y, de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo Económico y Social, tiene el honor de remitirle copia de una comunicación de fecha 5 de mayo de 1983, relativa a los derechos humanos, que se refiere a Uruguay.

Se incluirá una breve indicación del contenido de la comunicación en una lista confidencial de comunicaciones que será presentada a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, con arreglo a las resoluciones del 728 F (XXVIII) y 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social.

Se ruega a la Misión Permanente que remita al Centro de Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, cualquier respuesta que desee transmitir en nombre de su Gobierno con arreglo a las citadas resoluciones, indicando si se ha de presentar tal respuesta a la Comisión y a la Subcomisión en forma resumida o completa.

26.07.1983. Amnesty International. Memorando sobre “Violación de los Derechos Humanos en Uruguay”, enviado al Gobierno uruguayo. Lista de militantes comunistas detenidos en el mismo año de la desaparición de Félix Ortiz, que fueron luego procesados por la Justicia Militar: A.J. (11.09.1981); A.W. (31.10.1981); B.F. (22.10.1981); C.D. (22.03.1981); E.Y. (22.10.1981); G.R. (04.12.1981); K.M.I. (31.01.1982); L.A. (10.09.1981); M.N. (15.10.1981); M.G. (21.10.1981); N.N. (23.08.1981); P.O. (20.09.1981); P.S. (14.10.1981); R.A. (08.09.1981); R.S. (23.12.1981); S.F. (12.12.1981); V.A.M. (20.09.1981); Y.A. (05.12.1981).

1984. Organización de las Naciones Unidas. Documento ONU-E/CN.4/1984/R. /Add 1. Recomendación dirigida al Gobierno del Uruguay por la Comisión de Derechos Humanos, durante el 40º periodo de sesiones: (...) 1. *Decide, en el marco de la resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico Social, mantener en estudio la situación;* 2. *Insta al Gobierno del Uruguay a que haga esfuerzos decididos a fin de lograr el pleno restablecimiento de las instituciones democráticas y el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos uruguayos, teniendo en cuenta, en particular, las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe del Secretario General de la Comisión (E/CN.4/1984/R.4), así como las decisiones*

expresadas durante el debate de la Comisión; 3. Decide además invitar al Secretario General a que prosiga los contactos directos con el Gobierno del Uruguay a fin de mantenerse al corriente de los progresos realizados en relación con el pleno restablecimiento del goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Uruguay y a que informe a la Comisión en su 41º período de sesiones sobre la evolución de la situación a ese respecto; 4. Confía nuevamente en la probada buena voluntad del Gobierno del Uruguay a prestar su plena cooperación; 5. Decide asimismo proseguir en el próximo período de sesiones el estudio de la situación de los derechos humanos en el Uruguay a la luz de la información proporcionada por el Secretario General (...); 6. Pide al Secretario que comuniqué esta decisión al Gobierno del Uruguay.

01.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denuncia colectiva. Caso: N° 9240.

08.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Carlos Maeso, solicitando información sobre la denuncia colectiva contenida en el caso N° 9240.

01.07.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo II, Acta 13, Fojas 463-467. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 94.

04.10.1991. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe N° 35/91 sobre los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado N° 15848.

08.10.1991. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota de la Secretaria Ejecutiva, Edith Márquez al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Dr. Héctor Gross Espiell por Reclamaciones / 10305 (y otras) sobre casos: Antonio Omar Paitta, Juan Manuel Brieba, Félix Sebastián Ortiz y Amelia Sanjurjo.

05.10.1992. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota al Gobierno uruguayo con el Informe N° 20/92, que trata Reclamación 10305.

Respuestas del Gobierno uruguayo

09.06.1983. Ministerio de Relaciones Exteriores. Delegación Permanente del Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas y Organismos Especializados URUGI Ginebra. Nota RE/CONF. 61/83 por la que se transmite comunicación relativa a los derechos humanos en Uruguay y sobre la desaparición de Félix Ortiz.

29.08.1983. Ministerio de Relaciones Exteriores. Delegación Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas URUGI-Ginebra. *REFSU CONF. 61/1983. La Delegación Permanente de Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra presenta sus atentos saludos al Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiene el honor de hacerle llegar las informaciones de su gobierno que se transcriben a continuación.*

En relación a su nota G/SO 215/I URUG de fecha 19 de mayo de 1983, el Gobierno de Uruguay desea expresar que no existen en el ámbito de su jurisdicción personas detenidas por la expresión no violenta de sus opiniones políticas sino por la ejecución de actos materiales tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico positivo. En cuanto a las garantías legales de los detenidos, las mismas se ajustan a las normas vigentes en la materia las que son respetadas en todas las instancias del proceso.

Asimismo se informa que en el Uruguay no existen personas desaparecidas. Los señores Miguel Ángel Mato Fagianí (sic), Félix Ortiz Piazoli y Omar Antonio Paíta Cardozo no se registran como detenidos ni procesados.

Con respecto al tratamiento que reciben los reclusos las autoridades correspondientes se ciñen al derecho existente en la materia cuya norma de mayor jerarquía está consagrada en el artículo 26, inciso segundo de la Constitución que se transcribe: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su

reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Con respecto a los fallecimientos acaecidos en el E.M.R. y a los llamados procesados, el Gobierno de Uruguay se remite a lo ya expresado a la Comisión en reiteradas oportunidades.

30.04.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Mensaje N° C 268 D4 a la Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. URUOEA Washington. Tenga a bien enviar la siguiente nota respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En relación a su nota de fecha 8 de marzo de 1984 relativa al caso N° 9240 el gobierno de Uruguay desea informar lo siguiente: (...) *Félix Ortiz Piazzoli (...) no se registran como detenidos ni procesados. DIPLOMACIA. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. DEPTO II.*

21.05.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota respuesta del gobierno uruguayo a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 9240 que: *Félix Ortiz no estaba detenido ni procesado.*

07.08.1986. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Organismos Internacionales. Sector Derechos Humanos. Oficio N° 69/86. Montevideo. En cumplimiento del pedido del Sr. Juez Penal de 8° Turno, se informa: *Telex C 326 D 4 de la ex Unidad Derechos Humanos de Cancillería, rotulado “Reservado” y donde consta que dicha información a transmitir, fue previamente “visada” por la Junta de Comandantes en Jefe (Servicio de Información de Defensa-SID).*

14.10.1992. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Gobierno de Uruguay tomó nota del Informe 20/92 referido, entre otros, al caso N° 10305.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

22.05.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno (luego 9°). “Ortiz, Óscar por Félix Sebastián Ortiz. Denuncia”. Ficha P/90/85.

31.07.1985. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno, Dr. Eduardo Lombardi. Audiencia. Comparecen testigos a declarar.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Nota del Director del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Informa que, consultado el Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital, el Señor Félix Sebastián Ortiz no se encuentra registrado en el mismo.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Audiencia. Comparecen testigos a declarar.

06.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Audiencia. Comparecen testigos a declarar.

25.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno, Cnel. Alfredo Ramírez. Expediente N° 16/85. Solicita que disponga declinatoria de competencia para ante esta Sede, respecto de los autos caratulados: “Ortiz Oscar. Denuncia”. Ficha 90/85. De no accederse a lo solicitado, oportunamente se promoverá contienda de jurisdicción.

18.11.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dra. Célida Basso de Muñiz. Evacuando la vista conferida se pronuncia por no declinar competencia ante la Justicia Militar para entender en esta causa, ya que dicho delito no entraría en la categoría de delito militar.

21.11.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Decreto N° 1832. Dispone no hacer lugar a la declinatoria de competencia.

08.05.1986. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Oficio N° 1130 al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que se sirva remitir a esa Sede todos los antecedentes y actuaciones relativas a la denuncia de desaparición de Félix Ortiz formulada ante las Naciones Unidas.

09.05.1986. Juzgado Letrado en lo Penal de 8° Turno. Juzgado Militar de 3er. Turno reitera exhorto

de declinatoria de competencia.

12.05.1986. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno. Decreto N° 0556. Eleva a la Suprema Corte de Justicia el planteo de contienda de competencias, a sus efectos.

26.08.1986. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Mario Ferrari Silva. Remite a antecedentes similares y concluye: (...) *Corresponde a la jurisdicción civil el conocimiento de los procedimientos penales que se instruyen en los presentes antecedentes y mandando devolver los mismos al juzgado de su procedencia, comunicando lo resuelto al juzgado militar contendor, a sus efectos.*

19.11.1986. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8º Turno. Oficio 1828 al Batallón de Infantería N° 13 a fin de que se sirva informar sobre si, a partir del 16 de noviembre de 1981, estuvo allí detenida la persona Félix Sebastián Ortiz.

24.11.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia definitiva N° 463 por mayoría: *declarando que corresponde seguir interviniendo en estos autos al señor juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno (ex Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8 Turno) (...).* Discordes: conjuces militares, Cnel. Manuel Pagola y Brig. Gral. Jorge Borad. Conclusión de los mismos: (...) *los hechos que se denuncian en la presente Contienda de Jurisdicción sucedieron mientras estaba vigente la ley N° 14068 de Seguridad del Estado, que le otorgaba competencias especiales a la Justicia Militar. El país se encontraba en “Estado de Guerra Interno”, lo que supone además los hechos armados, propiamente dichos, subsistían los problemas de carácter político, económico y social que dejan como larga secuela todos los enfrentamientos bélicos. Por estar involucrados en los hechos denunciados presuntamente personal militar que cumplía actos de servicio, doy mi voto favorable a la Jurisdicción Militar, por estar encuadrado dentro de lo que manda el Artículo 253 de la Constitución.*

26.11.1986. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. Exhorto N° 28/86. Interpone recurso de reposición contra la sentencia N° 463 dictada por la Suprema Corte de Justicia en los autos referenciados y solicita que se revoque la sentencia declarando a esta Sede competente en el caso.

10.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 514 por mayoría. No dar trámite al recurso de reposición interpuesto y remítase al Juzgado que conoce en la causa. Discordes: conjuces militares.

13.03.1987. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno, Dr. Eduardo Lombardi. Oficio N° 676. Eleva antecedentes a la Presidencia de la República para que, dentro del plazo perentorio de 30 días, informe si el hecho que investiga se encuentra comprendido en lo dispuesto por el art. 1º de la Ley N° 15848.

19.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 321 a la Presidencia de la República. Remite Exhorto N° 76 del Juzgado de 9º Turno a los efectos pertinentes.

25.03.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 0832/SCJ/87. Mensaje N° 321 de la Suprema Corte de Justicia, adjunto Exhorto N° 76 procedente del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno.

09.04.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno. Félix Ortiz plantea recurso de inconstitucionalidad de los artículos 1º a 4º de la ley 15848.

20.04.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno. Eleva los autos a la Suprema Corte de Justicia.

21.04.1987. Presidencia de la República. Mensaje N° 1. Respuesta al Mensaje N° 321 de la Suprema Corte de Justicia. El Poder Ejecutivo considera comprendido el hecho referido en el art. 1º de la ley 15848.

21.04.1987. Presidencia de la República. Mensaje 1-A al Ministro de Defensa Nacional para que disponga por los servicios a su cargo la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4º de la ley 15848.

22.04.1987. Suprema Corte de Justicia. Óscar Ortiz. Denuncia. Petitorio de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848.

08.05.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Se designa al Fiscal Militar de 2º Turno, Cnel. José Sambucetti para realizar las investigaciones.

13.05.1987. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 185. Resuelve dar entrada al petitorio de inconstitucionalidad y pasa a vista del Señor Fiscal de Corte.

01.06.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 1609/0/87. Ortiz Óscar presenta escrito solicitando le sea notificado el acto administrativo relativo a los arts. 3 y 4 de la ley 15848.

22.07.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Informe de las actuaciones del Fiscal Militar de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti y conclusiones: *Por todo lo expuesto y no surgiendo evidencias claras de que el Sr. Félix Sebastián Ortiz haya sido detenido por los Organismos de Seguridad del país, el suscrito Fiscal Militar estima que correspondería dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4° de la ley N° 15.848, en lo que refiere a poner en conocimiento del denunciante la información recabada.*

24.07.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Eleva a la Presidencia de la República los resultados de las actuaciones cumplidas.

27.07.1987. Presidencia de la República. Toma conocimiento de lo actuado y devuelve los antecedentes al Ministerio de Defensa Nacional a los efectos de que se notifique al denunciante y se le haga saber las resultancias de la investigación dispuesta.

28.07.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Da vista de las actuaciones al Dr. Antonio Serrentino.

29.07.1987. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Rafael Adiego Calcagno. Vista referida N° 1345/987. En base a antecedente similar en la Vista N° 864/987 de 22.05.1987, en los autos caratulados: Mendoza, Daois y Sassi de Mendoza, Amalia (por Hugo de los Santos Mendoza). Adrián Manera por IELSUR, evacuando la vista conferida concluye: *Este Ministerio considera que la ley 15848 en sus arts. 1° a 4° no colide con disposición constitucional alguna, por lo que opina que corresponde desestimar el excepcionamiento instaurado.*

29.07.1988. Suprema Corte de Justicia. Sentencia definitiva N° 90 adoptada por mayoría. Se decide anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestimase la pretensión de inconstitucionalidad de los arts. 1° a 4° de la ley 15848 y devuélvase el expediente al Juzgado. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela. 21.05.1996. Archivo del Expediente N° 310/88.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo FÉLIX SEBASTIÁN ORTIZ (C.I. N° 13.647 del departamento de Tacuarembó), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Fue detenido en la vía pública, en la intersección de las calles Avenida José Belloni y San Cono, a la hora 10, el día 16 de setiembre de 1981 y conducido al centro clandestino de detención de La Tablada.

b. Fue sometido a torturas en dicho centro clandestino de detención, falleciendo a consecuencia de las mismas, en ese lugar, el día 17 de setiembre de 1981.

2. Sus restos -según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

16. Félix Sebastián Ortiz Piasoli

Fue detenido en la vía pública por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas, en la intersección de las calles Avenida José Belloni y San Cono, el 16 de setiembre de 1981, habiéndosele trasladado al centro de detención de “La Tablada” donde falleció el 17 de setiembre del mismo año. La fecha de fallecimiento es deducida y por ende aproximada, en virtud de que la información recabada por esta comisión permite establecer que no estuvo detenido más de 24 horas. Sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I. Parac. No. 14, después exhumados y cremados; sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

08.08.2005. Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.

ORTIZ PIAZOLI Félix Sebastián

05/83 En boletín de Amnistía Internacional, bajo el título “Uruguay: Temores por tres desaparecidos”, dice que Ortiz fue secuestrado en Montevideo en la primera semana de setiembre de 1981, considerado hombre de negocios.

09/09/83 Se solicita su captura por presunta vinculación a la actividad clandestina del Partido Comunista.

28/05/85 La Comisión de Familiares de Desaparecidos presentó ante la Justicia, la denuncia de la desaparición del mismo con prueba de su detención en Unidades militares y centro de reclusión clandestino.

15/05/87 El Estado Mayor General de la Armada solicita informe si el Sr. Félix Ortiz fue detenido en alguna Unidad de la Armada, en el período 16/09/81 en adelante. Se envía SOLIN N° 062/987 a FUSNA, DIVIN y FUSEM.

21/05/87 Se informa que no fue detenido por ninguna Unidad de la Armada.

1986-1987 Prensa variada sobre que en noviembre de 1982 un familiar de la persona desaparecida, concurrió por otros motivos al Hospital Militar y estando allí vio a Félix Ortiz en un sillón de ruedas, enfundado en un mameluco usual de los presos, con el pelo corto y junto a otros detenidos. Ortiz era ingresado ese día, al Departamento de Gastroenterología del HMC. Con posterioridad fue visto nuevamente en el mismo hospital por otros testigos, con el número 2163 escrito en la espalda de su casaca.

05/11/90 Figura como desaparecido en Uruguay el 16/09/81, denuncia radicada a SERPAJ ante la

Comisión.

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. “Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986. 0503023 0281 (S).*

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

14.09.2005. Poder Legislativo. Asamblea General. Se aprueba la Ley N° 17894: *Declárense ausentes por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz.*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura:

PAITTA CARDOZO, Antonio Omar⁵

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 1.430.989.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: V 4344 V 4424.

Edad: 39 años.

Fecha de nacimiento: 20.08.1942.

Lugar: Mercedes, Departamento de Soriano.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Divorciado. En concubinato.

Hijos: 3.

Domicilio: Colman s/n casi 18 de Julio, Las Piedras, Departamento de Canelones.

Estudiante:

Ocupación: Obrero de la construcción.

Alias:

Militancia: Militante clandestino, Secretario del Regional 3 en Montevideo del Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA). Sindicato Único de la Construcción y Ramas Afines (SUNCA), Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

Detención

Fecha: 21.09.1981.

Lugar: Salió de su domicilio a las 10.30 horas y no regresó.

Hora:

Circunstancia:

Reclusión: Centro clandestino de detención “La Tablada”.

Testigos: Es visto en prisión por V.G.C. (sindicalista metalúrgico, detenido entre los días 28.09 y 20.10.1981).

Testimonios: Testimonio oral de V.G.C. ante la Comisión para la Paz (21.12.2000): *Todos los días terminados en 8 de cada mes mantenía un contacto clandestino con Antonio Paitta, en un lugar y una hora (16 hs.) que sólo ambos conocíamos. El día 28.09.1981 fue ese contacto en una calle, detrás de la fábrica de cemento, y ya al entrar había un operativo. Iba con mi hijo menor para disimular e intenté pasar desapercibido, pero fue imposible. El operativo montado incluía 7 u 8 autos y unas 20 a 25 personas. (...) De allí fue llevado, encapuchado, a un lugar desconocido -creía que era el Batallón 13 de Infantería- a cuyo primer piso, al cual se accedía por una escalera de caracol, tenían lugar las sesiones de tortura. (...) Para demostrarme que Paitta estaba detenido, le dijeron: “¿ves, lo tenemos acá?”. Y aunque estaba encapuchado, trajeron a Paitta de quien reconocí claramente la voz. Lo primero que le preguntaron fue su nombre, y él con voz dolida dijo lentamente su nombre completo: Omar Antonio Paitta Cardozo; enseguida le dijeron que leyera el nombre de “esta cédula de identidad”, y leyó mi nombre completo, y el interrogatorio continuó. Un par de días después escuché a Paitta -estando ambos en los calabozos de la planta baja, a una distancia de 5 o 6 metros- quien gritó una noche entera hasta el día siguiente, gritaba “me muero, me arde el pecho”, “agua”. Como respuesta a esos gritos le pegaban más. Se sentía que estaba muy mal. Luego no supe más nada.*

Testimonio (complementario) de V.G.C. ante la Comisión para la Paz (22.11.2001): *No puedo precisar exactamente cómo era esa escalera semicaracol, pero sí puedo asegurar que no era de hierro, ni de madera. Todo estaba en semi penumbras. En determinado momento me llevaron a otro lugar para sacarme fotos con otros detenidos, subimos una escalera que sí era de mármol blanco. Allí había mucha claridad. (...) Estando yo encapuchado me dijeron que me iban a traer a una*

persona y con insistentes amenazas me exigieron que escuchara, sin abrir la boca, lo que esa persona iba a decir. Cuando llegó, y continuando yo encapuchado, lo primero que le preguntaron fue su nombre (...).

Atribuido a: Integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA).

Casos conexos: Oleada represiva contra la Unión de la Juventud Comunista (UJC) y el Partido Comunista (PCU), entre fines de 1981 y principios de 1982. Detenidos desaparecidos: Félix Ortiz (16.09.1981) y Miguel Ángel Mato Fagián (29.01.1982).

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 01.10.1981.

Lugar: Centro clandestino de detención "La Tablada".

Hora:

Circunstancia: A causa de torturas.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁶.

PAITTA CARDOZO: Antonio Omar (h.n.).- 224840

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot. 2.246.484.

Prontuario 1.430.989.- C. Cív. C.D.A. 22.280.-

Pasaporte Urug. 108.215.- Cpta. Asunto

Cédula de Ident. del Interior

Ocupación "Construcción".-

Organización "Unión de las Juventudes Comunistas".- (U.J.C.).- Movimientos Sediciosos.-

FALLECIDO

Domicilio Colman s/n, casi 18 de Julio (Las Piedras) en Julio de 1968;- o Danton entre Cuchilla de la Sierra y Colorado (CANELONES) 1974.-Villa Talca-Las Piedras.-

Datos Personales Uruguayo, nacido el día 20 de agosto de 1942, en la 1a. Sección de Soriano; hijo de Antonio y de n.n.-

Fecha de iniciada 17 de setiembre de 1968.-

OBSERVACIONES

25/VII/968: por vía S.A.S. partió con destino a PRAGA-CHECOESLOVAQUIA, integrando la delegación uruguaya al Congreso Mundial de la Juventud.-ap.-"El Popular" del 13/V/972, Pág. 8:- hizo uso de la palabra en un acto realizado en el Regional Ruta 5 del P. Comunista, en homenaje a los "compañeros" caídos en los sucesos del Seccional 20a. en el Paso del Molino".-om.-16/7/974:- Afiliado No. 28.976 al Partido Comunista desde el 20/10/67, según material incautado a raíz de la detención de Rodney Tibaldo Arismendi el 8/V/971, Suplemento.-apm.-31/XII/974:-"El Popular" del 8/V/71, Suplemento:-Secretario del Regional 5 (Canelones) y miembro del Comité Central de la U.J.C.; se publica su fotografía y declaraciones en un amplio artículo criticando al Sr. Intendente de Canelones.- om.12/12/1975:-Referente a la anotación del 16/7/974, su nombre completo

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

sería Antonio Omar Paitta Cardozo.-Ver Hoja 189, rollo 3, cpta. 7073 de Asunto.-apm.-8/VII/976:- Se informó a la Jef. de Pol. de Canelones por Memo. 2271/976.-rb.-3/VIII/1976:-Según nómina de funcionarios rentados del Partido Comunista, registradas en las carpetas incautadas a S.B.N, el titular integra la Agrupación "Las Piedras" Secc. Región 5, desempeñándose como Srio. UJC

⁶ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

desde el año 1966, (Ver Asunto 2-5-3-19)-cri. Figura como candidato a la Junta Dptal. de Canelones en la lista 2001 del Frente Amplio en las elecciones nacionales de 1971.-ec.-10.10.975: Por Cdo. No. 1283 de las FF.CC. se requiere su captura por sabérsele vinculado a la org. criminal que atenta contra la seguridad pública.-apm.9/II/78: Se establece que es integrante del Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista (U.J.C.), elegido por el VII Congreso de la misma en 1969.-Ver Asunto 2-2-4-76.ev.-28/5/982, con fecha 28/7/72, presentó conjuntamente con F.,R. a R.M., A.M., al Partido Comunista, Secc. Reg. 5, Agrup. Progreso, según material incautado por O.C.O.A. en "Operación Morgan" en Feb/76.-Ver Tomo 4, Letra R, Pág. 92.rl.-5/10/1982.-Carta N° 105/982, el órgano oficial del P.C.U. reclama por su libertad.-Ver asunto 2-4-3-446.eb.24/XI/982: Audición "PROGRAMA PARA URUGUAY", propalado por ondas de RADIO BERLÍN INTERNACIONAL, correspondiente al día 15 de febrero de 1982.-Se informa que el PARTIDO COMUNISTA URUGUAYO dio a conocer una declaración que denuncia que se encuentra "Secuestrado o Desaparecido", junto a otros dirigentes sindicales.- ASUNTO Nro. 2-1-18-453.-EMC/ni.-6/XII/982: Según "documento" del P.C.U. fechado en Montevideo el día 25/IX/981, y titulado "DENUNCIAMOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL", que el mismo se encuentra "de-

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

tenido" en dependencias militares.-ASUNTO N° 2-4-7-220.-EMC/ni.-5/I/983: Boletín clandestino "DESDE URUGUAY" N° 17, correspondiente a la 1ra. quincena de setiembre de 1982.-Bajo el título "ESTUDIANTES TORTURADOS, ENCARCELADOS Y DESAPARECIDOS", se informa que el pasquín clandestino "EL ESTUDIANTE LIBRE", órgano oficial de la Asociación de Estudiantes de Medicina, ha "denunciado su desaparición", junto a otras personas.-ASUNTO N° 2-4-3-444.EMC/ni.-22/3/83: Afiliado Nro. 28.876 al Partido Comunista, desde el 20/10/67, militando en Canelones, Secc. "Reg. 5", Agrup. "Las Piedras", según material incautado por OCOA en Feb/976 "Operación Morgan".-Ver Asunto 2-1-1-81-Letra P, Tomo 1, Hoja 44.-MLE/mcs.-12/5/983: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en territorio nacional, según Bol. Cland. DESDE URUGUAY N° 7/983, 1ra. quincena de abril de 1983.-Ver asunto N° 7/983, 1ra. quincena de abril de 1983.-Ver asunto N° 2-4-3-525.-JLS.- 30/06/1983.-El Boletín N° 4 de abril/83 de Amnistía Internacional, lo menciona como desaparecido entre 15 y 18 meses atrás,-y cuyo paradero se desconoce, existiendo temores acerca de su suerte corrida.-ASUNTO 2-4-6-97-eb.

ABRIL 1983 - REVISADO R 39

5/12/983: El Boletín Clandestino "CARTA" Nro. 104/982, publicó bajo el título...exigimos la inmediata aparición, refiriéndose al titular.-Ver ASUNTO 2-4-3-441.-EMC/ndt/10/1/984: Figura en nómina de personas desaparecidas publicada en el no. 29 del semanario AQUÍ de fecha 29/11/1983, pág. 15. Ver Asunto 1-4-12-121.-EMC/LALP.- 15/05/984:

HOJA N° 4

OBSERVACIONES

Presenta con fecha 18/12/966, para su afiliación a la UJC, a R.T., Ver Tomo 6, Hoja N° 7439 del Listado de Afiliados a la UJC.-flb.-27/IV/984: En el No. 3 de la primera quincena de feb/83 de DESDE URUGUAY se denuncia la "desaparición" en nuestro medio de Félix ORTIZ, Américo ROBALLO, Miguel Ángel MATO FAGIÁN y el titular.-ASUNTO: 2-4-3-510.-WDAN.-7/6/984:-El titular figura en una nómina de 21 desaparecidos en el Uruguay proporcionada por el Pastor Metodista (sic) Luis María Pérez Aguirre en el Dpto. II de la DII al ser interrogado.-Ver Asunto 7-3-7-1.-Grr.-21-5-985:- "El País", pág. 8 del 21-5-1985, figura en nómina de personas desaparecidas, a los que radicó ante la Justicia ordinaria la denuncia correspondiente. Ver Asunto: 14-3-1-1439.vnv.11.6.985: Idem. anotación anterior.- Ver SEMANARIO "DIGNIDAD", en su ejemplar N° 71 del 28.5.985, pág. 10.-Grr.-4/7/985: "La Hora" del 2/7/985, pág. 3, informa que en el día de ayer la Comisión Investigadora de desaparecidos de la Cámara de diputados, recibió ayer el testimonio sobre la desaparición del titular, junto a Lorenzo Julio ESCUDERO, Félix ORTIZ y

Horacio GELÓS.-mdt.-31/7/1987.-Con fecha 20/5/1985, su compañera, María Graciela Fernández Pío, presenta ante el Juzgado en lo Penal de 8° Turno, una denuncia sobre su desaparición. Relató cómo sucedieron supuestamente los hechos, datos éstos proporcionados por el Comité de Familiares de Desaparecidos, Serpaj e Ielsur. Ver ASUNTO 14-2-1-101.-eb.-

DICIEMBRE 1988 - REVISADO R 50

REV. 1999 N° 183

2/1/2002.-La COMISIÓN PARA LA PAZ informó el 13/12/2001 que el titular fue MUERTO por “apremios físicos” en una Unidad Militar.- (“La Rep.” 13/12/2001, pág. 12) (BULTO 712) (D. Oficial Nro. 26.242, 25/4/03, pág. 49-A) (JOM). INFORME FINAL de “C. para la Paz”) (BULTO 712).-

Informes militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional⁷. Índice de datos sobre detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: PAITTA CARDOZO, ANTONIO OMAR

Profesión: OBRERO CONSTRUCCIÓN

Céd. de Id.: 14309890

Credencial: CDA 228

Domicilio: 18 de Julio S/N y Canelones

Fecha de Nacimiento: 19200838

Lugar de Nacimiento:

Direcciones: Canelones (Dpto.) (Desconocido) Danton-Cuch. de Sierra y Colora (1967/10/20)

OTRAS ACTIVIDADES:

Lugar: Partido Comunista

Fechas de comienzo y fin: 1967/10/20

Cargo: Afiliado

Texto: N° 28976-Pág. 4771-Secc.Reg.5-Las Piedras

Otra familiaridad

Con: Echenique Paitta, Juan Andrés

Fecha del hecho: 2002/03/15

Echenique de Sobrino de Paitta

Concubino/a de: Fernández Pío, María Graciela

Fecha del Hecho: 1981/09/21

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido, su muerte se produjo el 1° de octubre 1981

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

⁷ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Texto: Que sus restos cremados fueron arrojados al R. de la Plata (zona de P. de la Arena)

Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa⁸.

Fs. 1

Ficha confeccionada el 28 de julio de 1970 [o 1980].- 111723 -3

*MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
S.I.D.*

*Dep. I Secc. I
Sub-Secc. A/N
Ficha N° Confec.*

*Apellidos PAITTA (1) Nombres Antonio Omar.-
DOCUMENTOS: C/I 1430989 (8)
OTROS DOC.:
NACIMIENTO: 20/8/938 (9)
DOMICILIO: 18 de Julio s7n – Canelones (7)
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Obrero de la Construcción
LUGAR: CARGO:
IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:
DATOS COMPLEMENTARIOS: [ilegible]*

Fs. 2

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>111723 ANTECEDENTES A REGISTRAR</i>
<i>3-IV-968</i>	<i>79.-74.</i>	<i>Firmante de un mensaje, con fecha 26 de marzo de 1968, "A HO CHO MINH" (sic), del que se adjunta texto y firmas.-</i>
<i>8.1.76</i>	<i>001</i>	<i>Afiliado al Partido Comunista el día 20/4/67 con el N° 29976.- (Microfilm incautado a Rodney ARISMENDI).- Evaluación: C-2 [poco legible].</i>
<i>6.5.83</i>	<i>6194/1</i>	<i>En una carta enviada al Jefe del Reg. C. Mec. No. 8, procedente de 480 Halterri Avenue, 2 G. Harrison New York 10528, firmado por Hoan SELING, fechada el 10.4.83, se le solicita el paradero del causante, aduciendo que el mismo se encuentra en la cárcel al mando de la mencionada autoridad. Evaluación: A-1 (ME).</i>
<i>24.5.83</i>	<i>26927/15</i>	<i>"AMNISTÍA INTERNACIONAL". ABR/983: Bajo el título "CAMPAÑA PRO ABOLICIÓN DE LA TORTURA". "URUGUAY: TEMORES POR TRES DESAPARECIDOS", en el cual se menciona la preocupación por la declaración del causante, el 21/5/81.- (FE).- Eval.: A-1 [poco legible].</i>
<i>29/VI/78</i>	<i>D. 0748</i>	<i>Delegado de Mesa por las listas, 1001-1002-1003-1004-, circuito 50, en las elecciones del año 1966, por partidos de izquierda, Dpto. de Canelones./ Indica (7). Evaluación: A-1. (MS).</i>

Fs. 3

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>111723 ANTECEDENTES A REGISTRAR</i>
<i>9/7/981</i>	<i>D. 5757</i>	<i>Proscripto de acuerdo al Acto Institucional N° 4,</i>

⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 297_0878.1984 a 297_0885.1984.

artículo 1º, Inciso A, por 15 años.-EVALUACIÓN: A-1 (MS).
Candidato por partidos o grupos marxistas o pro marxistas.-
EVALUACIÓN: A-1 (MS).

16/6/983	D. 27704/001	Indica (8) (MS)
16/6/983	-----	Se contestó Memo. (A) N° 1303/983 para el Dpto. III/SID – (MS).
17.6.83	27569/02 [poco legible]	6/6/83: En la fecha se establece que figura en una nómina de personas cuyo paradero se desconoce. Fecha de detenido: 21/12/81.- Eval.: C-1.- Indica (3) (11).- (FE)
27.7.83	28806/02	-Indica Ídem. Doc. 27569 de fecha 6.6.83. Eval.: A-1 (MB).
4.8.83	[poco legible]	-Indica Ídem. Doc. 27568 de fecha 6.6.83.- [poco legible] (MB)

Fs. 4

Fecha	Documentos	111723 ANTECEDENTES A REGISTRAR
1-9-83	[ilegible]	Figura en una síntesis de correspondencia recibida pidiendo por detenidos [ilegible]
3.10.83	30931/11	-Boletín “LIBERARCE” correspondiente al mes de agosto de 1983, solicita “la aparición con vida” del causante.- Eval.: A-1.- (MB)
25.11.83	32509/02	En un artículo del Semanario “Búsqueda” de fecha 23.11.83 titulado “Difunden nómina de personas desaparecidas en Uruguay”, figura el causante estableciéndose que “Estaba requerido por la Justicia Militar desde 1975”.- Eval.: B-2 (AB).-
24.1.84	33139/25	27.11.83: En la fecha se establece: Indica ídem. Doc. 32509 aportando que la lista se publicó también en el Semanario “Jaque”. Eval.: A-2. (BR).-
10.2.81	32256/30, 36 y 37	En el libro “Violaciones de Derechos Humanos en la R.O.U.” editado por Amnistía Internacional (sic), figura como “desaparecido desde el 21.9.81”.- Según esta publicación el causante [ilegible].-

Fs. 5

Fecha	Documentos	111723 ANTECEDENTES A REGISTRAR
		GONZÁLEZ CAMARGO ⁹ , quien se encuentra en el exilio, en oportunidad de haber estado detenido en nuestro País fue llevado a encararse con otro detenido cuya voz reconoció como perteneciente al causante. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades uruguayas, quienes niegan que se encuentra detenido, a que lleven a cabo una investigación para determinar su paradero. Eval.: A-1.- (00)

9 GONZÁLEZ CAMARGO, Victoriano. Presidente del Sindicato Único de Obreros y Empleados de Brecan S.A. En Antecedentes a Registrar, Fojas 8, se anota: “15.2.84 Doc. 32256/30 y 36. OCT/83 –Es mencionado en la Págs. 30 y 36 del libro “Violaciones a los Derechos Humanos en la R.O.U.”, editado por Amnistía Internacional, donde se lo presenta como miembro del Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos; denunciándose que fue detenido el 28.9.81, recibiendo “malos tratos” y siendo “extorsionado en denunciarlo como delator si no colaboraba”. Según expresan reconoció durante su detención al desaparecido Omar PAITTA [que fue detenido el 21.9.81]. Actualmente vive en el exilio”. Memorándum (A) No. 336/984 del SID-Departamento III.

Fs. 6

Fecha Documentos 111723 ANTECEDENTES A REGISTRAR

[HOJA EN BLANCO]

Fs. 7

J.C.J. 11723
Dpto. 1

Apellidos PAITTA CARDOZO
Nombres Antonio Omar
Documentos: Afil. al PC No. 29976

Ant, Secc. A B C D E G V
x

SECRETO

Fs. 8

ANTECEDENTES

111723

Doc. 001 8.1.76 Eval. B-2.- (S).-
Or. 25 20.10.67
Dantón – Cuchilla de Sierra y Colorado (Canelones).-
CDA 22280
Construcción.-

PAITA (sic) [manuscrito:] CARDOZO, ANTONIO OMAR 1/1 2083

REGISTRAMOS: PAITTA, Antonio Omar (h/n)
C.I. N° 1430989- Reg. Fot. N° 2246484- C.C. Serie CDA N° 22.280
OCUPACIÓN: “Construcción”
ORGANIZACIÓN: “Unión de las juventudes Comunistas” (U.J.C.)
Movimiento Sedicioso.
DOMICILIO: Colman s/n casi 18 de Julio (Las Piedras) en julio de 1968; Dantón entre Cuchilla de la Sierra y Colorado (Canelones) 1974. Villa Talca –Las Piedras).-
DATOS PERSONALES: Uruguayo, nacido el día 20 de agosto de 1942, en la Sección de Soriano; Hijo de Antonio y de n.n.-
(Ver Ficha a nombre de Omar PAITA).-
ANOTACIONES: 25.06.968 –Por vía SAS, partió con destino a PRAGA, Checoslovaquia, integrando la delegación Uruguay al Congreso Mundial de la Juventud.
16.07.974 –Afiliado N° 28970 0 28976 al Partido Comunista desde el 20.10.967, según material incautado a raíz de la detención de Rodney Arismendi el 8.5.974.-
Figura como candidato a la Junta Departamental de Canelones en la Lista 2001 del Frente Amplio en las elecciones nacionales de 1971.
10.10.975.- Por Cdo. N° 1283 de las FF.CC. se requiere su captura.-

[Manuscrito:] Ficha N° 21389

“La Mañana”. Jueves 9 de Octubre de 1975. Página 6
Titular: Profesor de Secundaria y 12 Sediciosos fueron Procesados

Trece procesamientos de elementos vinculados a la sedición dispuso la Justicia Militar, encontrándose entre los remitidos un profesor de Enseñanza Secundaria que integraba gremiales disueltas tiempo atrás. Requieren colaboración para capturar a otros seis conspiradores.

DETENIDOS EN CANELONES

Las personas que se citan a continuación fueron detenidas en procedimientos efectuados por la Policía del Dpto. de Canelones y procesados por la Justicia Militar.

805/ CÁCERES SILVERA YAMANDÚ. Santa Lucía.

806/ BOSCH SANTORO ALBERTO BALTAZAR. Santa Lucía.

809/ AMAYA FARÍÑA CELESTINO. “Villa Talca”, Las Piedras.

808/ BAZADONA CABRERA JUAN. Sauce.

813/ BRIGNONI IGLESIAS LUIS. Santa Lucía.

815/ MARTÍNEZ LERETA HENRY GERARDO. Sauce.

807/ PIÑEIRO BARRIOS FÉLIX ROBERTO. Canelones.

811/ NEGRO PÉREZ FLORENCIO. Santa Lucía.

Todos los antes nombrados fueron encontrados incurso “Prima Facie” en el delito previsto en el Artículo N° 60, numeral 6to. del Código Penal Militar, atentado a la Constitución en el grado de conspiración seguido de actos preparatorios.

812/ RISSO MUZANTE CARLOS ÓSCAR. Sauce.

Procesado por encontrársele incurso en el delito previsto en el Artículo N° 60 del Código Penal Militar “asistencia a la asociación”.

PROCESADOS

Por así haberlo dispuesto la Justicia Militar, fueron procesados:

HENDERSON CARDOZO PÉREZ, oriental casado, de 54 años de edad (...), de profesión carpintero, por hallarse incurso “prima facie” en lo previsto en el Art. 60, Numeral 6° del Código Penal Militar (“Atentado contra la Constitución en el grado de conspiración”).

Dicha persona se desempeñó durante diversos períodos en las directivas del proscripto Partido Comunista y de la disuelta gremial SUNCA (...), integrando actualmente la directiva del Complejo habitacional “José Pedro Varela”, obras realizadas por la Cooperativa de Viviendas COVISUNCA (...) y

OMAR ISAAC GENOVESE CORTÁZAR, oriental, casado, de 61 años de edad (...), de profesión jubilado (profesor de Enseñanza Secundaria) (...), integraba la Comisión de Fondos de Solidaridad de la Gremial Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y Gremial de Profesores de Montevideo (...).

REQUERIDOS

Por sabérseles vinculados a la organización criminal que atenta contra la seguridad nacional, se requiere la colaboración de toda la población para lograr la captura de las siguientes personas:

VÍCTOR RAÚL ROSSI RODRÍGUEZ: domiciliado en Torre 2 piso 10, Apto. 1004. Parque Posadas. Oriental. Casado.

OMAR PAITA: domiciliado en Villa “Talca”, Las Piedras, Canelones.

O.F.: domiciliada en barrio “Abayubá”, jurisdicción 21ª sección del departamento de Montevideo.

ALBERTO CARABALLO: domiciliado en barrio “Talca”, Las Piedras, Canelones.

SCHUBERT PICARDO MORENA: oriental, soltero, de 26 años de edad (...).

DERLI PEREDA FRANCIA: oriental, de 36 años de edad, domiciliado (...) en Montevideo.

Ministerio de Defensa Nacional.
Grupo de Artillería N° 4, San Ramón¹⁰.

Parte Especial de Información N° 9/975

I RESPONDE a Información existente en la Unidad.

II EVALUACIÓN A-1

III TEXTO:

El Partido Comunista actuaría clandestinamente en el Departamento de Canelones en base a la Regional Ruta 5 y Regional Ruta 8, se poseen datos de la primera que estaría constituida por 5 Seccionales, La Paz, Las Piedras, Canelones, Santa Lucía y Sauce.

Según declaraciones de detenidos que integran la Regional 5, el Partido estaría visitando a los antiguos afiliados y no afiliados con fines de hacer que vuelva a funcionar. En finanzas se recauda un promedio de \$ 200.000 por mes, mediante al venta de estampillas y bonos de una rifa que tiene como premio un viaje a Buenos Aires.

Las detenciones de los integrantes de la Regional 5 del Partido Comunista fueron hechas por la Jefatura de Policía de Canelones, quien sigue en procura de las personas que no figuran en el cuadro siguiente como detenidos.

[cuadro gráfico, se reproduce sólo el perteneciente a la Regional de Las Piedras]

REG LAS PIEDRAS

Omar Paytas. (Pol.)

J.B. (Orga.)

F.S. (Prop.)

N.F. (Finan.)

(...)

El Jefe del Grp. A. 4,

Tte. Cnel. Juan C. Geymonat

Observaciones

03.11.1975. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 1283. Se requiere su captura por sabérsele vinculado al proscrito Partido Comunista.

31.12.1976. Justicia Penal Militar. Boletín de Órdenes Diarias (BOD) N° 25128. Se requiere su captura.

12.11.1985. Junta de Comandantes en Jefe. Respuesta al Oficio N° 1586 del Juzgado Letrado en lo Penal de 8° Turno: *la captura del señor Omar Paitta Cardozo nunca se practicó no existiendo otros antecedentes.*

Gestiones

Embajadas de Francia, México e Italia.

26.07.1973. Amnesty International. Memorando enviado al gobierno.

Cruz Roja Internacional.

Denuncias

Jefatura de Policía de Montevideo.

Estado Mayor Conjunto (ESMACO).

01.06.1982. Juzgado Militar de 3er. Turno. Habeas Corpus. Oficio N° 340. Se reitera urgente la información solicitada en el Oficio anterior debido al lapso de tiempo transcurrido sin respuesta.

24.09.1982. Juzgado Militar de 3er. Turno. Respuesta negativa al recurso interpuesto.

¹⁰ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 643_0822 a 643_0823.

11.02.1983. Organización de las Naciones Unidas. Centro de Derechos Humanos. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

01.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denuncia colectiva. Caso: N° 9240.

08.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Carlos Maeso, solicitando información sobre la denuncia colectiva contenida en el caso N° 9240.

01.07.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo II, Acta N° 13, Fojas 468-470. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 95.

10.02.1988. Organización de Estados Americanos (OEA). Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Reclamaciones / 10305.

04.10.1991. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe N° 35/91 sobre los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado N° 15848.

08.10.1991. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota de la Secretaria Ejecutiva, Edith Márquez al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Dr. Héctor Gross Espiell por Reclamaciones / 10305 (y otras) sobre casos: Antonio Omar Paitta, Juan Manuel Brieba, Félix Sebastián Ortiz y Amelia Sanjurjo.

05.10.1992. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota al Gobierno uruguayo con el Informe N° 20/92 que trata Reclamación 10305.

Respuestas del Gobierno uruguayo

14.09.1983. Ministerio de Relaciones Exteriores. Delegación Permanente del Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Nota respuesta: *La Delegación Permanente de Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra presenta sus atentos saludos al Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiene el honor de hacerle llegar las informaciones de su gobierno que se transcriben a continuación.*

En relación a su nota G/SO 215/1 URUG de fecha 19 de mayo de 1983, el Gobierno de Uruguay desea expresar que no existen en el ámbito de su jurisdicción personas detenidas por la expresión no violenta de sus opiniones políticas sino por la ejecución de actos materiales tipificados como delitos en el ordenamiento jurídico positivo. En cuanto a las garantías legales de los detenidos, las mismas se ajustan a las normas vigentes en la materia las que son respetadas en todas las instancias del proceso. Asimismo se informa que en el Uruguay no existen personas desaparecidas. Los señores Miguel Ángel Mato Fagiani (sic), Félix Ortiz Piazzoli y Omar Antonio Paita Cardozo no se registran como detenidos ni procesados.

Con respecto al tratamiento que reciben los reclusos las autoridades correspondientes se ciñen al derecho existente en la materia cuya norma de mayor jerarquía está consagrada en el artículo 26, inciso segundo de la Constitución que se transcribe: «En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito». Con respecto a los fallecimientos acaecidos en el E.M.R. y a los llamados procesados, el Gobierno de Uruguay se remite a lo ya expresado a la Comisión en reiteradas oportunidades.

30.04.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Mensaje N° C 268 D4 a la Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. *Tenga a bien enviar la siguiente nota respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En relación a su nota de fecha 8 de marzo de 1984 relativa al caso N° 9240 el gobierno de Uruguay desea informar lo siguiente: (...) Omar Paita (sic) (...) no se registran como detenidos ni procesados. DIPLOMACIA.*

Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. DEPTO II.

21.05.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota respuesta del gobierno uruguayo a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 9240 que: *Omar Paitta no figura como detenido ni como procesado.*

14.10.1992. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Gobierno de Uruguay tomó nota del Informe 20/92 referido, entre otros, al caso N° 10305.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

22.05.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. “Fernández Pío, María Graciela por Omar Paitta Cardozo. Denuncia” Ficha P/92/85.

06.09.1985. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno, Dr. Eduardo Lombardi. Audiencia. Comparecen testigos a declarar.

10.09.1985. Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno, Cnel. Alfredo Ramírez. Oficio N° 292/85. Solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno la declinatoria de competencia para ante esta Sede. De no proveerse a este petitorio se promoverá contienda de jurisdicción.

28.10.1985. Fiscal del Crimen de 5° Turno, Dra. Célida Basso de Muniz. Vista: *1°) No puede aún determinarse la existencia de una conducta o conductas ilícitas realizadas por personas que revistan el estado militar. En efecto, se denuncia la desaparición de una persona, que se presume haya estado detenido. No obstante, de lo actuado hasta este momento no emerge todavía evidencia de que sea responsable de la misma algún militar y/o militares ya que obviamente puede obedecer la desaparición a múltiples razones ajenas y diferentes a la que sugiere la denunciante.*

2°) Aún cuando ello resultare así presuntamente probado, de haberse perpetrado un ilícito, no sería la justicia militar la competente para entender en esa causa, ya que dicho delito no encartaría en la categoría de delito militar. En efecto se trataría eventualmente de un ataque a la libertad, a la vida o a la integridad física de un particular (...). Por estos fundamentos y lo dispuesto por el Acto Institucional N° 19 esa Sede es competente para entender en esta causa, no declinando competencia ante la Justicia Militar.

01.11.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Providencia N° 1660. Dispone no hacer lugar a la declinatoria de competencia solicitada por el Juzgado Militar de 3er. Turno.

27.12.1985. Juzgado Militar de 3er. Turno. Expediente N° 16/85. Dispone insistir en la declinatoria de competencia de acuerdo a lo establecido en el art. 63 inc. 3 del Código del Proceso Penal. Para el caso de no accederse, se tenga por entablada la contienda de jurisdicción respectiva.

22.05.1986. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. Oficio N° 1346. Eleva al Presidente de la Suprema Corte de Justicia los autos de acuerdo con lo dispuesto por decreto N° 0560 de 12.05.1986.

05.09.1986. Suprema Corte de Justicia. Vista del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Mario Ferrari Silva. Oficio N° 1449/986. Se remite a antecedentes (Oficio N° 1176/986) y concluye: (...) *Declarando que corresponde a la jurisdicción civil el conocimiento de los procedimientos penales que se instruyen en los presentes antecedentes y mandando devolver los mismos al Juzgado de su procedencia, comunicando lo resuelto al Juzgado militar contenedor, a sus efectos.*

26.11.1986. Suprema Corte de Justicia integrada. Sentencia N° 488 por mayoría: *Declarando que corresponde continuar entendiendo en estos procedimientos al señor Juez Letrado de 1a. Instancia en lo penal de 9° Turno (ex 8° Turno) al que se devolverán los autos, comunicando esta decisión al señor Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno.* Discordes: conjuces militares, Brig. Gral. Jorge Borad y Cnel. Manuel Pagola.

28.11.1986. Suprema Corte de Justicia. Juez Militar de Instrucción de 3er. Turno. Interpone recurso de reposición contra la sentencia N° 488 de la Suprema Corte de Justicia.

17.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 539. Resuelve no dar trámite al recurso de reposición interpuesto y remite las actuaciones al juzgado civil.

19.12.1986. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3er. Turno. Reinicia las audiencias. Comparecen testigos.

17.03.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno (ex 8°). Oficio N° 706. Eleva a la Presidencia de la República los antecedentes a fin de solicitarle que informe si el hecho que se investiga se encuentra comprendido o no en lo dispuesto por el art. 1° de la ley 15848.

24.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 342. Remite a la Presidencia de la República el Exhorto N° 706 y fotocopia del expediente de la denuncia proveniente del Juzgado Letrado en lo Penal de 9° Turno, a los efectos pertinentes.

02.04.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 0899/SCJ/87. Mensaje 342 de la Suprema Corte de Justicia adjunto Exhorto N° 706 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno.

09.04.1987. Juez Letrado de Instrucción de 9° Turno. María Graciela Fernández Pío interpone recurso de inconstitucionalidad de los arts. 1°, 2°, 3° y 4° del cap. 1 de la ley 15848.

20.04.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno. Oficio N° 1250. Eleva antecedentes a la Suprema Corte de Justicia, a sus efectos.

28.04.1987. Presidencia de la República. Mensaje N° 5 a la Suprema Corte de Justicia. El Poder Ejecutivo comunica a la Corporación que el hecho denunciado se encuentra comprendido en el art. 1° de la ley 15848.

28.04.1987. Presidencia de la República. Mensaje N° 5-A al Ministro de Defensa Nacional para que disponga la investigación de lo denunciado.

28.04.1987. Presidencia de la República. Mensaje N° 5-B al Ministro del Interior para que disponga por los servicios a su cargo la investigación de lo denunciado.

08.05.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Comete la investigación al Sr. Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

13.05.1987. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 187. Dar entrada al petitorio y vista al Señor Fiscal de Corte.

22.07.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 2195/MI/87. Ministerio del Interior remite a la Presidencia el Expediente N° 03508/87, por investigación de lo denunciado por María Graciela Fernández Pío.

28.07.1987. Suprema Corte de Justicia. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Oficio N° 1343/987. En base a antecedente similar en la Vista N° 864/987 de 22.05.1987, en los autos caratulados: Mendoza, Daois y Sassi de Mendoza, Amalia (por Hugo de los Santos Mendoza). Adrián Manera por IELSUR, evacuando la vista conferida, *estima que deberá desestimarse el cuestionamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1° al 4° de la ley 15848, promovido por vía de excepción.*

30.07.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Informe de las actuaciones del Fiscal Militar, Cnel. José Sambucetti y conclusiones: *Cuanto antecede constituyen las conclusiones a que en la materia pudo llegar este investigador, lamentando la no concurrencia de testigos que pudieran ser importantes.*

30.07.1987. Presidencia de la República. Toma conocimiento de lo actuado y devuelve los antecedentes al Ministerio del Interior a los efectos que se notifique a la denunciante y se le haga saber las resultancias de la investigación.

11.08.1987. Presidencia de la República. Exp. N° 2444/F/87. Fernández, Graciela presenta escrito solicitando le sea notificado el acto administrativo relativo a lo dispuesto por los arts. 3° y 4° de la Ley N° 15848.

22.05.1988. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9° Turno. “Fernández Pío, María Graciela. Denuncia”. Ficha P 92/85.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 148 por mayoría. Decide anticipadamente la cuestión, y en consecuencia: Desestímase la pretensión de inconstitucionalidad planteada. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson

García Otero y Jacinta Balbela de Delgue.

31.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Se remiten los autos al Juzgado Letrado en lo Penal de 9º Turno.

22.09.1988. Juez en lo Penal de 9º Turno. Oficio N° 4012. El Juez, Dr. Eduardo Lombarda, eleva al Presidente de la República la denuncia tramitada ante el Juzgado Penal a fin de que informe si el hecho que se investiga se considera comprendido en lo dispuesto por el art. 1º de la ley 15848.

29.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 916 a la Presidencia de la República contiene la denuncia en autos tramitada ante el Juzgado Penal de 9º Turno, a los efectos correspondientes.

03.10.1988. Presidencia de la República. Exp. N° 8803496. Mensaje N° 916, adjunto exhorto N° 4012 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno.

27.10.1988. Presidencia de la República. Mensaje N° 21/88 en respuesta a la Suprema Corte de Justicia. Considera los hechos investigados comprendidos en el art. 1º de la ley 15848: *Sin perjuicio de lo antedicho, el Poder Ejecutivo se permite hacer notar a la Suprema Corte de Justicia, que con fecha 2 de abril de 1987 se recibió el Mensaje N° 342 de esa Corporación donde se planteaba la misma interrogante que ahora este Poder Ejecutivo vuelve a responder de idéntica manera. A los efectos que pudieran corresponder es que se hace la presente precisión.*

16.03.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno. Oficio N° 1264 a la Señora Directora del Archivo de Expedientes Penales. Solicita remita a esta Sede los expedientes Ficha. P/384/84 que se encuentra archivado con el N° 310/88 y Fa. P/92/85 que se encuentra archivado con el N° 7/89.

31.03.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 9º Turno. Se devuelven los expedientes al Archivo Penal.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Antonio Omar Paitta.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO N° 3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:*

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo ANTONIO OMAR PAITTA CARDOZO (C.I. N° 1.430.989), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Fue detenido, el día 21 de setiembre de 1981 y trasladado al centro clandestino de La Tablada.

b. Fue sometido a torturas en dicha unidad, donde habría fallecido sin atención médica el día 1º de octubre de 1981.

2. Sus restos -según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el periodo comprendido entre el 27 de junio de

1973 y el 1º de marzo de 1985.

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

17. Antonio Omar Paitta Cardozo

Fue detenido por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas, el 21 de setiembre de 1981 y trasladado al centro de detención de “La Tablada” donde falleció el 1º de octubre de ese mismo año.

Sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I. Parac. N° 14, posteriormente exhumados y cremados; sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

08.08.2005. Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.

PAITTA CARDOZO Antonio Omar

03/11/75 Se requiere su captura por estar vinculado a la organización criminal que atenta contra la seguridad nacional (Comunicado N° 1283 Oficina de Prensa de las FFAA).

31/12/76 Se solicita su captura (BOP 25128 JPM).

1976 Afiliado al PC con el N° 28976 (Guía Arismendi M.INT).

30/06/83 Según el boletín figura como desaparecido el 21/09/81 en Uruguay. (B.I. N° 4/83 Amnistía Internacional).

15/05/87 Se solicita informe sobre si el sujeto fue detenido en el ámbito de la Armada. Se le responde que no fue detenido en el ámbito de la Armada.

05/11/90 Figura como desaparecido en Uruguay el 21/09/81, denuncia radicada en SERPAJ, ante la Comisión. Fue detenido en su domicilio.

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. “Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

14.09.2005. Poder Legislativo. Asamblea General. Se aprueba la Ley N° 17894: *Declárense ausentes por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz.*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura:

PÉREZ SILVEIRA, Eduardo¹¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 59.362 (Departamento de Salto).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: E 4443 I 4442.

Edad: 24 años.

Fecha de nacimiento: 13.10.1950.

Lugar: Departamento de Salto.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Concubinato.

Hijos: 1.

Domicilio:

Estudiante: Mecánica y Tornería en UTE. Soldadura en CALNU, Bella Unión, Departamento de Artigas.

Ocupación: Trabajaba en un taller de reparación de heladeras.

Alias: El gordo Marcos.

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Acción Sindical Uruguay (ASU).

Detención

Fecha: 05.05.1974.

Lugar: En la casa de una compañera, en la zona de Colón, Montevideo. Uruguay.

Hora: 14.30 hs.

Reclusión: Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. De allí lo trasladan al cuartel de Artillería N° 1, en el barrio “La Paloma”, en Santín Carlos Rossi y La Boyada, en el Cerro. Finalmente es internado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas donde fallece.

Circunstancia: Es detenido al intentar hacer un contacto clandestino en la vía pública.

Testigos: Franklin Inetti, Walter Brasil, Carlos Minetti, Víctor Semproni, Armando Rodríguez, Giacondo Ravagnolo, Lucía Topolanski, Adriana Castera, María Elena Curbelo, Waldemar Tarocco (detenidos).

Testimonios: Testimonio de Franklin Inetti ante Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno (28.11.1986) sobre etapa de la detención en Boiso Lanza: *Yo conocía a Eduardo Pérez desde el año 1972 aproximadamente. Fui detenido por el Ejército el 8 de diciembre de 1973 (...). Como a los 12 días de ser detenido aparecí en un celdario que según me enteré pertenecía a la Base Boiso Lanza. Allí estuve hasta el 19 de agosto de 1974 en que fui trasladado al Penal de Libertad. Durante mi permanencia en Boiso Lanza yo escuché comentarios de guardias de que Eduardo Pérez se encontraba también allí recluido, aunque nunca lo vi. (...) Lo nombraban por el apodo de Marcos, al cual yo conocía con anterioridad. En una oportunidad me sacaron encapuchado del celdario, no pude ver quién me sacaba porque estaba encapuchado y presumo que era algún oficial y me llevaron a las oficinas de la Base donde me informaron que “Marcos”, había salido vivo de allí (...). Pensé que lo hacían como una defensa de ellos mismos, para cubrirse ya que me decían que había salido vivo.*

Testimonio de Víctor Semproni ante Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno (1.12.1986) sobre detención en el cuartel de Artillería N° 1, “La Paloma”: *(...) Aproximadamente a diez días de haber sido detenido me trasladaron al Regimiento de Artillería N° 1, que queda en Santín Carlos Rossi y La Boyada, en el Cerro. Allí siempre permanecía con los ojos vendados y encapuchado y estuve en la celda con una o dos personas más; esa celda daba al patio o espacio donde había un número importante que no puedo precisar de detenidos, donde había cinco celdas más. En forma permanente sentía los gritos de dolor, de una persona a quien reconocí por su voz,*

¹¹ Legajo COMIPAZ N° 50.

como Eduardo Pérez, esta persona se quejaba y decía “me muero”, me muero”; esto lo debo haber sentido uno o dos días y tiene que haber sido los primeros días del mes de mayo del año 1974 (...), solamente lo oía. (...) También me confirmaron lo de la muerte, compañeros como Giocondo Ravagnolo, Mario Walter Soto (fallecido) e incluso estos compañeros habían conservado prendas de Pérez que nos las repartimos como recuerdo, y yo elegí y reconocí un saco sport que él usaba muy frecuentemente, que me lo traje y todavía lo conservo en mi poder (...).

Testimonio de Lucía Topolanski ante SERPAJ sobre detención en cuartel de Artillería N° 1, “La Paloma”: *Un hecho sobresaliente de ese período fue la muerte de un compañero sobre el cual nos estaban interrogando. Se trataba de Eduardo Pérez, detenido en mayo del 74. Nosotros, que no sabíamos qué estaba pasando, notamos que el clima del cuartel se estaba enrareciendo. En determinado momento mandan pintar uno de los calabozos: era donde había estado hasta ese momento este compañero, y lo pintaban para borrar todos los rastros... El mayor Gavazzo hace una recorrida por los calabozos acompañado de otro mayor, que era Rama. Allí nos dice que el mayor Rama se va a encargar de seguir con el interrogatorio a nosotras y nos hace una aclaración amenazante: “miren que aquí no murió nadie”. Esto nos confirmó lo que ya sospechábamos.*

Atribuido a: Integrantes de la Fuerza Aérea y del Ejército Uruguayo. Entre los interrogadores se mencionan en los testimonios al Mayor José Nino Gavazzo, Mayor Ernesto Rama (a) “Óscar 1”, “El Tordillo”, “El Gallego”, “Puñales”; Capitán Manuel Cordero (a) “303”, “Manolo”; Caps. Mouriño y Botti; Teniente Jorge Silveira (a) “Chimichurri”, “Pajarito”, “Isidorito”.

Casos conexos: Operativo represivo contra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) dirigido a los militantes que reingresaron al país desde Buenos Aires para reorganizar al movimiento en la clandestinidad.

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 10.05.1974.

Lugar: En el informe del Comandante del Ejército al Presidente de la República se señala como lugar probable de enterramiento los tubulares del Cementerio del Norte.

Hora: Noche.

Circunstancia: Fue llevado al Hospital Militar en estado de coma por las torturas recibidas y con graves problemas respiratorios a causa del estallido de una granada de gas que le fuera arrojada intencionalmente dentro de su celda.

Testigos: Adriana Castera, Waldemar Tarocco (detenidos).

Testimonios: Testimonio de Adriana Castera ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno (03.12.1986) sobre detención en “La Paloma”: *Yo fui detenida y llevada a Punta de Rieles, donde permanecí por mucho tiempo. De allí se nos llevaba al Regimiento de Artillería N° 1 en el Cerro, donde se nos interrogaba. En el mes de junio de 1974 en uno de los interrogatorios que se me hizo en el Regimiento de Artillería N° 1, el mayor Nino Gavazzo me manifestó “matamos a uno”, inmediatamente me pregunta: “vos conocías al gordo Marcos”, diciéndole yo que no. Cuando regresé a Punta de Rieles pregunté a mis compañeras si conocían al gordo Marcos, diciéndome que el mismo era Eduardo Pérez.*

Testimonio de Waldemar Tarocco ante IELSUR (1985) y Familiares de Detenidos Desaparecidos (2001) sobre estadía en el Hospital Militar: *Luego de mi detención el 3 de mayo, soy prisionero en Boiso Lanza y a los pocos días soy trasladado al Hospital Militar donde recibo atención médica por lesiones que me provocaron durante la tortura a la que fui sometido. Estando allí reconozco la voz de Eduardo Pérez. Yo estaba ubicado en las celdas individuales, con puertas de rejas cuyas ventanas daban hacia la calle Jaime Cibils. Estaba en la celda N° 1, y la noche en que reconozco a Pérez me trasladan a la N° 2 y a Pérez lo alojan en la N° 1.*

Apenas llegado, en un momento de lucidez dice: “Soy Eduardo Pérez...tengo un hijo de un mes, Martín...soy trabajador de Salto”. Pérez muere esa misma noche. Pude apreciar que el enfermero entraba a la celda donde se encontraba y salía con una toalla ensangrentada. No vi que se le practicaran otro tipo de curaciones. Sólo ingresaba el enfermero y lo limpiaba con la toalla. Murió

en el correr de esa noche del 10 de mayo de 1974. Esto lo pude confirmar ya que al día siguiente un soldado que estaba de guardia me comenta que había muerto un prisionero. Le pregunto por los rasgos físicos del muerto y coincidían con los de Pérez. El soldado luego de confirmarlos se arrepiente de haberme dado esa respuesta y me dice que no “que en realidad era flaco, etc.”. Luego de retirar el cuerpo del lugar debieron proceder a baldear la celda porque estaba totalmente ensangrentada.

Testimonio de María Elena Curbelo ante IELSUR: Estaba internada en el Hospital Militar. Recuerda que un día del mes de mayo de 1974 trajeron a un hombre en una camilla. Pasaron con el frente al pabellón de mujeres y alcanzaron a verlo. Se trataba de un hombre corpulento, y tenía la cara muy congestionada. No lo dejaron en el pabellón de hombres (que estaba situado frente al de mujeres) sino que lo llevaron al celdario del piso superior. Al día siguiente se enteraron por un soldado de que había muerto, y el mismo soldado mencionó que lo llamaban Marcos.

Atribuido a: Mayor José Nino Gavazzo, 2º Jefe del Grupo de Artillería de 105 milímetros N° 1.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹².

PÉREZ SILVEIRA: Eduardo (a) MARCOS.-

Céd. Ident. 235823

Pasaporte

C. Cívica

C. Id. Interior

Ocupación

Organización (M.L.N.)

FALLECIDO

Domicilio Matto Grosso N° 5715.-

Datos Personales

OBSERVACIONES

30/1/976: Según Parte Especial de Información No. 40/75 de O.C.O.A., figura como integrante responsable del Sector militar de la zona 3.- Había quedado como integrante de la C.P. después de las caídas de mediados del año 1973, al formarse las ZONAS, viajó a Bs. As. a realizar un curso en la Escuela de Cuadros.- Mientras estuvo en Bs. As., se hizo cargo del Sector Militar por un mes aproximadamente, P.L. (a) El C.- Además bancaba un grupo integrado por familiares de presos políticos, que tenía la responsabilidad de hacer llegar a los detenidos en los distintos penales información y dinero.-

Ver Asunto 1-2—1-(8-19).hc. 2/II/976: Referente a la anotación que antecede, como consecuencia de las caídas de los integrantes de la C.P., pasa a hacerse cargo de la misma junto a A.B.S.- Ver Asunto 1-2-1-(10-19).hc.-

MICROFILM – AGOSTO 1977

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

13/5/978:- “Correo Tupamaro” Nos. 4-5, agosto-setiembre/976.-Se le menciona como detenido, torturado, encarcelado y muerto a balazos por sus aprehensores.-(Se le nombra Eduardo Pérez (a) “Marcos”). ASUNTO 1-4-3-30.-apm.-

ABRIL 1983 – REVISADO R 41

DICIEMBRE 1988 – REVISADO R 52

REV. 1999 N° 171

18/12/2001.-Según dio a conocer la COMISIÓN PARA LA PAZ creada por el Pte. de la República, fue esclarecida la causa de su desaparición. Fue muerto por torturas en el Grupo de Artillería Antiaérea N° 1.-(Ver “El Observador” del 16/11/2001, pág. 3 y “La Rep.” del 18/11/2001, pág. 3).-

¹² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

BULTO NRO.

712.- (JOM).- 3/7/03.-Según INFORME FINAL de la "Comisión para la Paz" sus restos habrían sido enterrados en dependencias de las Fuerzas Armadas. Muerto después de 1974.- (Diario Oficial Nros. 26.242 del 25/4/03, pág. 49-A).- (BULTO NRO. 712) (JOM).-

Informes militares

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional¹³. Índice de datos sobre detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: PÉREZ SILVEIRA, EDUARDO

Profesión: ELECTRICISTA

Céd. de Id.: 593620

Domicilio: Calle Uruguay 2711-Salto

Fecha de Nacimiento: 19131050

Lugar de Nacimiento: Salto

Otra familiaridad:

Con: Castellini Jardin, Griselda Manuelita

Fecha del hecho: 1973/04/20

Griselda Castellini es novia de Eduardo Pérez

Amigo/a de: C.T., J.I.

Fecha del hecho: 1973/05/07

Varios: Castellini Jardin, Griselda Manuelita; H.S., J.I.

Fecha del hecho: 1977/12/02

Detalle: Vivió con E. P. y G. Castellini, en casa que compró con dinero de la organ.

Dirección: Barrio Aparicio Saravia 3245

Varios: A.V., L.B.; S.L., J.H.

Fecha del hecho: 1973/08/00

Detalle: Integrarían en la fecha el Comité Ejecutivo del M.L.N.

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centro de detención

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenido, su muerte se produjo el 10 de mayo de 1974

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Que sus restos cremados fueron arrojados al R. de la Plata (zona P. de la Arena)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

10.04.1973. Batallón de Infantería N° 7¹⁴

Parte Especial de Informaciones N° 12/973

I- EVALUACIÓN: A-1

(...)

13 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

14 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 826_2066.

El sedicioso (a) MARCOS, Comando de la Columna 7 es EDUARDO PEREZ SILVEIRA, Fichado en ésta (E-308), oriental, soltero, nacido el 13 de octubre de 1950, en Salto, Cédula de Identidad N° 59.352 (Salto), domiciliado en Salto en casa de sus padres, calle URUGUAY N° 2711.

- DATOS COMPLEMENTARIOS:

- En el año 1968 hizo 5to. año de UTU (Escuela Industrial) en la especialidad de ELECTRICIDAD, desde fines de ese año desarrolla su actividad en ciudad MONTEVIDEO, viajando a SALTO periódicamente a visitar a sus familiares y en oportunidades de regresar a MONTEVIDEO, lo acompaña un hermano, en esa almorzaría en "CASA DE SALTO", donde estaría vinculado a N.M.S., también concurriría a la Sede de los BOYS-SCOUTS.-

(...)

ULTIMA INFORMACIÓN:

- Entre los días 31 de marzo/73 y 1° de abril /73, habrían concurrido en ésta a casa de los padres de (MARCOS) de visita, sin confirmar. Se prosiguen averiguaciones al respecto.

(...)

A MARCOS se lo espera en ésta para Turismo.

(...)

El Jefe Bn. I.7.-

Tte. Cnel. Ruben J. González

COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

Reservado / 7951

Comando General del Ejército

Estado Mayor del Ejército

30 Abril 1974

ML - 95

PARTE PERIÓDICO DE INFORMACIÓN 131

ANEXO N° 2: Organización y funcionamiento del MLN (...)

I. Generalidades: (...)

II. JCR

Firmado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército

Gral. Dardo B. Grossi (Firma).

Auténtica el Jefe del Departamento II (E-2) del EME

Cnel. Ángel D. Barrios (Firma).

Apéndice

INTEGRANTES DEL ZONAL 2

Hippie CARLOS JULIO MACADO

INTEGRANTES DEL ZONAL 2 (Logística)

Camilo WASHINGTON BARRIOS

Tania E. R. (detenida)

Betty SILVIA REYES (muerta)

Andrea LAURA RAGGIO (muerta)

Silvia DIANA MAIDANIK (muerta)

INTEGRANTES DEL ZONAL 3

Gordo Marcos EDUARDO PÉREZ SILVERA (detenido)

COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO. E.M.E.¹⁵

PARTE PERIÓDICO DE INFORMACIÓN

¹⁵ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Nº 5/974

RESERVADO

7. ACTIVIDADES SUBVERSIVAS (pág. 21)

c.- Actividades Varias

(...)

05 MAY . –En horas de la mañana, es allanado un local ubicado en Rambla REPÚBLICA DE MÉXICO No. 5515. Dicho local pertenecía a la Comisión Política y había sido adquirida por la organización en 40 millones de pesos. El allanamiento resulta negativo, sabiéndose que sirvió de alojamiento a los sediciosos A.V. alias “T.” y G.A.R. alias “J.” y sus respectivas compañeras e hijos.

Se deja ratonera.

-A la hora 14.30 se detiene en un contacto en la vía pública a EDUARDO PÉREZ SILVEIRA alias “MARCOS”, responsable militar de la Zonal 3.

-A la hora 17.30 llegan al local de Rba. de MÉXICO 5515 dos NN en un vehículo PEUGEOT, los mismos no llegan a entrar y se retiran del lugar. Dada la voz de alto, se hace fuego sobre ellos, resultando herido uno de los NN. Posteriormente en el Hospital Roosevelt es internada una niña presentando herida leve de bala (viajaba en el vehículo con los NN que huyeron).

-Posteriormente es localizado el vehículo en BOLIVIA Y LOMBARDÍA con muchas manchas de sangre y documentación y presentando varios impactos de bala. (...).

Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa¹⁶.

S.I.D.

Dep. I Secc. I

Sub- Secc A/N

Ficha No. ____ Confec.

Ficha confeccionada el día 16/3/1973

116339-3

Fs. 1.

Apellidos: PÉREZ SILVEIRA (1)

Nombres: Eduardo

Alias “JOAQUÍN” o “MARCOS”

Documentos: C/C: C.I.: 59.362- Salto

Otros doc.

Nacimiento: 13 de octubre de 1950 (5) Lugar: Salto (6)

Domicilio: Calle Uruguay 2711 (casa paterna) 7- Salto (8)

Profesión u Ocupación:

Lugar: Cargo:

Ideología Política: Clasificación:

Datos complementarios: Soltero.

116339

Fs. 2

Fecha Documentos

11/8/972 D. 2861

Antecedentes a registrar

Es reclutado para la organización extremista por (...) ANICETO. (J)

5/4/1973 D. 638

Indica 1 y 2. Pág. 4. También lo conoce (...) los dos son salteños, actuó en la zona 2 del Collar con el alias de “Joaquín” (era cobertura del local “CORONILLA”, en la ciudad de Las Piedras en la cuál actuaba como peón). La cros. de Marcos es legal,

16 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 302_1193.1984 a 302_1195.1984.

		<i>es salteña y (...) la conoce. Vivió en la casa de Salto.- (OO)</i>
5/4/1973	D. 638- Hoja No. 5	<i>Descripción física: cabello negro, grueso, tiene un “huevo” encima de la ceja izquierda, tiene acento de hombre de campaña. Sería Comando del COLLAR.- (OO)</i>
20/4/973	D759 PEI	<i>En el año 1968 hizo 5to. año en la UTU, en la especialidad Electricidad. Desde fines de ese año desarrolla su actividad en Montevideo, viajando periódicamente a Salto, visitando a sus familiares. A veces es acompañado de regreso a Montevideo, por su hermano. Allí almorzaría en “CASA DE SALTO”, donde estaría vinculado a (...) también concurría a la Sede de los Boys- Scouts.- Su novia es GMCJ (a) Negrita. Entre el 31/III/73 y 1/4/973 habrían visitado a la familia</i>
116339		<i>Fs. 3</i>
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
16/6/1973	D. 1453 PEI	<i>del mencionado en Salto. Sería esperado de visita nuevamente para Turismo. (J). Indica (8) a (10). Buscado por ser Comando de la Columna 7 del MLN.- Está relacionado con el sedicioso procesado (...) (C.C.)</i>
Agosto/73	Inf. Direc.	<i>Presumiblemente sea integrante del Ejecutivo junto a Pedro E. Lerena Martínez, Luis Bolívar Alemañy Vilas y Jorge Hugo Selves (...). Actualmente actuaría con el alias de “Marcos” (bb).</i>
10.9.73 del	2822	<i>Integrante de la Dirección Intermedia. Col. 7 MLN (Tupamaros). (DD).</i>

Observaciones

1973. A mediados de ese año parte para Chile.

00.02.1974. Se traslada a Argentina y, finalmente, reingresa al Uruguay. En este año se registran caídas de militantes del MLN que retornaron al país clandestinamente.

05.05.1974. En el marco del operativo represivo en el que cae Eduardo Pérez Silveira, las Fuerzas Conjuntas allanan la casa sita en Rambla República de México N° 5515, comprada por el MLN para usarla como vivienda de miembros de la dirección. Incautada por las Fuerzas Armadas, en dicha casa funcionará el centro clandestino de detención conocido como “Casa de Punta Gorda”, “300 Carlos R” o “Infierno Chico”.

07.05.1974. Es detenida su compañera, Griselda Castellini por efectivos del Grupo de Artillería N° 1 “La Paloma” (Cerro) y recluida en el Establecimiento Militar de reclusión N° 2 “Punta de Rieles” (desde el 02.09.1974 hasta el 14.01.1983).

Gestiones

Denuncias

16.09.1985. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Acta N° 27, Fojas 824-828. 22.07.1985, Tomo II, Acta N° 18, Fojas 629-631. Ficha de identidad. Tomo IV, Fojas 446.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

31.12.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno. «Manera Adrián por Eduardo Pérez. Denuncia». Ficha. P/729/85.

01.06.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 1614/M/87. Adrián Manera presenta escrito solicitando le sea notificado el acto administrativo relativo a los artículos 3 y 4 de la ley 15848.

03.06.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno. Oficio N° 1751. El Juez, Dr. Hipólito Rodríguez Caorsi eleva a la Presidencia de la República actuaciones presumariales tramitadas ante su sede a los efectos de la aplicación del art. 4° de la Ley 15848.

11.06.1987. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 700 a la Presidencia de la República. Adjunta Oficio N° 1751 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno.

16.06.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 1853/SCJ/87. Mensaje N° 700, adjunto Oficio N° 1751 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno.

09.07.1987. Presidencia de la República. Mensaje N° 20 en respuesta a la Suprema Corte de Justicia. Comunica que los hechos referidos en la denuncia están comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 15848.

09.07.1987. Presidencia de la República. Mensaje N° 20 -B al Ministerio de Defensa Nacional para que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo al art. 4° de la ley 15848.

14.07.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Encomienda la investigación del caso al Fiscal Militar de 2° Turno, Cnel. Héctor Borgato (concluida por el Cnel. José Sambucetti ante fallecimiento del fiscal anterior).

27.07.1987. Suprema Corte de Justicia. Comunica al Señor Juez Letrado en lo Penal de 10° Turno que la Presidencia de la República considera los hechos investigados comprendidos en el art. 1° de la ley 15848.

01.09.1987. Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). Informa su posición ante la opinión pública respecto a los casos de Eduardo Pérez y de Amelia Sanjurjo: *El Ministerio de Defensa Nacional encomendó recientemente al Cnel. Héctor Borgato la investigación de las desapariciones en nuestro país de Eduardo Pérez y Amelia Sanjurjo. El mismo nos solicitó que enviásemos a la Fiscalía militar toda la información que poseemos sobre ambos casos.*

Las razones por las cuales no accedimos a similar solicitud del Cnel. Sambucetti en los casos de desaparición de Fernando Miranda, Félix Ortiz y Omar Paitta siguen hoy vigentes. En su momento, entregamos la información a los órganos competentes: Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Poder Judicial y Organismos Internacionales. Por otro lado, ya hemos expresado que la Justicia Militar no nos ofrece las mínimas garantías de imparcialidad e independencia. Esta consideración ha sido recientemente reafirmada por las conclusiones de los casos mencionados a que arribó el Cnel. Sambucetti: “Los desaparecidos nunca fueron detenidos por las Fuerzas Conjuntas”.

A pesar de ello, creemos que es necesario dar a conocer a la opinión pública parte de la información que poseemos sobre ambos casos. Numerosos testimonios realizados por ex-detenidos prueban que ambos fueron detenidos por las FF.AA. y torturados en unidades militares. (Adjunta datos de Eduardo Pérez).

14.10.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente M.D.N. 87-068862. Informe del Fiscal Militar de 2° Turno sobre las resultancias de la investigación. Conclusión: *no es posible considerar probado que el ciudadano Pérez haya estado detenido en una unidad militar, ni mucho menos que haya fallecido en ella como consecuencia de la acción de persona o personas determinadas.*

Respuesta al Sr. Fiscal Militar del Comando General del Ejército (CGE) sobre calabozos existentes dentro del Grupo de Artillería N° 1 utilizados en 1974 (fs. 120): *Se contesta que se realizaron en la Unidad mencionada en los últimos años una serie de modificaciones edilicias, particularmente en las zonas que ocuparon las Salas de Disciplina (calabozos), donde antiguamente también había depósitos. Que las dimensiones de los “calabozos” serían de m. 2.80 x 1.70. Que en cuanto al efecto producido por la explosión de una granada de gas; sobre las cosas no produce ningún efecto*

y en cuanto a las personas, depende de una serie de factores como ser corrientes de aire, aberturas abiertas o cerradas, etc.; pero que son imposibles de precisar por no existir ningún caso conocido.
Respuestas al Sr. Fiscal del testigo, Tte. Cnel. (en situación de retiro) José Nino Gavazzo (Acta N° 13, 5 de octubre, 1987, fs. 83).

Pregunta.- Diga si recuerda donde cumplía Ud. funciones en el mes de mayo del año 1974.

Contesta. Sí señor lo recuerdo, desempeñaba el cargo de Segundo Jefe del Grupo de Artillería de 105 milímetros N° 1.

P.- Diga si conoció al Sr. Eduardo Pérez militante del MLN y Amelia Sanjurjo, militante del Partido Comunista.

R.- No lo recuerdo.

P.- Diga si sabe que Eduardo Pérez haya sido detenido en los primeros días de mayo de 1974 por integrantes de las FF.CC. y en días posteriores haya sido trasladados a Boiso Lanza, al Grupo de Artillería N° 1 y al Hospital Militar.

R.- Desde que las Fuerzas Armadas se hicieron cargo por disposición del Poder Ejecutivo de la Guerra antisubversiva hasta mi pase a situación de retiro participé permanentemente en el primer escalón de combate en dicha guerra siempre encuadrado bajo las órdenes de los mandos militares y por lo tanto toda información referente a operaciones de combate no puede ser revelada por el suscrito.

P.- Diga si Ud. interrogaba a personas detenidas por las FF.CC. en el marco de tareas antisubversivas.

R.- Respondo de la misma manera que la pregunta precedente.

P.- Diga si sabe que Eduardo Pérez haya fallecido en una dependencia militar, en el mes de mayo de 1974, y en caso afirmativo, cuál habría sido la causa de su fallecimiento.

R.- Respondo de la misma manera que la pregunta precedente.

P.- (...) Narre pormenorizadamente todo lo que se refiera a dichas imputaciones (SERPAJ y Comisión

Investigadora Parlamentaria) (...).

R.- Todas las acusaciones son falsas.(...).

P.- Tiene algo más que agregar.

R.- Que sí señor, que en la respuesta a la pregunta N° 3 deseo expresar que toda información referente a operaciones militares debe ser contestada por los mandos correspondientes. (...).

14.10.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Remite investigación del Fiscal Militar a la Presidencia de la República.

14.10.1987. Secretaría de la Presidencia de la República. Toma conocimiento de lo actuado y devuelve los antecedentes al Ministerio de Defensa Nacional a efectos de que se notifique al denunciante.

22.10.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Da vista de las actuaciones y conclusiones al denunciante Sr. Adrián Manera.

10.11.1987. Ministerio de Defensa Nacional. Se archiva el expediente.

22.12.1987. Presidencia de la República. Expediente N° 8704386. Manera, Adrián presenta escrito, adjuntando certificado del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10° Turno, justificando su denuncia sobre desaparición de Eduardo Pérez.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Eduardo Pérez Silveira.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO N°*

3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo EDUARDO PÉREZ SILVEIRA (C.I. N° 59.362 del Departamento de Salto), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

a. Fue detenido el 5 de mayo de 1974 y llevado en primera instancia a la Base Aérea de Boiso Lanza; después fue trasladado al Batallón de Artillería N° 1.

b. En esta última unidad militar fue intensamente torturado y, a raíz de ello, fue derivado el 9 de mayo de 1974 al Hospital Militar, ya en estado de semi inconsciencia, con severos problemas respiratorios.

c. Fue alojado en la celda N° 1 del 1er. Piso del Hospital Militar, donde falleció en la noche del 10 de mayo de 1974, sin recibir asistencia médica y sólo atención de enfermería.

2. Sus restos -según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados sobre fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos enunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

18. Eduardo Pérez Silveira

Fue detenido el 5 de mayo de 1974, inicialmente fue trasladado a la Base Aérea de Boiso Lanza y posteriormente conducido al Grupo de Artillería No. 1.

Falleció en la noche del 10 de mayo en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (Hospital Militar), afectado por severos problemas respiratorios que se originaron al haberle sido arrojada una granada fumígena dentro de su celda por razones que se desconocen.

No se pudo establecer fehacientemente donde fueron enterrados sus restos, aunque resulta, del análisis de la información manejada, la presunción de que los mismos hayan sido enterrados en los tubulares del Cementerio del Norte.

08.08.2005. Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.

PÉREZ SILVEIRA Eduardo

Se carece de información

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. "Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

14.09.2005. Poder Legislativo. Asamblea General. Se aprueba la Ley N° 17894: Declárense

ausentes por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Sepultura:

QUINTEROS ALMEIDA, Elena Cándida¹⁷

Datos personales:

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: 1.072.905.

Credencial Cívica: AZA 21.349.

Individual dactiloscópica:

Lugar de Nacimiento: Montevideo.

Fecha: 09.09.1945.

Edad: 30 años.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casada.

Hijos:

Domicilio: Ramón Massini 3044.

Estudiante: Magisterio.

Ocupación: Maestra.

Alias:

Militancia: Organización Popular Revolucionaria “33 Orientales” (OPR “33”), Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Dirigente de la Asociación de Estudiantes de magisterio (AEM), Federación Uruguaya del Magisterio (FUM), Convención Nacional de Trabajadores.

Detención

Fecha: 24 o 26.06.1976.

Lugar: En su domicilio, Ramón Massini 3044, Montevideo. Uruguay.

Hora:

Reclusión: Jefatura de Policía de Montevideo, Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), Departamento N° 5; Centro clandestino de detención «300 Carlos» o «Infierno Grande» o «La Fábrica» en el Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA) situado a los fondos del Batallón de Infantería Mecanizada N° 13, en Av. de las Instrucciones.

Circunstancia: Elena Quinteros se encontraba detenida en el Departamento N° 5 de la DNII, cuando logra convencer a sus captores de que los conduciría a un “contacto” (un punto de encuentro con un compañero de militancia) en Bulevar Artigas y Palmar, cerca del edificio de la Embajada de Venezuela. La trasladan bajo custodia y aproximadamente a las 10:00 a.m. arriban. Al acercarse al lugar de a pie, comienza a correr y desde un jardín lindero salta hacia el predio de la Embajada pidiendo asilo y gritando su nombre y profesión. Tras ella iban los funcionarios policiales de custodia que invaden la sede diplomática. Cuatro jóvenes uruguayos que se encontraban allí en calidad de refugiados observan el episodio mientras que el Consejero y el Secretario de la Embajada tratan de impedir que se la lleven. Los agentes policiales finalmente alcanzan a detenerla. Al sacarla del predio de la Embajada es conducida a un vehículo (Volkswagen verde) y a unas pocas cuadras la transbordan a una camioneta del ejército.

Testigos: Frank Becerra y Baptista Olivares (funcionarios diplomáticos venezolanos), Enrique Baroni, Miguel Millán y Alberto Grille Motta (exiliados en la Embajada de Venezuela, militantes de la UJC fugados de su lugar de detención en el Cilindro Municipal), Alba Coronel (esposa de Alberto Grille).

Testimonios: Testimonio de Alberto Grille:¹⁸ *Yo, Alberto Grille Motta, (...) declaro ante quien pueda interesar: -que estando asilado en la Embajada de Venezuela en Uruguay junto a mi esposa Alba Coronel García, y a los Sres. Enrique Baroni, Miguel Millán y Federico Falkner; se produjo un incidente en la sede de dicha Embajada en la que al parecer resultó secuestrada la Sra. María Elena Quinteros.*

-Que ese incidente se produjo, el día 28 de junio de 1976 en horas de la mañana, en momentos en

¹⁷ Legajo COMIPAZ N° 51.

¹⁸ Legajo COMIPAZ N° 51.

que oímos gritos y vimos a numerosos funcionarios correr hacia el exterior.

-Que Enrique Baroni, quien había subido al primer piso, vio sacar por la fuerza a una mujer joven por un hombre que él me dijo identificó como un policía a quien apodaban Cacho (...).

-Que a los pocos minutos el Secretario de la Embajada Dr. Baptista y el Consejero Cordero se nos apersonaron, informándonos que en ese momento se había producido un incidente en el que había sido secuestrada por la fuerza de los jardines de la embajada una joven que había reclamado asilo político.

Testimonio de Julio Ramos, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Venezuela en Uruguay. Radiograma enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela¹⁹: Montevideo, 28 de junio de 1976: *De ser violada la Embajada, Policía penetró Sede y sacó violentamente a una dama que solicitaba asilo. Policía maltrató Consejero. Acabo formular protesta ante el Gobierno, reclamando la señora y pidiendo castigo policía. Seguiré informando. Ramos.*

Radiograma de la Embajada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela²⁰ (30.06.1976): (...) *el día 28 de junio de los corrientes a las 10 de la mañana, la Tercera Secretaria Pizani al oír los gritos espantosos de una mujer pidiendo auxilio, corrió al balcón y al momento llamó a los compañeros de trabajo: “Corran que pasa algo, hay una mujer gritando”.*

De inmediato el personal de la Misión corrió al balcón menos el Consejero Becerra, quien atinó a bajar y vio a un hombre tomando a una mujer por los cabellos la cual gritaba desesperadamente: “Embajador ayúdeme, asileme, asileme”. También vio a un Volkswagen verde que a contra mano se instaló a las puertas de la Embajada en donde por la fuerza y peleándose con el Consejero Becerra quien trataba de impedir que fuera introducida en el automóvil, fue rechazado por el hombre. Entonces el Secretario Baptista, tomando a la mujer por los brazos y forcejeando tratando de retenerla y que no fuera introducida en el automóvil también fue violentamente rechazado.

Ni el Consejero ni el Secretario pudieron hacer absolutamente nada puesto que el auto estaba en marcha, con la puerta derecha abierta y las piernas de la señora hacia afuera y con un policía encima dio orden de salir tirando el auto contra los funcionarios, que estuvieron a punto de ser arrollados. Esto fue contemplado impunemente por los dos policías de guardia de la Embajada (...).

Atribuido a: Según testimonios, la detención en el predio de la Embajada estuvo a cargo de Ruben “Cacho” Bronzini Píriz, integrante de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), Departamento N° 5 (Agente de 2da. en 1974; En comisión a G.E. (Grupos Especiales) el 01.10.1974 bajo el mando del Subcomisario Miguel Ángel Míguez; Agente de 1ª en 1977).

Radiograma de la Embajada de Venezuela (30.06.1976): (...) *Varios testigos oculares coincidieron en que una de las personas que cometieron la agresión se llama “Cacho” y trabaja en el Departamento 5 de la Inteligencia Militar, en donde el Comisario Pablo Fontana es el Jefe, quien al principio simuló no conocer al referido «Cacho», pero ante la evidencia de que el mismo había sido plenamente identificado, manifestó que sí conoce al individuo pero que es un funcionario ejemplar y que por tanto no cree que haya participado en el mencionado atropello.*

Otros participantes, según testimonios: Oficial Albert, Comisario Márquez de la DNII (Departamento N° 5), María Servero (integrante de la Policía Femenina), Mayor Victorino Vázquez (a) “La Víbora”, Capitán Jorge Silveira (a) “Siete Sierras” (OCHOA).

Casos conexos: “Operación Morgan”, operativo represivo a gran escala desatado desde el 20.10.1975 contra el Partido Comunista (PCU) y también contra el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Serán detenidos y desaparecidos en el contexto de dicha operación los militantes comunistas: Carlos Arévalo, Juan Manuel Briebe, Julio Correa, Eduardo Bleier, Horacio Gelós Bonilla, Otermin Laureano Montes de Oca, Ubagesner Chaves Sosa y Julio Escudero.

Desaparición

Fecha: Posiblemente 00.11.1976 según Informe del Comandante en Jefe del Ejército al Presidente de la República.

¹⁹ Ídem.

²⁰ Ídem.

Lugar: Centro clandestino de detención “300 Carlos” que funcionaba en el Servicio de Material y Armamento (SMA), en el predio del Batallón N° 13.

Hora: Fecha posible: 00.11.1976 (según el Informe del Comandante en Jefe del Ejército al Presidente de la República).

Circunstancia: Es sustraída por la fuerza de la Embajada de Venezuela, llevada al “300 Carlos”, torturada durante más de tres meses y finalmente ejecutada.

Testigos: Nilka Regio, Alma Becerra (detenidas en el “300 Carlos”), Julio Omar Stella Curbelo (ex funcionario policial).

Testimonios: Testimonio de Nilka Regio (26.03.1985)²¹: *Me llamo Nilka Regio (...) Quiero testimoniar que, estando detenida en el cuartel N° 13 de Infantería (...) desde el 8 de julio de 1976 al 10 de agosto del mismo año, pude sentir como era torturada Elena Quinteros, a la que conocía personalmente. Cierta día la vi, cuando estaba sentada en una silla separada del grupo de las demás detenidas, no quedándome duda alguna de que Elena Quinteros se encontraba en el mismo cuartel.*

Testimonio de Julio Omar Stella Curbelo ante el Sr. Juez Letrado (suplente) en lo Penal de 1er. Turno (04.11.2003): *Yo ingresé en el año 1969 en la Metro y estuve hasta el año 1987 (...). Ella estuvo detenida en el Departamento de Inteligencia 5 de la Calle Maldonado, ella estuvo detenida varios días, no sé cuántos, los nombres que más sonaban y tuvieron que ver con ella en la faz policial fueron el Cacho Bronzini, un Oficial De León y no es nada raro que hayan estado los de la Metro que estuvieron todos en el problema: Ricardo Medina y José Felipe Sande Lima. Esa gente trabajaban tipo comando, pero Elena estuvo detenida ahí y después pasó al 13 de Infantería. (...) Una tardecita fui como chofer al 13, fuimos al galpón, yo llevaba a Sande y a Medina, estaba lloviendo, cuando salieron de ahí dijeron que “Elena ya no les iba a causar más problemas”. Yo no vi el tanque pero los soldados comentaban que de allí se escuchaban unos gritos terroríficos.*

Testimonio del Dr. Carlos Ramela (Coordinador de la Comisión para la Paz) ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal del 1er. Turno (09.05.2003): *Antes del episodio de la Embajada, Elena estuvo detenida en el Servicio de Material y Armamento (SMA) del 13, siendo trasladada nuevamente al SMA del 13 luego de los sucesos del 28 de junio. Puede afirmarse que estaba con vida en las siguientes fechas: 4 de agosto, 10 de agosto, 25 de agosto. La información obtenida indica que la ejecutaron con un disparo de un arma de fuego en los predios del SMA.*

Atribuido a: Integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA).

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Prontuario 492²².

QUINTEROS ALMEIDA de DÍAZ:-Elena Cándida.-(a) «CLAUDIA», «BLANCA» 00512

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Céd. Id. 1.072.905.- C. Cív.

Pron. Ident. Crim. No. 223.182

Pasaporte Cpta. Asunto

Cédula de Ident. del Interior

Ocupación Magisterio.-Estudiante de Humanidades.-

Organización Terrorista del M.L.N. “Tupamaros”. Federación Anarquista del Uruguay (F.A.U.).- P.V.P. (Partido por la Victoria del Pueblo)

Domicilio Municipio No. 3287 (en 1967).-Calle Carreras Nacionales No. 4042.-(Octubre(1969)).- Escalada No. 4101.-(1972).-

Datos Personales Nacida en Montevideo (Uruguay) el día 9 de setiembre de 1945; hija de Roberto Luis y de María del Carmen; casada con José Félix Díaz Berdayes.-

Fecha de iniciada: 20 de noviembre de 1967.-

OBSERVACIONES

²¹ Ídem.

²² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

16/XI/967: Detenida en averiguaciones por su vinculación con Gustavo Inzaurrealde (ver ficha de éste). Actúa en el magisterio; el día 17 de noviembre fue puesta en libertad por orden del Sr. Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno.-ap.-31/X/969:-La causante es detenida por personal de la Dirección de Información e Inteligencia, el día 22 de octubre de 1969, posterior al allanamiento efectuado en la finca de la calle Calderón de la Barca N° 1953, domicilio ocupado por C.H.M.C. y su compañera A.G.R., a quienes la misma se encontraba vinculada y a cuya finca concurría conjuntamente con su novio José Félix DÍAZ BERDAYES (Ernesto), donde recibían enseñanzas sobre explosivos y confección de los mismos.- En la mencionada finca había instalado un Laboratorio para la fabricación de artefactos explosivos.- Posteriormente la causante fue procesada por el Juez Ldo. de Instrucción de 1er. Turno, por el delito de "Asistencia a la organización

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

Terrorista del M.L.N. "Tupamaros".-Se establece que la causante en el año 1966, fue dirigente del Magisterio; que en el año 1968 fue dirigente estudiantil de la Facultad de Humanidades; que en la actualidad se desempeña como Maestra.- (Oficio No. 985/969 del Dpto. de Inteligencia y Enlace de fecha 27 de octubre de 1969).-lac.-Con fecha 16 de octubre de 1970, la causante fue liberada.-lac.-25/1/971:-según manifestó (...), en acta que le fuera tomada en el Dpto. de Inteligencia y Enlace, el día 14/XI/967, la causante es un elemento que simpatiza con la línea política de la "Federación Anarquista del Uruguay" (F.A.U.).-lac.-26/IX/972:-Detenida en averiguación por la Seccional 12ª (Memorándum N° 881).-om.-14/12/972:-Por resolución de O.C.O.A. s/n y s/f se informa que se halla detenida en dependencia de la Fuerza Aérea U.S.A.M.C.B.L.-am.-24/VI/975:-Por resolución del Consejo Nacional de Educación de 21/I/975, fue destituida de su cargo.-Carp. de Asunto 6500.-lac.-12/II/76.-Ref. anotación de fecha X/969 ver Asunto No. 1-1-3-4.-Ibm.-26/IV/976:-Se informó a OCOA, por Memo. 1135/976.-rb.-Se establece que la titular no es integrante del M.L.N. sino de la O.P.R. 33.-WD/cri.-28/3/1977:-Se establece que en 1976 llevó a M.G.P.A. a su domicilio la suma de \$ 500 para asistir a familiares de compañeros presos, tal como había prometido días antes a la destinataria José Félix Díaz Berdayes.- Acta No. 2546 tomada en octubre de 1976 (...).-(Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.). ASUNTO 2-1-2-81.-apm.-7/5/1977:-En 1976 estaba a cargo de G.S.S. y de su madre H.S., a las que brindaba asesoramiento sobre el "Partido por la Victoria del Pueblo", tarea para la que había sido

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

designada por José Félix Díaz Berdayes.-Acta No. 2064, tomada en setiembre de 1976(...).-(Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.). ASUNTO 2-1-2-81.-apm.-

MICROFILMADO

17.3.78:-Por el Boletín N° 63 de GRISUR (Grupo de Información y Solidaridad uruguayo), establece que la causante, detenida el 29.6.976 en la Embajada de Venezuela -procedimiento que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país- ha sido vista con vida en la unidad militar donde se la mantiene recluida.-ASUNTO 1.4.10.35.-RHM.-27/3/78.-Figura en un panfleto del P.V.P. fechado en enero de 1978.-ASUNTO No. 1-6-10-8.-wftm.-24/5/978:-Hoja suelta del P.V.P. fechada en enero 1978.- En la misma se expresa que el 1/2/78 se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.-Las denuncias contra nuestro Gobierno serán tratadas por el plenario del organismo.- La sesión tendrá lugar a partir del 27/2/78 aproximadamente.-En dicha hoja se exige una respuesta sobre el destino de la titular, secuestrada en la Embajada de Venezuela en Montevideo en junio de 1976.- ASUNTO 1-6-10-10.-apm.-15/5/978:-Hoja suelta del P.V.P. fechada el 10/2/78.-En la misma se expresa que recientemente en Venezuela, el Senado hizo una declaración exigiendo explicaciones sobre la titular, secuestrada en Montevideo.-ASUNTO 1-6 10-11.-apm.- 25/5/978:-Hoja suelta del P.V.P. fechada el 10/2/78.-En la misma se expresa que recientemente en Venezuela, el Senado hizo una declaración exigiendo explicaciones sobre la

titular, secuestrada en Montevideo.- ASUNTO 1-6-10-11.-apm.-30/5/978:- Referente a anotación de fecha 26/9/972 se establece según Mem. 110 del 28/9/972 de la Secc. 12ª. de Policía que es detenido en la intersección de las Avdas. José B. y Ordoñez y San Martín en momentos en que viajaban en un camión junto a 52 obreros los que se dirigían desde FUNSA al sindicato del Ferrocarril.-En una inspección al rodado se incautan gran cantidad de panfletos, los cuales incitan a la lucha de clases. Entre las personas detenidas se encontraba J.W.

HOJA N° 4

OBSERVACIONES

D.R., integrante del MLN.-La misma es sometida a la Justicia Militar de Inst. de 3er. Turno. Con fecha 29/9/972 se decreta su libertad por Orden Superior.- Se aclara que el número correcto del Memorándum mencionado en la anotación de fecha 26/9/972 es 831 (poco legible). Ver ASUNTO 3-1- 1-45.lyf.-26/X/978:-El diario venezolano "EL UNIVERSAL", publica una nota titulada "NUESTRAS RELACIONES CON URUGUAY", en la que se reproducen declaraciones del ex Embajador de Venezuela en nuestro País, Julio Ramos, y en la cual se hace mención de la titular.- Ver Asunto N° 14-4—152. (folio N° 3).-ni.-31/10/978:- "Compañero", periódico del P.V.P., No. 68 del

1978, pág. 7.-Bajo el título "Dónde están?", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Montevideo.- ASUNTO 1-6-10-21.-apm.-2/XI/978:-"Compañero", periódico del PVP No. 64 del 14/5/78.-Expresa que su madre, María del Carmen Almeida se encuentra en Venezuela haciendo gestiones por su persona.-Se recuerda que se trata de la joven maestra secuestrada por militares uruguayos luego de haberse asilado en la Embajada de Venezuela el 24 de junio de 1976, motivo por el cual el país rompió relaciones diplomáticas.-Se agrega que su madre entrevistó a Gonzalo Barrios, Presidente del Parlamento y a Peter Vaky Embajador de USA en Venezuela, candidato a Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, quienes le expresaron su solidaridad.- ASUNTO 1-6-10-14.-apm.-7/XI/978:-Boletín clandestino "Desde Uruguay" No. 7, Ira. quincena de abril de 1978, pág. 2.- Informa que su madre María del Carmen Almeyda Quinteros estuvo en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y entregó al Delegado uruguayo una carta solicitando noticias de la titular.-ASUNTO 2-4-3-191.-apm.- 16/XI/978:- Boletín clandestino "Desde Uruguay" No. 15, Ira. quincena agosto 1978, pág. 6.-Se reprodu-

HOJA N° 5

OBSERVACIONES

ce remitido publicado en el diario "El Nacional" de Caracas, Venezuela, el 28/6/78, solicitando su libertad.-ASUNTO 2-4-3-189.-apm.-27/XI/978:-Fotocopia de boletín clandestino "Desde Uruguay", No. 16, Se reproduce del diario "El Nacional" de Caracas (Venezuela) del 31/3/78, artículo titulado:-"La secuestrada de la Embajada en Montevideo-Mi hija desaparecida" "en 1976 ha aparecido en Uruguay y pido ayuda a Venezuela para rescatarla", en el que se brindan declaraciones de su madre María Almeida de Quinteros.-ASUNTO 2-1-19-65.-apm.-29/XI/978.- Según la Audición "QUINCE MINUTOS CON URUGUAY" por Radio MOSCÚ del 8-4-78, su madre ha hecho declaraciones en el diario "El Nacional" de Caracas denunciando que esta es víctima de torturas en su presidio de Uruguay.-Ver Cpta. de Asuntos No. 2-1-18-42.-Lbm.-4/XII/978.-Según la Audición "QUINCE MINUTOS CON URUGUAY" del 13-5-78, el Parlamento de Venezuela reclamó a las autoridades de Montevideo su libertad manifestando que fue secuestrada en el predio de la Embajada de aquel país.- Ver Cpta. de Asuntos No. 2-1-18-45.-Lbm.-20/XII/978.-"Compañero" del 1/10/78 bajo el título "Dónde está Elena Quinteros?" afirma que fue secuestrada de la Embajada de Venezuela y nombra a supuestos participantes del hecho.-1-6-10-23.- jra.-15/II/979: La Sec. 11ª informa por Memo. 1856 que una persona de nombre A.N.A.E. de G., entregó sobre dirigido a la flia. G.-A., conteniendo foto de la titular, en la que se lee su nombre y se exige su inmediata libertad y entrega al gobierno de Venezuela.-ASUNTO 2-4-3-220.-jra.-21/III/979:-"COMPAÑERO", órgano del PVP, correspondiente al 1/V/979.-bajo el título "Gestiones por la vida y la libertad de Elena Quinteros", se informa sobre la campaña

desarrollada

HOJA N° 6

OBSERVACIONES

por su madre en Venezuela.-ASUNTO No. 1-6-10-16 (folio No. 3).-ni.-20/8/979.-Mencionado como “desaparecido” en el documento “POLITICAL IMPRISONMENT IN URUGUAY” publicado por “Amnesty International”.-Ver Bulto N° 247.-jam.-24/8/979:-Audición “Quince minutos con Uruguay” que se propala por Radio Moscú.-Versión 116 del 5.XI.78.-Incluida en una nómina de “más de cien personas desaparecidas en Uruguay”, dada a conocer en un acto realizado en La Sorbona de París, en el cual se pidió el esclarecimiento de tales desapariciones.-Versiones oficiosas señalan que se hallaría detenida en un lugar secreto.-ASUNTO 2-1-18-107.-apm.-25/8/979:-Audición “Quince Minutos con Uruguay” que se propala por Radio Moscú.-Versión 118 del 2-12-78.-Se informa que más de un millar de personas asistieron al acto realizado en la Sorbona de París, reclamando por la aparición de más de cien prisioneros políticos en Uruguay, entre los que se encuentra la titular secuestrada en junio de 1976.-En dicho acto habló su madre María del Carmen Lidia Almeida de Quinteros.-ASUNTO 2-1-18-107.-apm.- 29/8/979:-Artículo publicado por el diario Norteamericano THE WASHINGTON POST, titulado “Derechos Humanos” la búsqueda de una madre, que se refiere al caso de Elena Quinteros supuestamente secuestrada por autoridades uruguayas en los jardines de la Embajada de Venezuela y las gestiones que realiza su madre María Quinteros.-Ver Asunto 2-4-7-30.-jam.-30/8/979:-Audición “Quince minutos con Uruguay” que se propala por Radio Moscú.-Se informa que el canciller venezolano desmintió que su país considere la reanudación de relaciones con Uruguay, interrumpidas luego de la detención de la titular en el predio de la representación diplomática de dicho país en Montevideo.-ASUNTO 2-1-18-106.-apm.-31/8/979:-Audición “Quince minutos con Uruguay” que se propala por Radio Moscú.-Versión 115-

HOJA N° 7

OBSERVACIONES

del 18.XI.78.-Se informa en la revista venezolana “Semana”, que sigue sin conocerse su paradero y que no ha tenido éxito las gestiones de Venezuela y de familiares para saber de su situación.-ASUNTO 2-1-18-106.-apm.-7/9/979(Boletín clandestino “Desde Uruguay”, No. 5, 1ra. Quincena marzo/79).-En declaraciones formuladas por radio Suecia, el ex teniente Julio César Cooper describe su detención por una unidad de OCOA, en la sede de la Embajada de Venezuela.-ASUNTO 2-4-3-246.- apm.-14/9/979:- (Boletín Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay-abril 1979).- El representante cubano en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mencionó el secuestro de la titular en la Embajada de Venezuela.-Nuestro delegado contestó que este hecho fue llevado a cabo “por desconocidos”.- ASUNTO 2-4-3-266.-apm.-24/9/979:- (Boletín clandestino “Desde Uruguay”, No. 10, 2da. quincena mayo/78).-Se informa que el Parlamento venezolano votó el 5 de mayo una resolución por la que se dirige al gobierno uruguayo reclamando la libertad de la titular.- ASUNTO 2-4-3-177.-apm.-1/XI/979LPublicación “Cipeuran”, No. 9 de set./79).-Se informa que en el II Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), realizada entre el 21 y 24 de julio en Caracas, Venezuela, se hizo una referencia a su detención.-ASUNTO 2-4-3-281.-apm.-14/11/79:-La madre de la titular, dijo que está dispuesta a viajar al Uruguay, para conocer la situación de su hija.- Afirmó que el Director de Política de la Cancillería, Carlos Giambruno, y el embajador uruguayo en Washington Brigadier Héctor Pérez Caldas, le indicaron que la joven se encuentra detenida en dependencias militares.-La Razón 11.11.79, p- 4.-Ver Asunto Cpta.2-1-18-127.-lgc.-25/12/979:- (Boletín clandestino “Carta” del PCU, No. 93 de octubre/79).-En su página segunda informa

HOJA N° 8

OBSERVACIONES

que Herrera Campins, Presidente de Venezuela, aseguró a su madre, que no se restablecerán relaciones con Uruguay hasta que la titular no aparezca y sea restablecida su condición de asilada en Venezuela.-ASUNTO 2-4-3-286.-apm.-9/1/980.-El Embajador uruguayo en Venezuela, informa que de acuerdo a informaciones obtenidas la reanudación de relaciones entre Uruguay y Venezuela, están condicionadas a la libertad de la titular.-Ver Asunto 14-4-247.-jam.-21/4/980.-La Embajada Uruguaya en Holanda, informa que el diputado socialista SCHELTO PATRICK (poco legible) desea viajar al Uruguay en mayo o en otoño (europeo) próximo conjuntamente con la Sra. María del Carmen Almeida, para investigar sobre la desaparición de la hija de ésta, la titular y de la de otros 130 o 140 uruguayos desaparecidos, que fueron secuestrado en su mayoría en la Argentina.-Igualmente se anuncia viaje de una delegación oficial holandesa a Chile, Argentina y Uruguay, en relación con la violación de los Derechos Humanos en esos países.-Ver Asunto 1-4-11-56.-jam.-1/9/980:-Por Memo. 71/78 del D-II del EME del 21/8/78 se transcribe versión de la Audición "Quince minutos con Uruguay" del 19/8/78 propalada por Radio Moscú, en la que se le incluye en una nómina de presos políticos desaparecidos.- (Mencionada como Julia Elena).- ASUNTO 2-1-18-52.-apm.-15/IX/980:-"URUGUAY:¿Un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la Editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y cuya página 11 figura en una nómina como desaparecido en Uruguay.-Ver BULTO 306.cdif.- 19/9/980-La Embajada de Uruguay en Praga (Checoslovaquia) informa sobre un artículo titulado: "VENEZUELA-DENUNCIAN JURISTAS REPRESIÓN POLICIAL" dado a conocer por la agencia

HOJA N° 9

OBSERVACIONES

Cubana "Prensa Latina", en el que se mencionan violaciones permanentes de los Derechos Humanos en Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay.-Ver Asunto 2-4-7-134.-jam- 2/10/80:- Por Memorándun Reservado No. 39/80 del 12/8/80 del D-2, se informa que su nombre integra una nómina de personas "desaparecidas" dada a conocer por Félix Díaz Clavijo en la onda radial rusa "Paz y Progreso", que se utilizará en la propaganda de una "Jornada Mundial por los Desaparecidos", a realizarse el 31/10/80.-ASUNTO 3-4-2-5.-apm.-9/10/80:-Figura en una nómina de personas "desaparecidas" en el Uruguay.-Se establece, que su desaparición ocurrió el 28/6/76.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba-Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Dpto. N° 2 de la "DNII" de fecha 16/7/80).-Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.-(...).-20/X/980:El Boletín "DESDE URUGUAY" N° 4/79 informa sobre su secuestro el 28/6/76 en el interior de la Embajada venezolana.-Ver ASUNTO 2-4-3-319.-ec.- 22/10/980:-Según la publicación clandestina "Desde Uruguay", No. 5, Ira. quincena de marzo/80, se establece que durante la reunión de delegados latinoamericanos convocada por el Presidente de Panamá y en la que se concedió la Orden "Vasco Núñez de Balboa" a Liber Seregni, se recordaron las circunstancias del "secuestro" de la titular, que motivaran el rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.-ASUNTO 2- 4-3-318.-apm.- 10-11-980: -En boletín clandestino "Compañero" No. 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Montevideo el 28/6/76.-Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.-

HOJA N° 10

OBSERVACIONES

22/1/981:-Figura en una nómina de personas que la Coordinadora de la C.N.T. en el Exterior reclama para que aparezca con vida.-Se aclara que dichas personas figuran como desaparecidas en el Uruguay.- (Boletín clandestino DESDE URUGUAY No. 20 de la 2da. quincena de octubre de 1980).- ASUNTO 2-4-3-332.-apm.-(...).-2/2/981: SID.-mcp.-10/4/1981.-Mencionado en noticiero radial de RADIO BERLÍN como persona desaparecida en el Uruguay y sobre la cual se deberá responder ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ante denuncia del "grupo de expertos" de la misma. Audición correspondiente al día 12/2/1981.Ver Asunto 1-4-11-82.eb.30/4/981:-Es mencionada por Radio Moscú en su audición "PANORAMA URUGUAYO" del

31/1/981, como uno de los presos políticos desaparecidos en Uruguay. ASUNTO 2-1-19-375.-apm.-26/VIII/981:-Ampliando la anotación del 30/V/978 ver Asunto 3-1-1-44.-rba.-14/8/982: Según P.E.I. N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en nuestro País.-ASUNTO 8-2-4-301.-Ges.-12/5/983: Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires y Montevideo. Ver Asunto 2-4-3-525.-JLG.-(Bol. Cland. DESDE URUGUAY N° 7/983).—14/11/983:-Se informa en el Nral. 23 del Memorándum Secreto N° 312 del 12/7/983 del D-III del SID, que su madre formaría parte de una delegación de miembros del PMDB y el P.T. que llegará a la sazón, la víspera desde Brasil con la intención de entrevistarse con representantes de los Partidos Políticos autorizados y con Monseñor PARTELLI.-Ver ASUNTO 2-1-18-588.-EMC/oaa.-
ABRIL 1983 - REVISADO - R 57

HOJA N° 11

OBSERVACIONES

10/1/984:-En el comentario del día de la emisión del 7/2/83 de “Programa para Uruguay” de Radio Berlín Internacional, Willi ISRAEL insiste sobre las supuestas “desapariciones de determinadas personas en Uruguay” mencionando entre ellas al titular.-Ver Asunto 2-1-18525.-EMC/grr.12/2/984:- Según el No. 29 del Semanario AQUÍ de fecha 29/11/983, pág. 15, figura en una nómina de personas desaparecidas en Uruguay.-Ver Asunto 1-4-12-121.-EMC/LALP.-7/6/984:- El titular figura en una nómina de 21 desaparecidos en el Uruguay proporcionada por el Pastor Metodista (sic) Luis María Pérez AGUIRRE en el Dpto. II de la DII al ser interrogado.-Ver Asunto 7-3-7-1.-Grr.-21-6-984:-Un recurso de Habeas Corpus fue interpuesto días atrás, ante el Juez Letrado en lo Penal de Ira. Instancia.- (Semanario “La Voz de la Mayoría”, de la fecha, p. 3).-dacm.-22/8/984.-Representando a María ALMEIDA de QUINTEROS, el Dr. Hugo BATALLA planteó ante la Justicia Civil un recurso de Habeas Corpus por la titular, según el E.S. Nro. 53 del 18-25/JUN/984 de la Secc. A. de Inf. de la DII.-Ver BULTO 537.-gwg.-2/III/85:-El diputado frenteamplista de la IDI, Nelson LORENZO ROVIRA, presentó el 27/II/85, ante el Juez Ldo. de Ira. Instancia en lo Penal de 8vo. Turno una denuncia contra los Jueces de la Administración de Justicia y funcionarios Policiales o no, por omisión en proceder o denunciar el delito conocido de secuestro de la titular, ocurrido el 28/VI/976.-Según artículo aparecido en “BÚSQUEDA” del 28/II/85, pág. 3.-Ver Aunto 14-3-1-1327.-GEP.-

POLICÍA DE MONTEVIDEO

DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y ENLACE

24 de octubre de 1969

MEMORÁNDUM

Al Señor Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno

Señor Juez:

El día 21 de los corrientes personal de la Dirección de Información e Inteligencia a órdenes del Sub-Comisario Edison García, munidos de la correspondiente Orden de Allanamiento expedida por el Sr. Juez de Turno, procedieron a realizar una inspección en la finca de la calle Calderón de la Barca Nro. 1953

Dicha diligencia da como resultado la detención de los moradores de la misma, dos personas del sexo masculino y una del femenino, estableciéndose que en el lugar funcionaba un laboratorio dedicado a la fabricación de artefactos explosivos, incautándose a la vez los funcionarios actuantes diverso material literario, el cual se encuentra a estudio de personal de este Departamento.

Una vez conducidos a esta Oficina, son identificadas las personas ocupantes de la vivienda,

estableciéndose que los mismos lo eran (...).

En razón de la identidad de las personas detenidas, del material incautado y en previsión de la posible llegada de nuevas personas, en dicha finca se apostó un servicio en su interior; el que a la hora 11.30 detiene a la persona (...), y a la hora 21.30 al hacerse presente otra persona en la finca, la misma es detenida y conducida a este Departamento es identificada como ELENA CÁNDIDA QUINTEROS ALMEIDA, oriental, soltera, de 24 años, domiciliada en Carreras Nacionales N° 4042, la que llevaba al lugar un cargador de baterías.

Indagados en este Departamento, los detenidos vertieron declaraciones en actas de las cuales adjunto una copia, destacando a usted del contenido de las mismas lo siguiente:

(...) Que posteriormente por razones de seguridad no toma parte activa en otros hechos, ya que era él la persona encargada de dar clases sobre manejo y preparación de explosivos y confección de manuales sobre los mismos, en razón del aprendizaje obtenido en el viaje que realizara a Cuba. Que para tal fin el deponente arrienda una Oficina ubicada en el edificio ubicado en la calle Agraciada y Galicia, trabajando en el mismo el deponente conjuntamente con ELSA GARREIRO. (...).

Que a principios del corriente año en razón de entrar en discrepancias con el Ejecutivo del MLN, abandona el mismo, pasando a residir en el domicilio de JUAN CARLOS MECHOSO MÉNDEZ ubicado en Paso del Andalúz 3781, lugar en el cual el día 26 de abril en momentos en que se encontraba trabajando en la preparación de artefactos para ser utilizados el día 1ro. de Mayo, se produce una explosión, debiendo hacer abandono del lugar con el saldo conocido.- Que luego continúa conectado con MECHOSO MÉNDEZ con el fin de formar un nuevo grupo terrorista independiente del MLN de ideología Anarquista al que denominan "UNIDAD OBRERA DE ACCIÓN ARTURO RECALDE" ("RESISTENCIA"), sabiendo además que MECHOSO mantenía contactos con integrantes del MLN tales como (...). Que tiene conocimiento que el grupo "RESISTENCIA" fue el encargado de la acción llevada a cabo en el Museo Histórico de donde fue hurtada la bandera de los Treinta y Tres Orientales y del atentado contra la sede del Banco Comercial -Agencia Cordón- donde fueron destruidas las máquinas IBM.- Que la única participación que tuvo en dichos hechos fue la de preparar el material explosivo utilizado en oportunidad del hecho del Bco. Comercial. (...) Que a la finca donde fue detenido concurrían (...) "CLAUDIA" (ELENA QUINTEROS ALMEIDA) que lo hacía por los mismos motivos (para recibir instrucción sobre explosivos). (...).

ELENA QUINTEROS (pág. 4): -persona ésta que en el mes de noviembre de 1967 fuera detenida por encontrarse vinculada a Gustavo INZAURRALDE MELGAR, quien fuera sometido a ese Juzgado en virtud de encontrarse formando una "célula de autodefensa de la FAU" (Fed. Anarquista uruguaya), siendo componentes de la misma personas que hasta el momento no fueron identificadas y que respondían al seudónimo de "JUAN", "RAFAEL" y "BRUNO".- La detenida al verter declaraciones expresó que se vinculaba con (...) hace aproximadamente unas tres semanas, conociéndolos a los mismos por los seudónimos de JULIA y LUIS respectivamente, habiendo sido puesta en contacto con ellos por intermedio de su novio (...).- Que para realizar entrevistas con aquellos, (...), ella debía utilizar el seudónimo de "CLAUDIA", mientras que su novio el de "ERNESTO" con la finalidad de compartimentarse.- Que concurrió a la finca de Calderón de la Barca en tres o cuatro oportunidades y que lo hacía con la finalidad de visitar a su novio que estaba en dicho local, negando haber recibido (...) clases sobre explosivos.- Es de hacer notar que la deponente en todo momento mantuvo una actitud osca a pesar de las evidencias que se le exhibieron en su contra, motivo por el cual no fue indagada aún sobre el porqué del material que portaba en momentos de ser detenida.-

También me permito recordar al Sr. Magistrado que en la primera detención, la cual se refiere al año 1967, la citada mantenía reuniones en su casa con uno de los ya procesados, integrantes del MLN (...), siendo participantes de las mismas en aquel entonces (...), GUSTAVO INZAURRALDE (...).

-(...) Que ignoraba por completo que su novia ELENA QUINTEROS fuera integrante de esa

organización y que recién se entera el mismo lunes cuando ella llega allí, oportunidad en que aquella le dice que su seudónimo es "CLAUDIA" (...).

Impuesto usted de todo lo que antecede dispuso que los detenidos fueran conducidos en el día de la fecha a su despacho con el presente Memorándum al cual se debían adjuntar copias de las actas labradas a los mismos, haciéndose resaltar que el material explosivo depositado en la finca fue retirado por personal de Material y Armamento del Ejército.

ALEJANDRO F. OTERO. Comisario

Caja N° 5001/13. Cpta. 44

POLICÍA DE MONTEVIDEO
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Asunto: 20/VII/970: ALMEIDA DE QUINTEROS: Carmen Lidia. Su detención en averiguación

Dirección de Información e Inteligencia

Departamento N° 2

Oficio Nro. 450

20 de Julio de 1970

Sr. Juez Letrado de Instrucción de 2° Turno

Sr. Juez:

El 18 del cte. Mes a las 17:00' horas, momentos en que se procedía a pasarse revista a las visitas que concurrían en ese día a visitar reclusos se le encontró entre sus ropas un pito de los usados por los Boys Scouts entre sus senos. Una vez finalizada la visita, momentos en que hacía abandono del local carcelario, fue detenida quien resultó ser: Carmen Lidia ALMEIDA de QUINTEROS, oriental, viuda de 51 años, de profesión jubilada, domiciliada en la calle Carreras Nacionales Nro. 4042. La misma registra entrada en la Secc. 8va. A la hora 17.15', siendo indagada por funcionarios de este Departamento.

Interrogada la misma expresó que concurrió al establecimiento de Detención de Mujeres, a fin de visitar a su hija, Elena Cándida QUINTEROS ALMEIDA quien se encuentra procesada desde el 27 de octubre por el delito de "Asistencia a la Organización", procesamiento éste dictado por el Sr. Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno, siendo conocida en el Movimiento de Liberación Nacional "Tupamaros", con el seudónimo de "Claudia". Al preguntarle (...) contesta que el pito pertenece a su hija (...) y que en ese día uno de sus pequeños hijos se puso a jugar con él, por lo cual ella se lo puso en esa parte del cuerpo y que al ir al local carcelario, no se dio cuenta de que lo llevaba.

(...) El Sr. Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno en FERIA, Dr. Daniel Pereyra Manelli, disponiendo que Carmen Lidia ALMEIDA de QUINTEROS, no fuera privada de su libertad y que el silbato fuera enviado a esta Juzgado con todos los antecedentes de lo actuado, a todo lo que se da cumplimiento a la hora 21.00 de ese día.

Saluda a usted atentamente

Comisario Juan María Lucas (Firma).

No. 223182

Dirección Nacional de Policía Técnica²³.

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

PRONTUARIO GENERAL DE INFORMACIONES

NOMBRE

ELENA CÁNDIDA QUINTEROS DE ALMEIDA

23 Archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica.

(a) CLAUDIA

CAUSA

ANTECEDENTES

Asistencia a la organización

Individual dactiloscópica Serie E 4443 Sección V 4442

Montevideo, 7 de mayo de 1969

FILIACIÓN TOMADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1967

ELENA CÁNDIDA QUINTEROS DE ALMEIDA

Hijo de: Roberto Luis y de: María del Carmen

Nacido en: Uruguay

Departamento: Montevideo

Nacido el 9 de 9 de 1945

Estado civil: Soltera

Lee: Sí

Escribe: Sí

Profesión: Maestra

(...)

Impacto social en la vida ordinaria: Bueno

Domicilios: Calle Municipio N° 3287

E 4443

V 4442

223.182 21/XI/67

FILIACIÓN TOMADA EL 28 DE OCTUBRE DE 1969

ELENA CÁNDIDA QUINTEROS DE ALMEIDA

Hijo de: Roberto Luis y de: María del Carmen

Nacido en: Uruguay

Departamento: Montevideo

Nacido el 9 de Set. de 1945

Estado civil: Soltera

Lee: Sí

Escribe: Sí

Profesión: Maestra

(...)

Impacto social en la vida ordinaria: Bueno

Domicilios: Calle Carreras Nacionales N° 4042 Sección 16ª

PROCEDIMIENTOS Y ARRESTOS SUFRIDOS

Reg. Fot. 155867

Fecha de Entrada CAUSA LUGAR DEL HECHO A DISPOSICIÓN
Día Mes Año
28 10 69 Asistencia a la Organización

Sección Fichero
Montevideo, 21 de abril de 1969

Señor Director

Adjunto al presente elevo a Ud. la hoja de afiliación correspondiente a la persona ELENA CÁNDIDA QUINETROS ALMEIDA. Or., solt., de 23 años de edad, dom. En l calle Municipio Nro. 3287, la que según constancia existente en esta Sección, fue detenida el 16 de noviembre del año 1967 en averiguación de su vinculación con GUSTAVO INZAURRALDE, persona ésta que había sido detenida en día 13 de noviembre de 1967 por integrar una cédula clandestina de la Federación Anarquista del Uruguay. Posteriormente, el día 17 de noviembre de 1967 fue puesta en libertad la nombrada mujer, por así haberlo dispuesto el Sr. Juez Ldo. de Inst. de 1er. Turno, a cuyo despacho se elevaron los antecedentes del caso.

PRONTUARIO Nro. 223.182.-JUZGADO LETRADO DE 1ª INSTANCIA EN LO PENAL DE 5to. TURNO. Soriano No. 1240

No. 1.869
Montevideo, 13 de junio de 1977

SEÑOR JEFE DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

En autos caratulados "MEJÍAS COLLAZO, Carlos Hebert y otros-ASOCIACIÓN" (Ficha 77 Año 1973), se dirige a Ud., el presente, haciéndole saber a sus efectos, que por interlocutoria de fecha 27 de abril de 1977 dictada de acuerdo con las leyes de 25 de enero de 1916, 8 de junio de 1921 y art. 126 del Cód. Penal, se declaró por no pronunciada la sentencia de condena dictada con respecto al penado Elena Cándida QUINTEROS ALMEIDA (Registro N° 155.867) y comunicada a ese Instituto por Oficio No. --- de 19 --- por sobreseído el proceso y extinguido el delito por el que fuera penado. Causa iniciada el 27-10-969 ante el Jdo. Ldo. de Instrucción de 1er. Turno.- Saluda a usted atentamente.-

Juan D. Cervini Figares
Actuario Adjunto

ARRESTOS, PROCESOS Y OTROS ANTECEDENTES

[SIN FOTOGRAFÍA; CON HUELLAS DACTILARES]

ELENA CÁNDIDA QUINTEROS

Noviembre 77 de 1967

Fue detenida por funcionarios del Dpto. de Inteligencia y Enlace, en averiguación de su vinculación con Gustavo Inzaurrealde en razón de que esta persona integra una cédula clandestina de la Federación Anarquista del Uruguay. Interrogada y [no legible] el Juez Ldo. de Instr. de 1er. Turno, dispuso su libertad. (Ver nota adj.).

Octubre 27 de 1969. Asistencia a la Organización (M.L.N.). Instr. Judo. Ldo. de 1er. Turno (Ver Of. 985 en Prio. 230.169).

Abril 29 de 1970. La Cárcel de Mujeres por Of. 5643 comunica su traslado definitivo a Jefatura el 10/3/70.

Agosto 27 de 1977. El Jdo. Ldo. de 1ra. Instancia en lo Penal de 5to. Turno por Oficio N° 1869 (Ac. De Jef. N° 32121) comunica que la causa de fecha 27/10/69 fue sobreseida (Ver Of. Adj.).

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa²⁴.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 12259 E

S.I.D.

Fs. 1

Apellidos: *QUINTERO MEDEROS* o *ALMEIDA* Nombres: *Elena Cándida* (a) “*LA PARDA FLORA*”, “*LA NEGRA ELENA*”, *AMESTOY*” (11), “*Claudia*”

DOCUMENTOS: C/C C/I. 1.072.905

Pront. Identif. Crim. 223.182 (5)

OTROS DOC. Reg Fotogr. 157.867 (6)

NACIMIENTO: 09/09/945 Lugar: Montevideo, Uruguay

DOMICILIO: Carreras Nacionales 4042 (7)

PROFESION U OCUPACION: Maestra (1)

LUGAR: Pando (2)

CARGO

IDEOLOGÍA POLÍTICA

CLASIFICACIÓN: P.VP. (11) M.L.N. (Tupamaros) (3)

F.A.R.O. (4)

DATOS COMPLEMENTARIOS: Casada (9) José F. DIAZ BERDAYES (10)

Otros familiares: Hija de Roberto y María (8)

[Foto 121 repite información de foto 120]

122593

Fs. 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

28.X.69

75-223

Procesada por el Juez Dr. Pereyra Manelli por el delito de “Asistencia a la Asociación”, por su actuación en el “Operativo Pando”, el 27.X.69. Indica (1) (2) (3).-

15.VI. 70 75-386. “EL POPULAR”

Realiza una “huelga de hambre” (donde se hallan recluidas) en la sede de la Cárcel Central, junto con otras 19 conspiradoras, debido a las condiciones existentes de la Cárcel.-

17.VI.70

75-390

Al ser remitida nuevamente, junto con otras 19 conspiradoras, a la Cárcel de Mujeres, dieron por finalizada la “huelga de hambre” que venían manteniendo.-

18.IX.70

75-699

Realiza una “huelga de hambre”, junto con otras presas de los grupos F.A.R.O y Resistencia, por las restricciones en materia de visitas y la negativa de la dirección del establecimiento a permitir que sus familiares saquen a pasear a sus pequeños hijos que se hallan recluidos con ellas. Esta huelga no es apoyada por los presos del M.L.N. Indica (4).-

31.XI.70

Listas J.P.M.

Liberada: 16.X.70 Indica (5) al (8)

122593

Fs. 3

²⁴ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 309_1120.1984 a 309_1135.1984.

<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>	<i>Antecedentes</i>
27.IX.72 /	J.P.M. (PD)	El día 26.IX.72 fue detenida junto a 51
28.IX.72	D. 3350 (J.P.M.N.4)	personas más, que viajaban en un camión, siendo en su mayoría empleados de F.U.N.S.A. y estudiantes, que se dirigían a una movilización que se realizaba en apoyo a los ferroviarios, en el Palacio Legislativo. Al ser inspeccionado dicho vehículo, se encontraron panfletos firmados por R.O.E. y Federación de F.U.N.S.A. Permanece siendo indagada. (FF).
29.IX.72	J.P.M. (PD), D.3354	En la fecha fue dejada en libertad por la
30.IX.72		Policía (FF).
10.V.75	D.787.	Con fecha 8.V.75 se cursa su requisitoria
	Novedades de O.C.O.A.	con carácter nacional.- (CC).-
19.V.75	D.868 (ID)	11.V.75 – Se concurrió al domicilio de los padres de su esposo al tenerse información de que se encontraría allí. Indagados, expresaron que su hijo y su esposa se ausentaron el lunes ppdo., ignorando su actual paradero. (DD).-

Fs. 4

<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>	<i>Antecedentes</i>
122593		
24.XII.76	D.1597	16.XI.67 – Detenida en averiguación por su vinculación con Gustavo INZAURRALDE, Actúa en Magisterio.
		17.XI.67 – Recuperó su libertad por orden del Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno.-
		31.X.69 – La causante es detenida por personal de la D.N.I.I. el 22.X.69, posterior al allanamiento efectuado en la finca de la calle Calderón de la Barca 1953, domicilio ocupado por Carlos Hebert MEJÍAS COLLAZO y su compañera (...), a quienes la misma se encontraba vinculada y a cuya finca concurría conjuntamente con su novio José Félix DÍAZ BERDAYES, donde recibían enseñanzas sobre explosivos y confección de los mismos. En la mencionada finca había instalado un laboratorio para la fabricación de artefactos explosivos. Posteriormente la causante fue procesada por el Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno por el delito de “Asistencia a la Organización Extremista M.L.N. Tupamaros”. Se establece que ésta en el año 1966 fue dirigente del Magisterio, en el año 1968 fue dirigente //

Fs. 5

<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>	<i>Antecedentes</i>
122593		
///	D. 1597	// estudiantil de la Facultad de Humanidades. 16.X.70 – Fue puesta en libertad. Según declaraciones (...) la causante es un elemento que simpatiza con la línea política de la “Federación Anarquista del Uruguay” (F.A.U.).
		26.IX.72 – Detenida en la fecha por parte de la Seccional 12ª de Policía en averiguaciones.- (SS).-
14.XI.78	-----	Fue contestado por Memorándum (A) N°

5/04/83	25145 Pág. 031, 032.	3117/78 a O.C.O.A. (Y).- 31/10/69. Fue procesada por el delito de "Asistencia a la Organización Terrorista del M.L.N. (T)" Fue procesada por el J. Ldo. Inst. de 1er. T. 21/01/75. Por resolución del CONAE, fue destituida de su cargo. Año 1976. Responsable de AGIPROP en Montevideo. EVALUACIÓN A-2 (P). Indica (11). (P)
122593		Fs. 6
Fecha	Origen	Antecedentes
28.8.83	29379/9	El periódico MAYORÍA del 21.7.83 informa que una misión brasileña que visitó el Uruguay, consideró "infructuosas" y "vanas" las gestiones realizadas para ubicar su paradero (00)
16.3.84		Se establece por Padrón Electoral su número de credencial y que su nombre correcto es QUINTEROS ALMEIDA, Elena Cándida (ME). Indica (11).
122593		
12.76	D.1597	16.XI.967 – Detenida en averiguación por su vinculación con GUSTAVO INZAURRALDE. Actúa en Magisterio. 17.XI.967 – Recuperó su libertad por orden del Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno. 31.X.969.- La causante es detenida por personal de la DNII, el 22.10.69, posterior al allanamiento efectuado en la finca de la calle Calderón de la Barca 1953, domicilio ocupado por Carlos Hebert MEJÍAS COLLAZO y su compañera (...), a quienes la misma se encontraba vinculada y a cuya finca concurría conjuntamente con su novio José Félix DÍAZ BERDAYES, donde recibían enseñanzas sobre explosivos y confección de los mismos. En la mencionada finca había instalado un laboratorio para la fabricación de artefactos explosivos. Posteriormente la causante fue procesada por el Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno por el delito de "Asistencia a la Organización Extremista M.L.N. Tupamaros" Se establece que ésta en el año 1966 fue dirigente del Magisterio, en el año 1968 fue dirigente estudiantil de la Facultad de Humanidades. 18.10.970.- Fue puesta en libertad.- (...).
122593		Fs. 8
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
10/5/1975	Doc. 787	Con fecha 8 de mayo de 1975 se cursa su requisitoria de carácter nacional ((S.S.))
19.5.75	Novedades de O.C.O.A. 868. PD.07.00 a 07.00	11.5.75 – Se concurrió al domicilio de los padres de su esposo al tenerse información de que se encontrarían allí. Indagados, expresaron que su hijo y su esposa se ausentaron el lunes pdo., ignorando su actual paradero.- (DD) 3 10

14.11.78		Fue contestada por [ilegible] N° 3117/78 OCHOA/ (I)
122593		Fs 9
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
24.12.76	D.1597	“Federación Anarquista del Uruguay” F.A.U. 26.IX.972.- Detenida en la fecha por parte de la Seccional 12. de Policía en averiguaciones.- 14.12.972.- Por informes de O.C.O.A., se informa que se halla detenida en dependencias de la Fuerza Aérea.- 24.VI.975.- Por resolución del Consejo Nacional de Educación del 21.1.975, fue destituida de su cargo. 26.4.976.- Por información de O.C.O.A. se establece que no es integrante del M.L.N. sino del O.P.R.33.- (SS)/
4-11-81	Doc. 6076	En una Reunión Intergubernamental de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe y expertos de la UNESCO, llevada a cabo en Quito, en Abril de este año, la FUM se refiere a ella como “Maestra secuestrada en al embajada de Venezuela en el Uruguay por lo cual el gobierno venezolano tiene rotas las relaciones con la dictadura”.- Eval. D-4. (LA)
15.12.81	D. 10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en nuestro país, que fuera encontrada en la República Argentina.- Eval: A-1 (AD).-
122593		Fs. 12
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
14.12.81	D. 10298	Según informe presentado por la Comisión Catalana de Solidaridad con las Mujeres Uruguayas, la causante estaría detenida en lugar desconocido: EVAL: A-2 (VM).
29.06.81	Doc. 5303	23.04.81 – En un acto público llevado a cabo en San Pablo (Brasil) el día 8 de marzo, las mujeres brasileras reclamaron la liberación de las presas políticas uruguayas, entre ellas reclamaron la libertad de la causante. Eval.: A-2 (AN).
4/II/982	-----	Memo (A) N° 202/82 para O.C.O.A.- (PP).-
14.1.82	Doc. 10974	Carpeta referente a compendio de Información sobre el incidente en la Embajada de Venezuela que provocó la ruptura de relaciones con nuestro País.- (FE)
20.2.82	D. 11095	Figura como “detenida” en Uruguay, según una lista enviada por AFUDE (Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos) a la División de los Derechos Humanos en su 37° período de sesiones.- Eval. A:1 .—(TJ)
24.5.83		Se hizo Memo (A) N° 1136/83 para el E-2, adjuntándose lo relacionado (fotocopias) con el Doc. 10974.- (SS).-
122593		Fs [ilegible]

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
27.7.83	28698/14	12.7.83: su madre María del Carmen ALMEIDA de QUINTEROS, arribó en la fecha procedente de San Pablo, acompañando a la delegación de parlamentarios brasileños, los que serían representantes del Partido Laborista Brasileño.- Eval.: A-1.- (OO)
19.9.83	29769/16, 53, 71 Y 40	-1971/1978: en información referente al "O.P.R. 33", obtenida por el Dpto. III/ S.I.D., en este período, se establece: Integrante de la Organización Subversiva "O.P.R. 33" estaba encuadrada en el Sector Técnica de la mencionada Organización Subversiva. Estuvo en CEPP. Eval. A-2.- Aporta (20). (P)
25.11.83	32509/02	En un artículo del semanario "Búsqueda" de fecha 23.11.83 titulado "Difunden nómina de personas desaparecidas en Uruguay", figura la causante estableciéndose. "Desaparecida el 28.7.76". Eval.: B-2 (AD).
5.1.84	D. 33092/001	Indica ídem. doc. 10371, aportando fecha de desaparecido: 28.6.76.- Eval: A-1 (PS)
24.1.84	33139/05	27.11.83: En la fecha se establece: Indica ídem Doc. 32509, aportando que la lista se publicó también en el semanario "JAQUE". Eval A-2 (BR)
1225993		Fs [ilegible]
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
16.2.84?.	27076/83 P. 046	04.11.82 – En información actualizada a la fecha por el SID, figura entre los principales integrantes del P.V.P. en el exterior.- Eval: A-2.- (AA)
- (Se considera que existe error en el documento procesado).-		
12.3.984	0383/80 Pags. 006 y 022	Figura en una nómina de personas "desaparecidas" en el Uruguay, con fecha 28/JUN/976, publicada en el N° 75 del periódico "COMPAÑERO" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, en la cual se la menciona como "miembro del P.V.P. Detenida por las FF.CC. el 24/06/976. El 28 de junio del mismo mes se hace transportar a las proximidades de la Embajada de Venezuela donde logra introducirse, siendo retirada por la fuerza por un comando civil. Unos días después del incidente, la Jefatura de Policía hace público un comunicado requiriendo información sobre un automóvil VW en el que supuestamente había sido transportada". EVAL: B-2 (CC)
122593		Fs 13
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
(ilegible) III 13.8.71	Informe Especial 29	Integrante de los CAT que bajo fachada de Comité de ayuda a presos políticos o como miembros de los Comités de Base del Frente Amplio en el Sector Movimiento 26 de Marzo vienen realizando una extensa campaña a nivel estudiantil
17.1.79	D.0067	Según programa "15 MINUTOS CON

5.10.83	30522/9	URUGUAY” de fecha 6.1979 el que se emite por ondas cortas de “Radio Moscú” (URSS) se dio lectura a un “Llamamiento por la libertad de los Presos Políticos en Uruguay” el que fue publicado en la prensa de OSLO (Noruega) por las Organizaciones Políticas Democráticas Juveniles de Noruega, en el que mencionan a la causante y varios uruguayos como presos políticos desaparecidos en Uruguay”. (M) BOLETÍN PRESUR N° 024 28.8.83:
17.3.84	8401570/	26.8.83: En Ginebra el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al gobierno de Uruguay en relación al “secuestro” de la titular. Eval. A-1 (ME) 22.2.84: Se toma conocimiento que integrantes del semanario “CONVICCIÓN” (Roger RODRIGUEZ y Víctor VAILLANT) se han manifestado dispuestos a comprar información relacionada con la violación de los Derechos Humanos. Particularmente estarían en condiciones de acceder a información sobre la causante. Eval. A-1 (TL)
122593 Fecha 02/07/84	Documentos 8402274/001	Fs. 14 Antecedentes a registrar 01/MAR/984 – CASO 9240 (URUGUAY). Se denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su desaparición en Uruguay. EVALUACIÓN. A-1 31/03/84 – Se remitió fotocopia de sus antecedentes al Dpto II del S.I.D. por Memorándum (A) N° 639/84.- (CC)
06/04/984	8402401 Pag. 045	08/12/980 – Por Parte Especial de Información N° C.E. 100/80 del Dpto. II del S.I.D., en contestación de antecedentes solicitando por Télex A 676 del 17/11/980, se informan los antecedentes de la causante al M.RR.EE. EVALUACIÓN: A-1 (CC) 16./02/982- Por Parte Especial de Información N°. C.E. 18/82 del Dpto. II del S.I.D., en contestación de antecedentes solicitados, se informan al M.RR.EE. las mismas anotaciones de la causante. EVALUACIÓN: A-1 (CC)
10/04/84	8402401 Pag. 43	17/05/979 – Por Parte Especial de Información N° C.E. 58 del Dpto. II del S.I.D., en contestación de antecedentes solicitados, se informaron las anotaciones de la causante al Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. EVALUACIÓN: A-1
122593 Fecha 9.6-84	Documentos 8403294	Fs 15 Antecedentes a registrar En el Semanario “La Democracia” de fecha 8/6/84, cuya edición fue incautada, se hace referencia a su “desaparición”. En el artículo se transcribe el relato de los hechos realizados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la madre de la causante, se menciona que un alto

funcionario diplomático uruguayo habría “confesado” en 1979 que la causante estaba detenida y se cita a CRISTINA MARQUET NAVARRO, ALBERTO GRILLE MOTTA y ENRIQUE BARONI como personas que han aportado información referente al caso. Eval.: C-6 (MB)

20.6.84 8404234/01 Es mencionado en artículo titulado “Desaparecidos un capítulo abierto” publicado en la pág. 009 del semanario “SINCENSURA” en la edición del 7.6.84 (SI)

23731²⁵

Fs 1

Apellido P. [ilegible] Apellido M. [ilegible] Apellido E. [ilegible]
1er Nombre [ilegible] 2do Nombre [ilegible] Fecha [ilegible] Carpeta N° 1931 [ilegible] “Alias” [ilegible] C.I. [ilegible] de [ilegible] C.C. Serie [ilegible] Nro [ilegible]
Nacionalidad [ilegible] Est. Civil [ilegible] Fecha de Nac. / Edad [ilegible] Lugar [ilegible]
Reg. Fot Ind. Dact.: Estat: Peso:
Cabellos Ojos: Cejas: Nariz:
Otras señas. [ilegible]

Domicilio: [ilegible] entre/casi: [ilegible]
Ocupación: [ilegible] Dirección trabajo:
Nombre esposa/concubina: [ilegible]
Nombre hijos:
Fecha de detención. por:
Fecha de requerido: [ilegible] por Nro [ilegible] (P.V.P.)

Fs. 2 [ilegible]

Fs. 3 23731

Apellido P. QUINTERO Apellido M. ALMEIDA Apellido E. 1er. Nombre: Elena 2do Nombre: Cándida. Carpeta No. 1931/I

Fecha Anotación
///... Félix DÍAZ BERDAYES, donde recibían enseñanzas sobre explosivos y confección de los mismos. En la mencionada finca habían instalado un laboratorio para la confección de artefactos explosivos. Posteriormente fue procesada por el J. I. 1er. Turno, por el delito de: “Asistencia a la Asociación”. Se establece que en el año 1966 fue dirigente del Magisterio, en el año [ilegible] fue dirigente estudiantil de la Facultad de Humanidades.

15-06-(ilegible) Realiza una huelga de hambre, junto a otras conspira-...///

Fs. 4 23731 [ilegible]

Fs 5 23731

Apellido P. QUINTERO Apellido M. ALMEIDA Apellido E. 1er. Nombre: Elena 2do Nombre: Cándida. Carpeta

Fecha Anotación
16-10-970 En la fecha fue liberada. 16-09-972: En la fecha fue detenida junto a 51 personas más, que viajaban en un camión, siendo en su mayoría empleados de F.U.N.S.A. y estudiantes, que se dirigían a una movilización que se realizaba en apoyo a los Ferroviarios, en el Palacio Legislativo. Al ser inspeccionado dicho vehículo, es encontraron planfletos firmados por R.O.E. (Resistencia Obrera Estudiantil) y Federación de F.U.N.S.A.-

25 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 608 OCOA letra p q-1930.1985 a 1931.1985.

Permanece siendo indagada.-

////....

Fs 6 23731

<i>Fecha</i>	<i>Anotación</i>
<i>29-09-972</i>	<i>En la fecha fue dejada en libertad. 10-05-975: Con fecha 8 de mayo de 1975 se cursa su requisitoria de carácter Nacional.</i>
<i>11-05-975</i>	<i>Se concurrió al domicilio de los padres de su esposo al tenerse información de que se encontraría allí. Indagados, expresaron que su hijo y su esposa se ausentaron, ignorando su actual paradero.-</i>
<i>24-06-975</i>	<i>Por resolución del Consejo Nacional de Educación del 21-01-975, fue destituida de su cargo.-</i>
<i>26-04-97 (ilegible)</i>	<i>Según se informa la causante no es integrante del M.L.N., siendo del O.P.R. 33 (Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales). (Seg. Memorándum (A) N° 3147 del S.I.D. del 09-11-978). Evaluac. B2.</i>

Fs. 7

Quinteros Almeida, Elena. Casada, sin hijos. Maestra. Detenida en la mañana del 28.6-976 en la Embajada de Venezuela, por funcionarios del Departamento N° 5 de Información e Inteligencia. Fueron testigos el embajador de Venezuela en Uruguay Dr. Julio Ramos y otros funcionarios de la Embajada. ASAMBLEA 30/8/84

QUINTEROS ALMEIDA: Elena Cándida. – (CLAUDIA).-²⁶

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario: 1.072.905 C. Civ.

Pront. ident. Crim. N1 223.182

Cédula de Ident. del Interior:

Ocupación: Magisterio.- Estudiante de Humanidades

Organización: Terrorista del M.L.N. “Tupamaros” Federación Anarquista del Uruguay (F.A.U.)

Domicilio: Municipio N° 3287 (en 1967).- Calle Carreras Nacionales N° 4042 (Octubre/969).- Escalada N° 4101.- (1972)

Datos personales: Nacida en Montevideo (Uruguay) el día 9 de setiembre de 1945; hija de Roberto Luis y de María del Carmen; soltera;

Fecha de iniciada: 20 de noviembre de 1967.-

OBSERVACIONES

16/XI/967: detenida en averiguación por su vinculación con Gustavo Inzaurrealde (ver ficha de éste). Actúa en el magisterio; el día 17 de noviembre fue puesta en libertad por orden del Sr. Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno.- ap.- 31/X/969: La causante es detenida por personal de la Dirección de Información e Inteligencia, el día 22 de Octubre de 1969, posterior al allanamiento efectuado en la finca de la calle Calderón de la Barca N° 1953, domicilio ocupado por Carlos Hebert Mejías Collazo y su compañera A. G. R. a quienes la misma se encontraba vinculada y a cuya finca concurría conjuntamente con su novio José Félix DIAZ BERDAYES (Ernesto), donde recibían enseñanzas sobre explosivos y confección de los mismos.- En la mencionada finca había instalado un Laboratorio para la fabricación de artefactos explosivos.- Posteriormente la causante fue procesada por el Juez Ldo. de Instrucción de 1er. Turno, por el delito de “Asistencia a la organización //...

QUINTEROS ALMEIDA:- Elena Cándida.- (CLAUDIA).- HOJA N° 2.-

OBSERVACIONES

Terrorista del M.L.N. “Tupamaros”.- Se establece que la causante en el año 1966, fue dirigente del Magisterio; en el año 1968 fue dirigente estudiantil de la Facultad de Humanidades; que en la actualidad se desempeña como Maestra .- (Oficio N° 985/969 del Depto. de Inteligencia y Enlace

²⁶Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 611_0880.1976 a 611_0883.1976.

de fecha 27 de Octubre de 1969).- lac.- Con fecha 16 de Octubre de 1970, la causante fue liberada.- lac.-/ 25/i/971: Según manifestó Gustavo Edison INZAURRALDE MELGAR, en Acta que le fuera tomada en el Depto. de Inteligencia y Enlace, el día 14/XI/967, la causante es un elemento que simpatiza con la línea política de la “Federación Anarquista del Uruguay” (F.A.U). lac.- 26/IX/972: - Detenida en averiguación por la Seccional 12ª. (Memorándum N° 381).-om.- 14/12/972: - Por relación de O.C.O.A. s/n y s/f se informa que se haya detenida en dependencia de la Fuerza Aérea U.S.A.M. C.B.L.-apm.- /

OBSERVACIONES

24/VI/975: - Por resolución del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN de 21/I/975, fue destituida de su cargo.- Carp. de Asunto 6500.- lac.- 12/II/76.- Ref. anotación de fecha X/69 ver Asunto N° 1-1-3-4.- Lbm.- 26/IV/976: - Se informó a OCOA, por Memo 1135/976.-rh.- Se establece que la titular no es integrante del M.L.N. sino del O.P.R. 33.- wd/crí.-

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Repositorio documental encontrado en el CGIOR. Ministerio de Defensa Nacional²⁷. Índice de datos sobre detenidos desaparecidos.

REFERENTE A: QUINTEIROS ALMEIDA, ELENA CÁNDIDA

Profesión: Maestra

Céd. de Id.: 10729050

Domicilio: Escalada 4101 - Municipio 3287

Fecha de Nacimiento: 19090945

Lugar de Nacimiento: Montevideo

Relaciones Pers.

Hijo/a de: Almeida Quinteros, María

Fecha del hecho: 2000/06/04

Esposo/a de: Díaz Berdayes, José Félix

Fecha del hecho: 1975/05/11

Amigo/a de: S.S., H.

Fecha del hecho: 2003/11/03

Mencionado en declarac. de: Reggio Hernández Gutí, Nilka Gladys

Fecha del hecho: 1985/07/02. Reggio declara haber sido testigo de la encarcelación de Elena Quinteros

Varios: E.G., E.

Fecha del hecho: 1978/00/00

Detalle: E. tenía local “Lima” en Mdeo. (cobertura de Quinteros) y otro en PDU

Varios: Álvarez Mira, María Teresa; Duarte Luján, León Gualberto; López López, Arazati Ramón; Melo Cuesta, Nebio Ariel; Miranda Álvarez, Javier; González Fernández, Nelson Wilfredo

Fecha del hecho: 1997/10/03

Detalle: Miranda nombra desaparecidos, pide explicaciones responsables de los cuerpos

Varios: García Pintos Baracco, Pablo Raúl; Semino Imbriaco, Miguel Ángel

Fecha del hecho: 1997/04/21

Detalle: García Pintos, declara a Semino archivo irregularm. investigación Quinteros

Varios: Fecha del hecho: 1990/06/20

Detalle: Por responsab. política, jerárquica o func. vinculados desaparición E. Quinteros

Varios: Fecha del hecho: 2002/10/30

Detalle: Comisión para la Paz concluyó que fueron muertos en centros de detención

Varios: Méndez Lompodio, Sara Rita; Olivera Alfaro, Raúl

Fecha del hecho: 2003/11/11

Detalles: Méndez y Olivera presentan libro “Secuestro en la Embajada”. Teatro “El Galpón”

Varios: Recarey Mastrángelo, Alejandro

27 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Fecha del hecho: 2003/11/19

Detalle: Recarey detiene obras en Bn. Ing. N° 13 donde estarían sus restos

Varios: Fecha del hecho: 2004/02/12

Detalle: Particip. lanzamiento libro "Secuestro en la Embajada" en Iglesia Evangélica Metodista

Varios: Fecha del hecho: 2001/08/16

Detalle: Luppinacci, Michelini y Álvarez serán citados por jueza Berro caso Quinteros

Asociación para delinquir: G.R.M., A.; Díaz Berdayes, José Félix; M.C.C.H.

Fecha del hecho: 1983/03/19

Tenían: Laborat. fotográfico, explosivos, armas, mat. propaganda y planos bancos

ACTIVIDADES VARIAS:

Fecha del hecho: 1976/11/00

Acción: Desaparecidos

Detalle: Denuncia

Texto: Luego de ser torturada en el SMA, se le dio muerte de un balazo

Fecha del hecho: 1976/11/00

Acción: Desaparecidos

Detalle: Denuncia

Texto: Sus restos fueron incinerados y esparcidos en zona próxima a Pta. Espinillo

Fecha del hecho: 1990/06/06

Acción: Derechos Humanos

Detalle: Denuncia

Lugar: Mate Amargo

Texto: Doc. secreto de Cancillería de julio/1976, involucra en el caso a J.C. Blanco

Fecha del hecho: 1990/06/20

Acción: Derechos Humanos

Detalle: Denuncia

Lugar: Mate Amargo

Texto: El doc. secreto publicado existe, compromete gravemente al ex-Canciller Blanco

Fecha del hecho: 2002/01/31

Acción: Derechos Humanos

Detalle: Declaraciones

Lugar: La República

Texto: Según Com. para la Paz, estarían aclarados circunstancias y lugar de su muerte

Fecha del hecho: 2002/01/31

Acción: Derechos Humanos

Detalle: Declaraciones

Lugar: Últimas Noticias

Texto: Su caso está resuelto en un 97%, faltando confirmar fechas para cerrarlo

Fecha del hecho: 2002/10/30

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Establece que estando detenida, falleció los primeros días de noviembre 1976

Fecha del hecho: 2003/04/16

Acción: Desaparecidos

Detalle: Informe

Texto: Que sus restos cremados fueron arrojados al R. de la Plata (zona de P. de la Arena)

Fecha del hecho: 2003/11/21

Acción: Jurídica

Texto: Auto de procesamiento de Blanco. Confirman muerte y destino de restos incinerados

Fecha del hecho: 2006/01/05

Acción: Derechos Humanos

Texto: Exhumaron restos de su madre para el ADN a efectos de su comparación con restos óseos encontrados en el Bn. Inf. N° 13

Observaciones

08.05.1975. Es requerida.

21.01.1975. Consejo Nacional de Educación. Es destituida de su cargo de maestra.

02.07.1976. Ministerio de Relaciones Exteriores. Memorándum.²⁸

Asunto: Conducta a seguir frente al “caso Venezuela” desde el punto de vista de las relaciones internacionales.

1- Elementos que delimitan el asunto

1.- Nota N° 129- IV/ 976 de fecha 29 de junio de 1976 de la Embajada de Venezuela.

2.- Nota Asuntos Diplomáticos A381/976 – del Ministerio de Relaciones Exteriores- del Uruguay, de fecha 1° de julio de 1976, respuesta a la anterior.

3.- Telegrama del Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay- Doctor Alberto Demichelli al Señor Presidente de la República Venezolana- Carlos Andrés Pérez de fecha 1° de julio de 1976.

4.- Nota N° 132/IV/976 de fecha 2 de julio de 1976 de la Embajada de Venezuela.

2- Alternativas de acción

Frente al “caso Venezuela” delimitado por los instrumentos mencionados en el párrafo 1 se presentan dos géneros de alternativas básicas:

A) no entregar la mujer

B) entregar la mujer

3- Análisis de los dos géneros de alternativas

a) No entregar la mujer:

No puede persistirse en la posición de alegar que la acusación venezolana carece de elementos de juicio ante las determinaciones concretas de datos contenidos en la última nota de Venezuela. Este género de alternativa si bien tiene la ventaja de no entregar la prueba de un acto ilícito y de evitar cualquier tipo de declaración de la misma en nuestra contra, tiene las siguientes desventajas:

1) Determinaría seguramente el rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, a estar a las declaraciones públicas del Presidente Carlos Andrés Pérez con las consecuencias diplomáticas, políticas y económicas consiguientes previsibles e imprevisibles, a corto, mediano y largo plazo.

2) Deterioraría aún más la imagen del país lesionada por la campaña internacional que es de conocimiento determinado pronunciada mengua de nuestra “credibilidad” como país serio.

3) Se nos presentaría como violadores de instrumentos internacionales vigentes, sobre todo en institutos tan universalmente sensibles como la inmunidad e inviolabilidad de las Misiones Diplomáticas y tan caros a América como el asilo.

4) Determinaría la apertura de una brecha en nuestra posición internacional frente a los esfuerzos para el aislamiento de nuestro país con seguras consecuencias en el campo político y económico.

5) Traería de parte de otros países una actitud cuando no hostil reticente con consecuencias imprevisibles en los diferentes campos de las relaciones internacionales, con especial incidencia en los países occidentales.

6) Daría políticamente razón a la campaña internacional que soportamos.

7) Todo lo antedicho repercutirá necesariamente en los Organismos Internacionales de que somos partes predisponiéndolos para una acción concreta en contra nuestra.

b) Entregar a la mujer

Tendría las siguientes ventajas:

1) Evitar el rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela y todas las consecuencias y problemas conexos.

2) Ratificaría nuestra posición de cumplidores fieles de nuestros compromisos internacionales, y sería una consecuencia natural de lo expresado en nuestra nota.

²⁸ Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Administrativo.

3) *Constituiría una posición explotable internacionalmente a nuestro favor.*

Desventajas:

1) *Apareceríamos haciendo la entrega bajo presión de Venezuela*

2) *Reconoceríamos la comisión de un acto ilícito y tendría que afirmarse sanción a los responsables*

3) *La mujer podría hacer declaraciones en nuestra contra*

4) *Los elementos anteriores podrían ser explotados contra nosotros*

Precisiones:

A) *Las mencionadas desventajas serán relativas ya que sus efectos podrían ser neutralizados en gran parte mediante un acuerdo con Venezuela sobre la base de la entrega de la mujer; especialmente enfatizando el hecho de que el acto ilícito fue cometido por funcionarios de jerarquía menor.*

B) *El acto de la entrega da por sí en la explotación pública de imágenes constituye en todos los campos un elemento altamente positivo.*

Conclusión:

En base a lo expuesto, nos inclinamos por el género de alternativa basado en la entrega.

Perito calígrafo Dr. Pedro Achard. Informe: se confirma que la letra del manuscrito acerca de qué hacer con la mujer pertenece a Álvaro Álvarez. En “Contestación al interrogatorio remitido por nota de fecha 06.11.1987” del 16.11.1987 reconoce su letra y expresa que el documento fue realizado luego de la Nota de Venezuela del 02.07.1976. Fue elaborado por disposición del Ministro Blanco a fin de expresar la posición de la Cancillería. Afirma que también participaron en la realización del documento el Ministro Blanco y posiblemente los Dres. Guido Michelín Salomón y Julio César Lupinacci.

05.07.1976. El Gobierno de Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Uruguay. (Se reanudarán el 01.03.1985).

Gestiones

30.06.1976. Radiograma de la Embajada de Venezuela en Montevideo: (...) *Después del hecho, se trasladó el Embajador Ramos, con el Ministro Consejero Cordero Ceballos, a la Cancillería uruguaya, en donde fueron recibidos, en ausencia del Canciller por el vice Canciller, a quien le fue presentada la protesta por la mencionada violación de la soberanía nacional. El vice Canciller tomó nota de las declaraciones dadas por el Embajador y el Ministro Consejero y prometió proceder a buscarle una solución al problema. De inmediato, horas después del incidente, se presentó a la Embajada un Comisario Policía de Montevideo, de nombre Pablo Fontana, para hacer las averiguaciones pertinentes y al día siguiente un nuevo representante de los servicios de inteligencia visitó al Embajador y escuchó la opinión de todos los funcionarios diplomáticos que presenciaron el hecho.*

01.07.1976. Radiograma de Julio Ramos²⁹ (Embajador de Venezuela) para Ramón Escovar Salom (Canciller de Venezuela): *El presidente Alberto Demichelli dirigirá hoy un mensaje al Presidente de Venezuela, pero yo insistí en mi idea de que deben entregar a la dama a la Embajada, aunque ellos digan que no saben dónde se encuentra, yo creo que no la saben encontrar. He reiterado que el atropello ocurrió dentro del recinto de la Embajada.*

Denuncias

17.09.1981. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comité de Derechos Humanos. María del Carmen Almeida de Quinteros. Expediente N° 107.

Conclusiones: (...) *Responsabilidad por la desaparición de Elena Quinteros incumbe a las autoridades del Uruguay y que, por consiguiente, el Gobierno de Uruguay debe tomar medidas inmediatas y eficaces a fin de i) establecer la suerte que ha corrido Elena Quinteros desde el 28 de junio de 1976 y asegurar su liberación; ii) castigar a toda persona que resulte culpable de su desaparición y malos tratos, iii) pagar una indemnización por los agravios sufridos, y iv)*

²⁹ Legajo COMIPAZ N° 51.

garantizar que no ocurran violaciones similares en el futuro.

01.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Denuncia colectiva. Caso: N° 9240.

08.03.1984. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nota del Secretario Ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Carlos Maeso, solicitando información sobre la denuncia colectiva contenida en el caso N° 9240.

02.08.1984. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal. El Dr. Hugo Batalla, representando a María Almeida de Quinteros presenta un recurso de Habeas Corpus.

17.06.1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo I, Acta N° 7- 11, Fojas 308-321.

Respuestas del Gobierno Uruguayo

01.07.1976. Radiograma de Alberto Demichelli, Presidente del Uruguay para Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela:

Excelentísimo

Señor D. Carlos Andrés Pérez

Presidente de la República de Venezuela.

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para hacer llegar personal y directamente el pesar de mi Gobierno por el lamentable incidente ocurrido en el jardín de la sede de la Misión Diplomática de Venezuela en Montevideo, que mi Gobierno repudia y condena y mi firme propósito de agotar todos los esfuerzos conducentes a una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos que permita la individualización y castigo de los responsables a fin de dar digna y plena satisfacción a Vuestro Gobierno.

Quiero, asimismo, Excelencia, reiterar aquí el respeto inquebrantable de mi Gobierno al ejercicio del derecho de asilo que constituye una de las tradiciones más caras de la política internacional del Uruguay.

Tengo la convicción, por parte, de que la tradicional amistad que une a nuestros pueblos y nuestra común participación de los ideales de la fraternidad y la integración latinoamericana que gestaron Artigas y Bolívar, inspirará nuestra conducta.

Reitero a Vuestra Excelencia, las seguridades de mi más alta consideración. Alberto Demichelli.

26.03.1980. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe.³⁰

Servicio de Información de Defensa

Departamento II (Exterior)

Parte Especial de Información N° 40/80

16 de setiembre de 1967: detenida en averiguaciones por el Juzgado de Instrucción de Primer Turno por su presunta asistencia al MLN- T. Liberada a las 24 horas.

31 de octubre de 1969: detenida junta a otras personas en un allanamiento realizado en la finca Calderón de la Barca N° 1953 debido a la ocupación de apartamentos para la fabricación de explosivos.

Fue enjuiciada por asistencia al MLN, quedando detenida hasta el 16 de octubre de 1970.

Setiembre de 1972: detenida en averiguaciones. Liberada.

8 de mayo de 1975: se cursa su requisitoria de captura por su vinculación a la subversión.

Junio 1975: el Consejo Nacional de Educación tomó la resolución de privarle el ejercicio del magisterio.

Ministerio de Defensa Nacional - Servicio de Información de Defensa. Ficha personal. Recoge información desde 1967, donde se señala que la misma es detenida por su vinculación con Gustavo Inzaurrealde (militante del PVP, desaparecido en Paraguay en 1977).

01.12.1981. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Palabras del Embajador uruguayo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Carlos Giambruno: *Oficialmente, seguimos diciendo*

30 Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Administrativo.

que ese episodio es un episodio acá, alguna parte es verdad, estaban haciendo un operativo en ese momento, la estaban siguiendo, ella escapó, se metió en la Embajada de Venezuela, de la puerta de la Embajada de Venezuela, es decir antes de que entrara, antes de que se generara el procedimiento de solicitud de asilo, dos personas la sacaron a la fuerza, la metieron en un auto y se la llevaron, eso nos costó la ruptura de relaciones con Venezuela; nosotros pedimos excusas a la Embajada de Venezuela, dijimos que no era una autoridad uruguaya y los venezolanos, en fin, se consideraron insatisfechos.

30.04.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Mensaje N° C 268 D4 a Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. *Tenga a bien enviar la siguiente respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En relación a su nota de fecha 08.03.1984 relativa al caso N° 9240, el Gobierno de Uruguay desea informar lo siguiente:* (...)

Las siguientes personas se encuentran requeridas por su vinculación a actividades subversivas: (...)

Elena Quinteros Almeida, 8 de mayo de 1975. DIPLOMACIA. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. DEPTO II.

21.05.1984. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota respuesta del gobierno uruguayo a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso N° 9240.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

27.02.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno. “Almeida de Quinteros, María por Elena Quinteros. Denuncia”. Ficha P/219/85.

Denuncia del diputado Nelson Lorenzo Rovira: *Contra los Jueces de Administración de Justicia y funcionarios -policiales o no- por la omisión en proceder o denunciar delito público y notorio, cual fue el secuestro y posterior “desaparecimiento” de Elena Quinteros por policías de particular.* La denuncia continúa su curso y a raíz de la ley 15848 el Poder Ejecutivo resuelve encomendar investigaciones a los ministerios competentes.

28.06.1985. Se dispone citar a varios testigos. La Justicia Militar reclama competencia.

05.08.1985. Se inician comunicaciones entre el Ministerio de Defensa, Presidencia de la República y Poder Judicial.

03.10.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Solicita al Ministro de Defensa Nacional que: *se sirva disponer lo necesario a los efectos de que se informe a esta Sede si se cumplieron con las citaciones del 28 de junio de 1985 que involucran a los siguientes militares: Melchor Maurente, Victoriano Vázquez, Glauco Yannone, Jorge Silveira y el Dr. Scarabino (médico).*

20.01.1986. Fiscal dictamina competencia de la justicia ordinaria.

30.06.1986. Juzgado Militar. Entabla contienda de competencia.

05.09.1986. Fiscal de Corte se pronuncia por la jurisdicción civil.

26.11.1986. Suprema Corte de Justicia. Dictamina la competencia de la jurisdicción civil.

18.12.1986. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Dispone citar a los civiles y militares que aún no habían declarado. Los militares no asisten a las citaciones a que son convocados por el Poder Judicial.

22.12.1986. Es sancionada la ley 15848 denominada de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.

23.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3er. Turno. María del Carmen Almeida de Quinteros, madre de Elena Quinteros, presenta solicitud de declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, y 4 de la ley 15848.

20.04.1987. Ministerio Público y Fiscal. El Fiscal desestima inconstitucionalidad.

30.06.1987. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 756 a la Presidencia de la República. Adjunta Oficio N° 2758 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3er. Turno.

04.08.1987. Presidencia de la República. Resolución N° 21-A. Encarga a los Ministerios de Interior

y Relaciones Exteriores que dispongan la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848.

11.08.1987. Ministerio de Relaciones Exteriores. En el marco del cumplimiento del Artículo 4° de la ley N° 15848 se decreta una investigación a cargo la Dra. María del Luján Flores de Sapriza. En la investigación declaran: Dr. Julio César Lupinacci (Embajador en Venezuela), Dr. Juan Carlos Blanco (Ministro), Guido Michelin Salomón (Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores), Humberto Goyen (Jefe del Departamento de Asuntos Diplomáticos), Mario C. Fernández, Dr. Álvaro Álvarez, Carlos Nadal (desempeñaba funciones en el Departamento de Organismos Internacionales, Sector Naciones Unidas, en carácter de Secretario de Tercera), Luis Alberto Carrese (Representante de ROU en las Naciones Unidas, New York), Graziella Dubra (funcionaria de la delegación permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas), Dr. Álvaro Moerzinger, Dr. Juan José Real, Dra. Zulma Guelman, Dr. Carlos Fernández Ballesteros, Sr. José Luis Remedi, Sarita Saracosa, Jorge Casinelli, Dr. Juan Carlos Lourido, Cnel (R) Pedro Rivero, Dr. Gerardo Ariel Rusiñol, Humberto Goyen, Carlos Barrios, Dr. Carlos María Romero, Guillermo Stewart, Américo Paz Aguirre, José Luis Pombo (Jefe de Franquicias), María Jesús Curbelo, Ministro Barón Dupetit, María Luján Barceló, María del Carmen González, Consejero Benítez Baeza, Secretario Daniel Pérez Algorta, Ministro Consejero Rolando Cúneo, Estela Armand Ugón, Cónsul General Pedro Dondo, Primer Secretario María Cristina Figueroa, Emb.Pura Sasco, Cónsul General Jorge Delirante, Jefe de Sección Federico Chileno, Consejero Tabaré Bocalandro, Ministro Consejero Carlos Brugnini, Consejero Julio Giambruno, Consejero Antonio Entenza, Secretario de Primera Carlos Castells, Secretario de Primera Enrique Delgado, Dr. Julio Durañona, Sub-Directora Alicia Parola, Director José María Alzadora, Emb. José Luis Vila Días, Emb. José María Araneo, Dr. Manuel Lessa, Dra. Myriam Fraschini, Emb. Federico Grunwaldt, Emb. Miguel Berthet, Ministro Consejero Diana Espino, Secretaria Estela Queirolo, Srta. Claudia Pévere, Secretario de segunda Rolando Visconti, Cónsul Edith Tarrab, Cónsul Jorge Tadeo. El Brigadier Walter Machado no responde al cuestionario remitido.

09.10.1987. Ministerio del Interior. El Dr. Roberto Moreira Piegas informa al ministro las conclusiones de la investigación dispuesta según la ley 15848: *Nelson Lorenzo Rovira formuló ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 8° Turno una denuncia contra los jueces de la Administración de Justicia y funcionarios policiales y particulares que no nomina, imputándoles el delito de omisión en proceder a denunciar la desaparición de Doña Elena Quinteros.*

En su oportunidad y con fecha 30 de junio de 1987 la Suprema Corte de Justicia remitió al Poder Ejecutivo la denuncia formulada, órgano que dispuso que el Ministerio del Interior, sobre la base del art. 4° de la Ley 15.848 practicara la investigación del hecho denunciado.

Hechas las averiguaciones, la Jefatura de Policía de Montevideo a través de las Direcciones de Seguridad, Investigaciones y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, da cuenta de que sus registros no existen antecedentes con respecto a los hechos denunciados.

Sostiene Villegas Basalvbaso que la actividad policiaca debe ser ordinariamente preventiva y eventualmente represiva.

Sobre la base de la actividad eventualmente represiva le corresponde a la función policial la averiguación de los responsables cuando se constata la comisión de un delito.

Tendiente a esa averiguación se solicitó informe a todas las dependencias del Ministerio del Interior competentes sin que se hayan obtenidos indicios del hecho denunciado.

De la exhaustiva averiguación realizada no surgen indicios probatorios de que en el infausto hecho que causó la denuncia haya tenido participación las dependencias del Ministerio del Interior.

09.10.1987. Ministerio del Interior. Eleva a la Presidencia de la República los resultados de las actuaciones cumplidas.

03.11.1987. Presidencia de la República. Toma conocimiento de lo actuado y devuelve los antecedentes al Ministerio del Interior a los efectos de que se notifique al denunciante y se le haga saber las resultancias de la investigación.

27.03.1988. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 169 a la Presidencia de la República. Adjunta

Exhorto N° 371 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno.

05.04.1988. Poder Ejecutivo. Mensaje N° 169 de la Suprema Corte de Justicia, adjuntando Exhorto N° 371 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno.

29.07.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución por mayoría. Declara constitucional la ley 15848.

02.05.1989. Poder Ejecutivo. Respuesta a la Suprema Corte de Justicia. Contesta que en oportunidad de recibir el Mensaje N° 756 de fecha 30 de junio de 1987 de dicha Corporación y aun cuando el mismo no se refería expresamente a la investigación prevista en el art. 4°, dispuso la misma.

10.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Informa que el Poder Ejecutivo comprendió el caso en la ley 15848.

21.08.1989. Ministerio de Relaciones Exteriores. La Dra. María del Luján Flores de Sapriza eleva informe sobre las actuaciones realizadas en cumplimiento de la resolución ministerial N° 201/87.

02.05.1990. Juzgado Penal de 1er. Turno. Auto 1251. Solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la investigación administrativa que se realizó con motivo de la desaparición de Elena Quinteros y el inminente corte de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay (N° 201/87), la que se acordona al expediente como P/219/85.

20.06.1990. República Oriental del Uruguay. Cámara de Senadores. Informe de la Comisión Preinvestigadora designada a solicitud del Senador Juan Carlos Blanco. Hugo Batalla, Carlos W. Cigliutti, Ignacio de Posadas Montero. Proyecto de Resolución: *Designase una Comisión Investigadora a los efectos de determinar si el señor senador Juan Carlos Blanco, ha tenido o no responsabilidad en los hechos ocurridos a la maestra Elena Quinteros*. Se aprueba por unanimidad.

25.06.1990. Nelson Lorenzo Rovira presenta escrito ante el Poder Ejecutivo solicitando cumplimiento de lo ordenado por el Ejecutivo el 4 de agosto de 1987 y ampliar la investigación sobre el caso de la Sra. Quinteros, Elena, conforme a la Ley N° 15848, art. 4°, Expediente N° 9002171. Denuncia al Ministerio del Interior por incumplimiento de lo ordenado por el Poder Ejecutivo y expresando su conformidad por la investigación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

28.06.1990. Frente Amplio. Diecinueve diputados elevan al Fiscal una petición relativa a la investigación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a artículos de prensa que comprende a civiles no amparados por la ley 15848.

17.07.1990. Prosecretario de la Presidencia de la República, Dr. Augusto Durán Martínez. Responde que las peticiones formuladas no se ajustan a la norma legal citada (Ley N° 15848, Art. 4°) al amparo de la cual es presentada la petición, y debe ser interpretada en armonía con el resto de los artículos comprendidos en dicha ley por lo que: *se sugiere se desestime la petición formulada*.

01.10.1990. Fiscal considera que las actuaciones deberían ser elevadas a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. Plantea que se ha operado “cosa juzgada” y que el expediente debería archivar.

1990. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Expediente 497/90. Siete senadores del Frente Amplio radican denuncia ante el Poder Judicial, adjuntando las actuaciones cumplidas en el Senado relativas a la responsabilidad del entonces senador Juan Carlos Blanco.

10.09.1991. Ministerio de Relaciones Exteriores. Informa al Juzgado que la investigación N° 201/87 se encuentra en el Senado.

10.02.1992. Juzgado Penal de 1er. Turno. Por Oficio N° 133 ordena oficiar al Senado para que la remita.

27.07.1992. Se notifica al Senado.

21.08.1992. Cámara de Senadores. Devuelve al Ministerio de Relaciones Exteriores el expediente.

07.09.1992. Cámara de Senadores. Informa al Juzgado que el expediente había sido enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

10.09.1992. Juzgado Penal de 1er. Turno. Solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que remita el expediente.

08.10.1992. Juzgado Penal de 1er. Turno. Recibe del Ministerio de Relaciones Exteriores el

expediente N° 201/87.

05.11.1993. El expediente pasa a vista fiscal.

02.03.1994. La fiscal actuante solicita que: *se indague sobre la autenticidad y/o autoría del manuscrito que luce a fojas 83 a 86 de la pieza I y fojas 286 a 383 de pieza IV* por parte de un perito calígrafo. Cabe anotar que las fojas 83 a 86 corresponden al «memorándum secreto» donde se analiza las alternativas sobre “qué hacer con la mujer»; mientras que las fojas 286 a 383 no corresponden estrictamente a la pieza IV porque ésta comprendía de las fojas 301 a 400.

24.04.1994. La Fiscal dispone por Oficio N° 174 que pase al Instituto Técnico Forense para prueba caligráfica.

24.05.1994. Pasa a consideración del perito Dr. Pedro Achard.

30.05.1994. El perito informa a fojas 123, que con referencia a las fojas 83 a 86 de pieza I (memorándum) el mismo ya se expidió a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la autoría del mismo.

08.06.1994. Juzgado Penal de 1er. Turno. El expediente vuelve al Juzgado con el informe del Dr. Achard.

16.06.1994. Pasa nuevamente a vista fiscal.

20.09.1994. La Fiscal solicita que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo el original que solicita el perito Dr. Achard.

14.10.1994. El juez ordena lo solicitado por el fiscal.

19.10.1994. Por oficio 545/1 se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que remita los originales de las fojas 83 a 86 (pieza I) y fojas 286 a 383 (pieza IV) del expediente 201/87.

08.03.1995. Ministerio de Relaciones Exteriores. Por Oficio 64/95 da cuenta que no puede remitir lo solicitado, porque no fue ubicado el expediente. El expediente N° 201/87 no puede ser ubicado en el Ministerio porque se encuentra en el Juzgado que lo solicita.

20.03.1995. El juzgado recibe la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores.

14.06.1995. El expediente es archivado con el N° 107/95.

14.12.1998. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 13er. Turno. “Pintado Otero, Sergio Román. Denuncia”. Ficha P/251/98. En expediente de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. “Raúl Olivera en Juan Carlos Blanco. Homicidio muy especialmente agravado”.

Ficha S 122/02. *Comparece en forma espontánea ante el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia quien dijo llamarse Sergio Ramón Pintado Otero, Cédula de Identidad No. 2.015.522-9 quien manifiesta que quiere denunciar hechos de su conocimiento, que podrían ayudar para encontrar cuerpos de personas detenidas desaparecidas en el país, disponiéndose por la Corporación su interrogatorio en audiencia.*

Juzgado Letrado en lo Penal de 4° Turno. Declaraciones de Ariel López Silva. 1.- *Que fui Soldado de 1ª en el Batallón N° 13 de Infantería, entre los años 1975 hasta 1979. Durante ese período el Jefe del Batallón era el Teniente Coronel Mario J. Aguerrondo (hoy coronel). 2.- Durante ese período, había en el Cuartel presos políticos detenidos por actividades subversivas. Los mismos estaban bajo el control del Servicio de Inteligencia (S2) que funcionaba allí. 3.- A mediados de 1976 el Teniente 2° García (a. Gorrión) le ordenó cavar en la tierra para sepultar cuerpos humanos. Luego de sepultar el cuerpo que estaba tapado por una frazada o lienzo, le echaban cal viva a los efectos de disolverlos y luego tapaban con tierra. Posteriormente le ordenaban abrir las tumbas a los efectos de verificar si la cal había producido su efecto. Estas tareas le eran ordenadas por el Teniente García (hoy puede ser Capitán) y por el Sargento 1° González (a. Pisini) (hoy oficial Mayor). El encargado del S. 2 de la época era el Mayor Lamí que hoy es Teniente Coronel y Segundo jefe del Batallón.- Esta actividad le fue ordenada realizar en cuatro oportunidades, a mediados de 1976 y mediados de 1977. De los cuatro cuerpos que recuerda haber sepultado, uno de ellos era más liviano y podría tratarse de una mujer. (...).*

26.01.1999. El PIT CNT resuelve auspiciar una acción de amparo ante la justicia para que el Poder Ejecutivo se vea en la obligación judicial de abrir la investigación.

26.10.1999. Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno.

Se presenta solicitud de información como paso previo al recurso de amparo.

15.12.1999. Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno. Recurso de Amparo contra el Estado uruguayo. Exp. Ficha Nº 216- 99. Es presentado por el Dr. Pablo Chargoña, representante legal de María del Carmen Almeida de Quinteros. El recurso se presenta ante la existencia de un nuevo elemento aportado por las declaraciones del ex soldado Sergio Pintado Otero, quien ante la Suprema Corte de Justicia afirma que: *Una vez yo estaba limpiando el SIR viejo (Servicio de Instrucción Militar) y ese muchacho [se refiere a un compañero del batallón] me llevó a mostrar las fotografías de la maestra Quinteros. En la foto yo vi que la maestra estaba embarazada, se le unieron los pies para impedirle el parto y al dar a luz murió de un paro cardíaco. Tuvo una niña.(...). La maestra una vez que murió, por lo que me dijo el soldado, se hizo un pozo en el centro de la Plaza de Armas del 13 y se enterró allí.* Exp. 20003348. Sentencia de 1a Instancia Nº 28: (...) *Amparar a la Sra. María del Carmen Almeida de Quinteros en su derecho a la información pretendido y en su mérito.* Para ello se dispuso la orden de iniciación de una investigación administrativa en el Ministerio de Defensa a fin de determinar las circunstancias de desaparición de Elena Quinteros.

10.05.2000. Tribunal de Apelaciones. Confirma el fallo.

07.08.2000. Ministerio de Defensa Nacional. Informe Nro. 716. Asesoría Letrada: En cumplimiento con lo dispuesto en la sentencia de 1a. instancia, el 23 de mayo se da inicio al proceso de investigación. Dentro del Informe se otorga particular importancia a la declaración de Sergio Ramón Otero Pintado, quien el día 8 de junio de 2000 se presenta ante la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional. A partir de los datos obtenidos se realizan una serie de gestiones ante distintos organismos a fin de corroborar lo expuesto por el declarante.

Las apreciaciones generales indican que: *Siendo el objeto de la investigación esclarecer la desaparición de la Sra. Elena Quinteros, a la luz de los hechos nuevos aportados por la declaración del Sr. Sergio Pintado ante el Poder Judicial, se ha llevado adelante esta investigación, tomándoles declaración a la persona antes nombrada, al tiempo que se ha tratado de ratificar o rectificar por otros medios de prueba la información aportada por éste.* Las conclusiones arribadas ponen en tela de juicio la veracidad de la declaración de Pintado, entendiendo que: *No aporta ningún elemento de juicio que permitan llegar a la verdad sobre el paradero de la Sra. Elena Quinteros, ni satisfacer – en consecuencia- el derecho a la información de su señora madre, que fuera acogido en la acción de amparo.* Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Escrito presentado por el Dr. Pablo Chargoña en representación Raúl Olivera y Milton Romani.

00.12.2000. María del Carmen Almeida. Solicita diligenciamiento de prueba. Desarchivo del expediente 497/00 y expedientes acordonados Nº 219/85, 129/91, 311/88 y 840/90. Informe de la Fiscal,

Dra. Mirtha Guianze: *4. Nos encontramos entonces frente a una hipótesis de delito de privación de libertad, específicamente agravado. Al momento actual se desconoce el paradero de Elena Quinteros. Es sí muy probable (casi seguro) que sus secuestradores u otros, le hayan dado muerte. Pero esa circunstancia no pasa de ser una mera especulación, y por lo mismo se carece de fecha cierta para comenzar el cómputo del probable término de prescripción. Éste sólo empezaría a correr desde el momento en que el delito dejó de cometerse, y hasta el presente ninguna autoridad ha brindado información fehaciente que permita conocer el destino final de la persona privada de su libertad.*

En suma, esta Fiscalía considera que la situación antijurídica de privación de libertad aún perdura, a menos que se demuestre lo contrario y es posible entonces proceder penalmente contra él o los responsables, mientras no se demuestre que cesó el estado de consumación.(...) En mérito a lo expuesto y en base a las disposiciones legales citadas en el cuerpo de este dictamen, la Fiscalía solicita el enjuiciamiento y prisión de Juan Carlos Blanco Estradé, en calidad de coautor de un delito de PRIVACIÓN DE LIBERTAD especialmente agravado.

15.08.2001. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. La Jueza, Dra. María del Rosario Berro toma declaración al Sr. Álvaro Álvarez (Director de Política Exterior en 1976), ante denuncia Penal contra Juan Carlos Blanco por homicidio muy especialmente agravado: (...) *El*

Embajador de Venezuela presentó una nota dando cuenta de que en circunstancias de que una mujer trataba de encontrar refugio en su embajada y en momentos en que se encontraba en su jardín, fue arrebatada por personas que él individualizada como agentes del orden público. Esta nota presentada por el embajador, dio lugar a que el ministro creara un pequeño grupo de trabajo con funcionarios competentes, lo integró él mismo, el embajador Lupinacci, embajador de Venezuela y yo, que en ese entonces era Director de Política Exterior de la Cancillería (...).

En esa oportunidad el Ministro Blanco reunió ese grupo de cuatro integrantes y en función de las competencias de la Dirección de Política Exterior, dispuso que el Director diera curso a los Ministerios correspondientes, esto es, Defensa Nacional e Interior de las comunicaciones recibidas por la Embajada de Venezuela, solicitando toda la información que pudieran tener al respecto. Al mismo tiempo, cometió al Director preparar un memorándum, en que se recogiera o se determinara, cuál era la posición de la Cancillería sobre los hechos denunciados, que pasaron a constituir el caso Venezuela, desde el punto de vista estrictamente de las relaciones internacionales.

El que habla, luego de un intercambio de ideas realizado en el grupo y siguiendo las indicaciones del Sr. Ministro, preparó un borrador de Memorando siguiendo la metodología que es habitual en estos casos, que consiste en el agotamiento de los distintos caminos o conductas que desde el punto de vista de los hechos, se pueda asumir. (...) partiendo de la base de que lo decía la Embajada de Venezuela en su nota era la verdad de los hechos, se había configurado una violación a la impunidad de la sede diplomática y que en consecuencia, lo que correspondía era reparar esa violación mediante, en este caso, la entrega de la persona que se decía que había sido sustraída. (...)

Acompañamos al Sr. Ministro a una reunión que tuvo lugar en el ESMACO, en la que estaban presentes: el Ministro Blanco y nosotros, el Teniente General Vadora, Comandante en Jefe del Ejército y el Ministro del Interior, Gral. Linares Brum y creo que también estaban los Comandantes en Jefe de la Fuerza Área y de la Armada (...) cuando comenzamos a hablar del tema, fueron muy precisos y terminantes en decir que ninguna de sus dependencias, ni ninguno de los agentes que la integraban, habían tenido intervención en los hechos denunciados por la Embajada de Venezuela, que ignoraban de lo que se podía tratar y que iban a realizar las averiguaciones del caso, o más bien, creo que continuar con las averiguaciones del caso. Creo que esa reunión se llevó a cabo los primeros días de julio, antes de la ruptura de relaciones, si bien fue un período muy intenso, muy comprimido. Era un ambiente muy enrarecido y que era posible que distintos grupos de acción, pudieran actuar; pero ellos no dijeron nada. Nosotros no pudimos más que decir que, en nuestra opinión, que si tenían detenida a esa persona debían devolverla. No tuvimos oportunidad de considerar ese memorándum, no nos dieron la oportunidad.

Y como conclusión cabe señalar que ellos negaron las imputaciones formuladas por el Embajador de Venezuela (...). Siempre se hacía mención en el memorándum a esa mujer, porque no conocía el nombre, no sabía quien era. (...).

15.08.2001. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Declaración del Dr. Juan Carlos Blanco (Ministro de Relaciones Exteriores en 1976). (...) Así yo resolví la preparación de un memorándum interno con respecto a la posición que correspondía tomar en un caso de estas características, basándose ese trabajo en las informaciones y comunicaciones recibidas por parte de la Embajada de Venezuela. (...) Creo que es pertinente para describir los hechos, que como es obvio, existía una gran premura para encontrar respuesta al planteo de Venezuela. Consecuentemente con esa posición, se gestionó una reunión con otros organismos de gobierno encargados de los aspectos de seguridad, a fin de tratar el asunto. La reunión se verificó con la participación del Ministerio de RREE, ministro del Interior, el Dr. Michelín, el embajador Álvarez, directo de política exterior, el Dr. Lupinacci, embajador nuestro en Caracas, los comandantes de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto, y creo que otro oficial, pero no recuerdo quien. En esa reunión los mandos militares y el ministro del interior expresaron que lo ocurrido en el predio de la Embajada de Venezuela era totalmente ajeno a esas reparticiones, que no había ningún operativo en ese sentido y que la persona que había sido tomada en el predio de la

Embajada de Venezuela, no estaba detenida por ninguno de sus organismos, de tal manera que esa reunión fue relativamente breve. Todo el proceso con relación directa al Ministerio de RREE, transcurrió en siete u ocho días y la reunión se efectuó a los tres o cuatro días dentro de ese período. (...) No recuerdo exactamente la fecha de esa reunión, fue aproximadamente unos tres o cuatro días después de formulada la denuncia.

La identidad de la persona que fuera retirada del predio de la Embajada de Venezuela, se conoció a través de la Embajada de Venezuela. Lo que tengo claro es la respuesta contundente, sin fisuras, de los organismos de seguridad, que no era un operativo del que ellos respondieran y que no tenían a esa persona detenida.(...).

15.08.2001. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Declaración del Sr. Guido Ariel Michelin Salomón Brozzia. *Yo tenía una relación fluida con el Embajador de Venezuela y con fecha 29 de junio, yo me reuní con él y en ese momento, el sacó a relucir un sobrenombre y nos dijo que preguntáramos por Cacho. Toda la información que nos daban las transmitíamos a las fuerzas de seguridad (...). No teníamos elementos como para descartar sin más lo alegado por esa embajada, en mérito a que carecíamos de fundamentos para ello (...). Se partía sobre hechos denunciados y sobre ese material de trabajo se trabajaba, no dudábamos de lo que la Embajada venezolana nos transmitía, pero chocábamos contra una pared, una negativa total.*

Ministerio Público y Fiscal. Evacuando la vista conferida, la Fiscal Letrado Nacional, Dra. Mirta Guianze, solicita el enjuiciamiento y prisión de Juan Carlos Blanco Estrade, en calidad de coautor de un delito de Privación de libertad especialmente agravado.

15.03.2002. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Ante la Jueza, Dra. María del Rosario Berro comparece Julio César Lupinacci. (...) *Yo le expliqué al ministro Blanco, que si no aparecía esa persona y no la devolvían, la posición del Gobierno de Venezuela era muy firme y si no, se romperían relaciones. Fue así que el ministro Blanco, pidió una reunión con los tres Jefes militares, con el ministro del Interior, el jefe del ESMACO y a esa reunión asistió el Dr. Blanco, el Dr. Michelin Salomón, el director de Asuntos Políticos, Álvaro Álvarez y el que habla, con el fin de exponerles a las fuerzas de seguridad del país, que debían encontrar y devolver a esa persona a la Embajada de Venezuela porque de lo contrario, existía el grave riesgo de romper relaciones diplomáticas con ese país. Eso lo dijo Blanco y yo ratifiqué la situación que se vivía en Venezuela, y afirmé que debía de hacerse todo lo posible para encontrar y devolver a la señora. La respuesta que obtuvimos fue que se estaba investigando, que ignoraban quienes eran los autores del hecho y el paradero de la persona; eso lo dijo el comandante en Jefe del Ejército, "Que estaban investigando, pero desconocían el paradero de la persona". Jamás mencionaron el nombre de la persona. Y nada más, no pudimos obtener nada más (...).*

04.10.2002. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Comparece a declarar el Dr. Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores.

18.10.2002. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Resolución N° 991 del Juez, Dr. Eduardo Cavalli.

Atento: A lo establecido en los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución de la República, 1, 18, 61, 281, 282 del Código Penal, 125 y siguientes del Código del Proceso Penal,

Se Resuelve: Iro. Décrete el enjuiciamiento y prisión del Sr. Juan Carlos Blanco imputado de ser coautor de un delito de privación de libertad.

21.10.2002. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. El Dr. Carlos Curbelo Tammaro, abogado defensor del Dr. Juan Carlos Blanco, interpone los recursos de reposición y apelación contra el auto de procesamiento dictado en folios el 18 de octubre p.pdo., en cuanto le causa agravios a mi defendido, al decidir someterlo a enjuiciamiento y prisión, por el delito de privación de libertad.

28.10.2002. Ministerio Público y Fiscal. La Fiscal Letrado en lo Penal de 2° Turno, Dra. Mirtha Guianze, solicita: *se sirva mantener la sentencia interlocutoria recurrida y oportunamente eleve los autos al Superior que por turno corresponda, ante quien deja formulado similar petitorio.*

29.10.2002. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Sentencia N° 1029: *Iro. Mantiénese la recurrida. Franquéase el recurso de Apelación para ante el Tribunal de*

Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda; 2do. No hacer lugar a la excarcelación solicitada. (...).

31.03.2003. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno. Resolución N° 165: (...) 8) *En suma, los agravios de la Defensa no tienen idoneidad suficiente para destruir la semiplena prueba recabada y que acredita, en consideración provisional, la responsabilidad de Juan Carlos Blanco Estrade en los hechos de autos. Al respecto, es prudente recordar que el auto de procesamiento es sólo un prólogo del proceso decidido, ante la existencia de “semiplena prueba” o “elementos de convicción suficientes”, con él se recoge una imputación inicial, provisoria, tanto en lo referido al hecho presuntamente delictivo como a quien interviene en él. En autos, la Sala, considera reunidos los extremos requeridos por la Ley adjetiva que legitiman la prevención (Art. 125 inc. 4 lit. A y B) de Juan Carlos Blanco Estradé, o sea, hecho con apariencia delictiva y posibilidad racional para atribuírselo a determinada persona.-*

El Tribunal, a esta altura de los procedimientos entiende que corresponde confirmar el enjuiciamiento decretado por la resolución N° 991 de fs 449/455 del 18/10/2002, sin pronunciarse, como es obvio, sobre la culpabilidad de Juan Carlos Blanco ya que ello corresponde a otra etapa del proceso.-

Por todos los fundamentos expuestos, el Tribunal, RESUELVE: Confírmase la sentencia interlocutoria N° 991 del 18 de octubre de 2002 de fs, 449/455 vta., apelada. Y, oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen, Firma: Dr. José Bonazota Cacciante. Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno; Dr. Ricardo Harriague Saccone. Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno; Dr. Eduardo N. Borges. Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno; Esc. Julio César Amaro. Secretario Letrado del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno.

02.05.2003. Suprema Corte de Justicia. Oficio N° 653/2003. Remite al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno el decreto de la Presidencia de la República que aceptó en todos sus términos las conclusiones del Informe final de la Comisión para la Paz y el Informe final de la misma.

Ministerio Público y Fiscal. La Fiscal Letrada en lo Penal de 2° Turno, Dra. Mirtha Guianze interpone recursos de reposición y apelación en subsidio. Asimismo, solicita al Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno, *se sirva revocar por contrario imperio el auto recurrido y ordene la remisión de la información referida concretamente al caso de Elena Quinteros, que estaría contenida en el Anexo 2), convocando además al integrante de la Comisión para la Paz que se encuentre en mejores condiciones para responder a las interrogantes que puedan plantearse.*

09.05.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. El Coordinador de la Comisión para la Paz, Dr. Carlos Ramela, comparece citado como testigo. Allí explica que en el trabajo de la Comisión se definieron tres grandes temas respecto al caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros: 1) Etapa previa al episodio de la Embajada de Venezuela, 2) El episodio de la Embajada de Venezuela, 3) Período posterior a la Embajada de Venezuela. *La Comisión considera totalmente claro en función del testimonio conciente de civiles y policías y militares que Elena Quinteros antes del episodio de la Embajada estaba detenida en el Servicio de Materiales y Armamentos que estaba ubicado a los fondos del Batallón 13. Esta conclusión está avalada por el testimonio coincidente de dos personas civiles que estaban detenidas en ese mismo lugar que ratificaron y ampliaron su declaración ante la propia Comisión y por testimonio de múltiples fuentes policiales y militares. Puedo decir que la coincidencia de las declaraciones abarca aspectos tales como el abrigo que usaba la Sra. Elena Quinteros en esos días previos, cómo eran las características de sus sesiones de interrogatorios y cuál era su relacionamiento con las demás detenidas. (...).*

Entrando en la tercer etapa (...), la Comisión concluyó que sin perjuicio de un eventual destino intermedio, Elena Quinteros fue llevada nuevamente al Servicio de Material y Armamento donde

varias fuentes civiles reconocen haberla visto casi en forma inmediata y donde fuentes militares reconocen haberla conducido. El testimonio de las fuentes civiles, a pesar de las evidentes circunstancias muy especiales que tenían los detenidos para evaluar circunstancias de tiempo y espacio son todas muy significativas, porque ellas señalan que el trato que recibió Elena Quinteros fue muy distinto a partir de que volvió de una salida y que las personas que la custodiaban le increpaban duramente la actitud que había tenido. A partir de ese momento incluso algunos empezaron a llamarla como la “Venezolana”.

A partir de este momento sufren evidencia de fuertes torturas a la Sra. Quinteros y su presencia se hace evidente para más detenidas, ya que fue mantenida ahora con el grupo total y que sus diálogos muchas veces a gritos con sus custodios podían ser escuchados por todos.

Sobre cuál habría sido la fecha en que murió Elena Quinteros, existieron varias teorías. Después de depurar varias declaraciones civiles y de algunas rectificaciones significativas, la Comisión concluye claramente por testimonios directos que Elena Quinteros estaba viva el 4 de agosto, el 10 de agosto y el 25 de agosto, y existe un testimonio indirecto pero muy significativo de una fuente civil que la habría visto viva a fines de setiembre de 1976. Las fuentes policiales y militares consultadas (...) terminaron por coincidir básicamente con alguna discrepancia en que la muerte ocurrió entre el primero y cinco de noviembre de 1976 y quizás seguramente entre el dos y el tres.

Existe cierta contradicción sobre cómo se le dio muerte pero todas las versiones descartan una muerte como consecuencia de las torturas y ponen de manifiesto un acto intencional. La Comisión en su informe privado señala que no ha podido concluir sobre cómo fue la muerte en sí pero los miembros tenemos la convicción de que fue por un tiro de arma de fuego.

Con respecto a sus restos la versión que recibió la Comisión, que no eleva a la categoría de conclusión definitiva por los argumentos que da en su informe final es que sus restos casi seguramente fueron enterrados en el Regimiento 14 de Toledo y formaron parte del procedimiento que se habría verificado en el segundo semestre de 1984. En este caso puntual la Comisión no puede descartar en función de la información recibida que no haya existido un destino intermedio por algún tiempo en otra dependencia de las Fuerzas Armadas.

09.05.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. La Fiscalía estima equitativo acceder a la excarcelación provisional del Dr. Juan Carlos Blanco, sin perjuicio de que continúen las actuaciones. Resolución N° 660 del Sr. Juez. Considerando que si la titular de la acción pública no pone obstáculos al cese de la medida cautelar, no corresponde su mantenimiento. Resuelve:

Decretar la excarcelación provisional del Sr. Juan Carlos Blanco, bajo caución juratoria, donde deberá asumir constituir domicilio y comunicar sus cambios.

Ministerio Público y Fiscal. Fiscal Letrada en lo Penal de 2° Turno. Sostiene que una vez recibida la prueba, indudablemente la plataforma fáctica ha variado en este momento. *Ya no puede hablarse de un delito de privación de libertad, porque ésta cesó con la muerte de la víctima, sino de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 Nales 1° y 5° del Código Penal) que, en concepto de la Fiscalía también cabe atribuirle a Blanco en carácter de coautor.* La Fiscal solicita no hacer lugar al pedido de clausura del sumario, *disponiendo el procesamiento de Juan Carlos Blanco Estradé como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado y su reintegro a la cárcel.*

20.05.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Alegato del Dr. Carlos Curbelo Tammaro, abogado defensor. Solicita disponer la clausura de los procedimientos y la libertad definitiva del Dr. Juan Carlos Blanco.

20.06.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Sentencia Interlocutoria de Primera Instancia N° 926. Resuelve: *1ro. No hacer lugar a la clausura solicitada por la Defensa; 2do. Continuar el juicio bajo la imputación del delito de homicidio muy especialmente agravado; 3ro. No hacer lugar a la solicitud de prisión preventiva y declarando que asiste el derecho al Sr. Juan Carlos Blanco de aguardar en libertad provisional, el fallo que le*

declare inocente o culpable; 4to. Declarar que no es definible en este estadio procesal si es aplicable o no la norma de prescripción del artículo 123 C. Penal, y que ello, por integrar el objeto principal, se resolverá en el momento del fallo de autos; 5to. Declarar que no se considera que la Fiscalía haya estado impedida por justa causa en el caso de autos, desde el momento que tomó conocimiento de los hechos. Ejecutoriada, cámbiese la carátula y vuelvan al Despacho para proveer lo que el estado del juicio corresponda.-

06.11.2003. Juez Letrado Suplente de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno, Dr. Alejandro Recarey. Resolución: *1) Decretar la prohibición de innovar, consistente en la orden de suspensión y/o orden de no iniciar o continuar; cualquier tipo de obra que altere el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería N° 13 (en la delimitación que se dirá en numeral 2 siguiente); muy especialmente en orden a impedir tareas que impliquen excavación, remoción de tierra o similares, según reza textualmente el temperamento fiscal. La ordenanza se hace tanto en la IMM como a las Fuerzas Armadas; y con efecto de impedir perturbaciones a cargo de personal dependiente de ambos organismos; como contratados o terceros en la forma que fuere. 2) Se prohíben, pues, las obras en el predio, de la unidad antedicha; dentro de un radio de quinientos (500) metros, a contar de la línea perimetral de la cancha de fútbol allí existente, y dentro de la misma. (...) 4) La prohibición se extenderá temporalmente hasta que recaiga nueva resolución judicial; habida cuenta, entre otros factores, la indisponibilidad transitoria del principal, y la necesaria profundización indagatoria pendiente; (...).*

10.11.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Audiencia en la que comparece el denunciante Raúl Olivera y su abogado defensor Dr. Pablo Chargoña. El Juez Letrado Suplente dispone: intimar al denunciante que manifieste en un lapso no superior a 48 horas: *A) Detalle de fecha, medio publicitario y/o instancia judicial que se hubiere abierto al respecto, sobre las declaraciones que refirió relativas a los militares Daners y Bandean; B) Que agregue copia simple de informe de MTOP (...); C) La individualización de la causa judicial donde habría declarado López Silva; D) Los datos de la causa judicial donde habría declarado en sede penal 13ro. el soldado (Sergio) Pintado; E) Que proporcione en el mismo escrito oferta de declaración de perito según lo que surge de Acta.*

13.11.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio 803/1. El Juez suplente, Dr. Gustavo Recarey solicita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, informe si en los años 1984, 1985 y 1986, con el objeto de realizar cualquier tarea en el Regimiento de Infantería, Batallón N° 13, fueron utilizadas de cualquier manera, maquinaria perteneciente al ministerio.

17.11.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Comparece el periodista del diario “La República” Gabriel Mazzarovich. Proporciona plano y foto aérea junto a artículos periodísticos de investigación sobre la desaparición de Elena Quinteros. El Sr. Juez dispone, entre otras medidas: *Oficiase a la Dirección Nacional de Catastro, a la IMM, y a la Fuerza Aérea Uruguaya (indistintamente); a los efectos de que sirvan proporcionar en un lapso no mayor a 72 horas a partir de la comunicación y bajo apercibimiento todas las fotografías aéreas que se hayan disparado sobre la zona ocupada por el Batallón 13 entre los años 1974 y 1987.*

18.11.2003. Audiencia ante el Sr. Juez Letrado Suplente en lo Penal de 1er Turno. Comparecencia del Dr. Gonzalo Fernández, integrante de la Comisión para la Paz: *Nosotros recogimos información de que salvo en casos aislados (...) los demás fueron sepultados a los fondos del Batallón 13 de Infantería por parte del personal de la OCOA que en aquellos años funcionaba a los fondos del Batallón 13 pero aparentemente sin dependencia de esta Unidad en una construcción tipo barraca o galpón que al día de hoy ha sido demolido. Cuando se inaugura el Batallón Número 14 con Sede en Toledo aproximadamente del 73 en adelante o principios del 74 se nos informó que todos las personas muertas en dependencias militares cualquiera fueren éstas, fueron sepultadas en un predio del 14 lindero o lindante con la ruta que lo atraviesa y que los militares identificaban como “Arlington”, en alusión al conocido Cementerio norteamericano.*

Nosotros sabemos que a partir de la inauguración todos fueron a “Arlington”, al predio de ese

batallón, hasta donde yo creo quienes permanecían sepultados en el 14 fueron removidos sus restos en el marco de la llamada operación zanahoria en el año 1984. (...) Ellos (los militares) cuando hablaban con nosotros y sí insistieron varias veces en una afirmación irónica de que “Usted no va a dejar la prueba del delito en el jardín de su casa”. Lo que nosotros sabemos es que es un predio descampado pero dentro del lugar a un lado de la ruta (...).

La primera versión del operativo zanahoria fue propalada públicamente en un reportaje hecho por el entonces Gral. Ballestrino en democracia, que aparentemente tenía un proceso de arrepentimiento.

Durante el trabajo de la Comisión todos refirieron la existencia de la operación zanahoria y hay además indicios objetivos y bastante significativos a mi modesto entender de que ella se realizó: 1) El hallazgo de la fosa abierta donde había estado sepultado Gelós Bonilla por parte de particulares en Maldonado. 2) La desaparición de la tumba de Gomensoro Josman en el Cementerio de Paso de los Toros y la ubicación de una nueva sepultura de niño exactamente en el mismo lugar. 3) Las múltiples versiones recibidas sobre que el encargado de ejecutar la operación zanahoria se ufano entre sus pares durante mucho tiempo de que “los había encontrado a todos”. 4) La versión de que una vez conocido el caso de María Claudia García en una reunión de lo que se conoce como “la logia del aquelarre” se suscitó un violento altercado entre este oficial y otros del grupo, porque el primero les reprochaba que al haber mantenido oculta dicha información, no había podido exhumar los restos en el marco de la operación que había cumplido. (...).

La zona donde presumiblemente estarían sepultados los restos abarca un perímetro de aproximadamente 4 a 5 manzanas. (...)

(...) En el tema del destino de los restos la propia Comisión para la Paz en su informe final dijo que no asumía eso (la llamada operación zanahoria) como una verdad porque era un acto que necesitaba mayores elementos de precisión y detalle. Además, los tres oficiales, dos Generales y un Coronel que impartieron y ejecutaron dicha operación están muertos y a ninguno de ellos pudimos nosotros acceder.

(...)

Nosotros preguntamos dónde y cómo se había hecho la incineración de los restos de la llamada operación zanahoria. Nunca nos identificaron el lugar y si nos dieron las características de un horno donde se habría materializado ello y como nosotros dudábamos de que fuera posible, le solicitamos a la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina una opinión que era posible en un horno sin características especiales y que está agregada como anexo del informe. De todas formas la operación zanahoria es un acto tan horrendo y tan grave que no podíamos quedarnos con la aceptación lisa y llana de esta versión sin contar con mayores detalles que nunca nos fue proporcionado. (...)

Yo no estoy en condiciones ni de afirmar ni de descartar (que Elena Quinteros esté enterrada en el Batallón 13). Si la versión que se nos dio sobre las inhumaciones en el 14 de Toledo fuera cierta por la fecha de muerte de Elena Quinteros, entre el 2 y el 4 de noviembre de 1976, debería haber sido sepultada el 14 en ese lugar que denominaban en la jerga militar “Arlington” y donde, según lo que sería una directiva general, sepultaban a todos.(...) En la época en que supuestamente tuvo lugar la llamada operación zanahoria, antes del advenimiento de la democracia, en el segundo semestre del año 84, se habrían hecho obras viales a los fondos del Batallón 13 de Infantería, que aparentemente se retiraron después por el caño colector y para la realización de dichas obras se habría empleado maquinaria vial prestado por el MTOP.

18.11.2003. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. Comparece a declarar el senador Rafael Micheli como testigo. (...) La información que tengo es que en el 13 hay personas desaparecidas enterradas en dicho cuartel, entre ellas la de Elena Quinteros, el conocimiento de esto lo tengo de múltiples fuentes. Desde fuentes periodísticas que hacen referencia a reportajes de soldados y demás que podemos aportar y también por algunas conversaciones que tuvimos en su oportunidad y que produjo la denuncia ante el Juez Reyes por información que me aportara el Gral. Ballestrino.

Él me transmitió de que en su conocimiento en el 13 se habían enterrado las personas desaparecidas en los diferentes años. Yo llegué a Ballestrino producto de un contacto de Elías Bluth a partir de una conversación con Julio María Sanguinetti, queríamos ver si era posible constituir una comisión de la verdad.

El Presidente hacía consultas y yo a la vez las hacía también, si no Ballestrino nunca hubiera hablado conmigo. Tuve trece conversaciones con él, en las primeras me transmitió que algunos de los desaparecidos habían sido enterrados en el 13 y que a la vez tenía una información de una operación de remoción de restos en lo que se llamó la operación zanahoria dijo que a finales del gobierno militar. Él no sabía si eso era cierto, no hablaba de esa operación con la misma seguridad como cuando decía que había gente enterrada allí. (...). Se hablaba del operativo zanahoria en cuanto a que se enterraban los restos de pie y se les plantaba un árbol encima, por ello operativo zanahoria. Hay una confusión quizás adrede si la operación existió realmente, o solo fue un elemento de inteligencia para que se descartara que ahí había restos humanos. Aparentemente lo hacían con máquinas de perforación (...).

No sólo tenemos que hablar (sobre enterramientos en el Batallón 13) de Elena Quinteros que aparentemente habría fallecido en el 76 y María Claudia en enero del 77 sino que por información que se posee, un contingente de unos 20 uruguayos traídos de la Argentina de los cuales nunca más se supo, eran integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo, aparentemente tuvieron el mismo destino y se enterraron en el mismo lugar.

Yo parto de la base de que si hay una presunción bastante calificada de que Elena puede estar enterrada en la cercanía donde fue enterrada María Claudia, el lugar podría ser el mismo. (...) En mi convicción personal, creo que la operación zanahoria no existió. (...).

18.11.2003. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. Comparece en calidad de testigo el periodista del semanario "Brecha", Samuel Blixen. Debo agregar las declaraciones del Capitán retirado de Navío Alex Level (sic), es una referencia de esta persona a la presencia de Elena Quinteros en el garage de Fusileros Navales en junio de 1976, eso lo publiqué yo a partir de información reservada y documentación sobre la deposición del Cap. Level ante los jueces del Tribunal de Honor. Level denunció en 1999 en dicho Tribunal, estando un día de fines de junio, es decir no precisa la fecha pero tiene la sensación de que fue pocos días después del secuestro de Elena, dice que estaba en el Casino de Oficiales del FUSNA con dos oficiales de apellido Larsegau (sic) y Tróccoli se jactaron quienes habían llevado a Elena Quinteros ante las inmediaciones de la Embajada de Venezuela la noche que fue secuestrada y que incluso dijeron que cuando intentó ingresar ellos la retiran del predio de la Embajada y contaron cómo la insultaban cuando la metían dentro del vehículo. (...) El comandante de fusileros les comenta que el tema de esta mujer había sido resuelto. Level habla de un vehículo de fusileros que una noche salió y regresó con las llantas embarradas, supuestamente el vehículo habría ido hasta un Polígono de tiro de la Marina en la Barra de Santa Lucía y que presume quizás habían llevado allí a Elena Quinteros. Esa referencia concreta a la presencia de Quinteros en el FUSNA queda consignada en las Actas del Tribunal de Honor; una referencia fue publicada en octubre del 2000 en "Brecha" donde se habla por primera vez de la participación de Tróccoli y después yo lo menciono en mayo de este año. El Juez dispone solicitar al Comando General de la Armada el envío de todas las actuaciones al Tribunal de Honor 1/100 celebrado al Sr. Cap. de Navío Alex Lebel, Acta de fecha 24 de octubre del 2000.

20.11.2003. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. Comparece a declarar en calidad de testigo Fernando Funcasta (militante del PVP detenido en el Batallón 13 desde el 8 de octubre hasta el 15 de noviembre de 1976). Conocía a Elena Quinteros de antes, me preguntaron por ella en varias oportunidades y me mostraron una foto de ella. Quien me interrogaba es Jorge Silveira; a otros si los viera los podría reconocer. (...) A mí me preguntaron muchas veces por Elena Quinteros (...). Me preguntaban si sabía si era una persona importante o no en la organización, que había hecho yo con ella. Un día me dijeron no importa si no querés decir nada no te hagas problema, "el caso de esa señora ya lo tenemos resuelto", eso lo dijo Silveira con mucho sarcasmo.

20.11.2003. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. Comparece a declarar en calidad de testigo Pablo Rafael Anzalone (militante del PVP, esposo de Rita Vázquez, detenida en el Batallón 13 desde marzo hasta fines de 1976; fallecida en mayo 2001). *Mi esposa conocía muy de cerca a Elena Quinteros y la identificó claramente en ese lugar, la vio y la sintió, estaban cerca. Me relató el momento en el cual la sacan y luego cuando la traen nuevamente en un clima de mucha violencia, que reanudan las torturas muy salvajemente en lo que ella identificaba como el episodio de la Embajada. Decía que ella decía fuerte: “Yo soy Elena Quinteros”, y que seguían las torturas, que luego cesaron las torturas pero que ella seguía allí. Mi esposa la veía, ella relata que en cierto momento en una noche sacan a Elena, y a partir de ahí nunca más vuelve a escuchar su voz ni a verla. Que al otro día a mi señora le entregan unos pantalones muy embarrados para que lavara. Mi esposa suponía que la situación de Elena estaba vinculada a esto, suponía que la habían matado y enterrado, por la secuencia. Mi esposa suponía que los pantalones eran de Elena. Ella no me relató de que hubieran otros muertos.*

25.11.2003. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. El Dr. Pablo Chargoña, en calidad de abogado patrocinante del denunciante Raúl Olivera, solicita se tome declaración a los ex militares: Jorge Tróccoli, Ricardo Medina Blanco, Jorge Silveira Quesada, Manuel Codero Piacentini y José Nino Gavazzo.

26.11.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Resolución. *Solicítese a la IMM el envío de documentación relativa a la eventual existencia de cateos previos en la obra Peñarol adentro del predio de Batallón de Infantería N° 13, en la zona en que el trazado se modificó y alrededores.*

Asimismo oficiase al Ministerio de Industria y Comercio, Dirección Nacional de Minería y Geología a los efectos de que se envíe a esta Sede relevamiento Geológico del predio ocupado por el Batallón de infantería N° 13 el más reciente que cuenten. Todo esto en 72 horas.

27.11.2003. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección de Vialidad. Informa al Juzgado en lo Penal de 1er. Turno y adjunta copia del Convenio para la Construcción de Obra Pública celebrado entre el MTOP y el Servicio de Material y Armamento, con fecha 4 de setiembre de 1984.

27.11.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Denuncia “Juan Carlos Blanco. Homicidio muy especialmente agravado”. Ficha S 122/02. Presentación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Servicio de Paz y Justicia. Solicita se incorpore como prueba nueva documentación y *se diligencien todos los medios probatorios necesarios que permitan la localización del paradero de la Maestra Elena Quinteros.*

03.12.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Comparecen a declarar en calidad de testigos, los docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Ofelia Gutiérrez y Daniel Panario y el Antropólogo del Instituto Técnico Forense (ITF), Horacio Solla. 04.12.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Comparece a declarar en calidad de testigo, Beatriz Rita de León Castro (detenida en el Batallón N° 13).

02.02.2004. Universidad de la República. Presentación del Informe Geoarqueológico a cargo del ing. Agr. Daniel Panario, Lic. Ofelia Gutiérrez, Lic. Antropóloga Elizabeth Onega y Antropólogo Forense del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, Dr. Horacio Solla.

OBJETIVOS DEL INFORME. *Acorde a lo solicitado por la sede judicial, el propósito del trabajo del Equipo Multidisciplinario era determinar la existencia de indicios de enterramientos primarios o secundarios en el Batallón de Infantería Blindado N° 13, sito en la Avenida de las Instrucciones N° 1933, Montevideo. De ser detectados, analizar si dichos indicios son congruentes con las declaraciones de actores presuntamente involucrados. Finalmente, compilar elementos que permitan determinar la racionalidad de los movimientos de suelos realizados a partir de 1975 y efectuar un inventario de construcciones a partir de dicho año; así como reunir elementos para discutir, sobre bases sólidas, la propuesta alternativa presentada por el Ejército al trazado del saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), en su pasaje por el predio de este Batallón. Luego, en función de los indicios que pudieran hallarse indirectamente, diseñar un plan*

de trabajo que incluya la etapa de prospección arqueológica en el terreno, con el fin de determinar la ubicación precisa de enterramientos o indicios de los mismos, delimitando zonas que justifiquen una excavación arqueológica.

PROCEDIMIENTO REALIZADO Y TÉCNICAS UTILIZADAS. El abordaje del tema se realiza a partir de integrar el bagaje de conocimientos provenientes de diferentes disciplinas científicas: (...) Para realizar el estudio de toda el área correspondiente al Batallón N° 13 se utilizaron metodologías y técnicas provenientes de la arqueología, la geografía y la geomorfología.

ANÁLISIS DE ARQUEOLOGÍA ESPACIAL. Un área militar constituye un espacio disciplinado, que responde a una lógica de funcionamiento caracterizada, entre otras, por las siguientes pautas: (...)

La incorporación de un cementerio clandestino a un predio militar sólo parece posible si responde a su lógica de funcionamiento, impidiendo su interferencia con las actividades cotidianas desarrolladas en ese tiempo. Debería por tanto encontrarse en un área alejada y con poca circulación (zona marginal), que torne inadvertida su existencia, tanto para las actividades del momento como para actividades previsibles en un futuro próximo.

Con el objetivo de contrastar la hipótesis anteriormente expuesta, se procedió a efectuar un análisis preliminar de todo el predio perteneciente al Batallón N° 13, a efectos de conocer cuáles zonas reunían estas características de marginalidad.

Dadas las características del estudio y del material disponible el relevamiento fue hecho mediante sensores remotos, consistentes en fotografías aéreas de archivo, desde la época en que se tuvo acceso a fotos de la zona (1945) hasta el presente.

Las características locacionales requeridas para desarrollar el tipo de actividades como la investigada en el predio, sólo las reúne la zona baja aledaña al Arroyo Miguelete.

El análisis realizado permitió además conocer la historia del terreno, en cuanto a los movimientos de tierra (terraplenados y rellenos) que se produjeron en el mismo, así como la fecha aproximada de construcción de obras de infraestructura. La suma de estos elementos permitió comprender las transformaciones sufridas en el predio a lo largo del tiempo. Permitted también, respecto a las construcciones, determinar cuáles eran anteriores al período dictatorial, cuáles contemporáneas y cuáles posteriores, siendo estos elementos importantes a la hora de contrastar con los relatos orales que dan cuenta de la existencia de construcciones encima de enterramientos. Todos estos elementos constituyen a su vez un aporte a la hora de interpretar los resultados de la investigación, y realizar la planificación e interpretación de las intervenciones en el terreno (sondeos y excavaciones).

La primera etapa de la investigación consistió en la búsqueda y clasificación del material fotográfico.

La Justicia proporcionó fotos aéreas correspondientes a los archivos clasificados en poder de la IMM (...), y un plano del cuartel (...). También proporcionó los planos (...) del Plan de Saneamiento Urbano de la ciudad de Montevideo (...).

El equipo solicitó y obtuvo autorización de la IMM para revisar los archivos fotográficos no clasificados en su poder, consistentes en algunas miles de tomas entre placas en vidrio y copias en papel

(...). Se obtuvo además de la IMM, la cartografía en formato digital de catastro, calles, hidrografías, curvas de nivel, etc.

(...)

Las conclusiones a las que se arribó en esta investigación tienen la restricción de que no existe una foto aérea para cada año que documente los cambios ocurridos en el espacio; en efecto las huellas de las intervenciones tienden a desdibujarse con el tiempo. En ese sentido resulta particularmente crítico no disponer de tomas entre 1976 y enero de 1980. (...).

Posteriormente a los trabajos de análisis del material cartográfico y fotográfico, se procedió a la revisión del material documental existente, a los efectos de contrastar los indicios visibles en las

fotografías con los datos aportados por militares presuntamente participantes en los hechos investigados.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. Los resultados obtenidos con las técnicas y el método descrito, permitieron determinar diversos sitios de interés para una prospección arqueológica, por presentar modificaciones que no parecían corresponder a la lógica del uso del espacio del cuartel (...).

Se detectaron también otras estructuras de las que no se encontró explicación aparente, y que por tanto fue considerado oportuno dejar constancia de su existencia en el informe elevado a la Justicia. (...) Otros sitios con remociones o rellenos plenamente justificables por la lógica en la evolución en el uso del predio, no fueron señalados, tal es el caso de un antiguo polígono de tiro y barrancos próximos a los caminos.

SITIO A. Ubicado en los alrededores de una cabaña que fue construida entre los años 1966-69, y que fuera removida durante el período 1981-85. Este sitio tiene una superficie de aproximadamente 1.176 m².

En enero de 1980 (...) se observa una estructura alargada que denominamos área núcleo (o de interés prioritario) de 242 m², que refleja la luz en algunas partes casi tan intensamente como el suelo desnudo. En el año 1985, se notan trabajos de acondicionamiento del terreno en un área coincidente con la anterior pero algo mayor, cuya racionalidad no es fácil de explicar (al menos para el sitio A) al dejar sin acondicionamiento espacios menores del lugar allí existente (...). Pudo observarse por métodos numéricos (Highlight Difference), que mientras la vegetación del resto del predio se deteriora severamente por efecto de la sequía en el verano, esta superficie no tiene un comportamiento acorde, de lo que se deduce también, que tuvo cuidados especiales (...). Además, la remoción de la cabaña (cuyas paredes al menos, se mantenían erguidas), la sustitución de unos árboles por otros con sólo ligeros cambios en la ubicación espacial de los mismos, son intervenciones que no tienen una racionalidad clara.

SITIO B. Ubicado a pocos metros del Arroyo Miguelete, se trata de pequeñas elevaciones, sobre todo visibles a través de los cambios de vegetación, sólo observables claramente en las fotos de los años 1985 y 1986 (...). Coinciden en su forma, tono y textura con las tumbas en tierra del Cementerio del Norte; su no visualización en la imagen de 1980, puede deberse a que al borde del sitio se procedió a realizar una forestación que parcialmente fracasó (...).

SITIO C. Ubicado entre el talud detrás del arco oeste de la cancha de fútbol (la que se encuentra en las cercanías del Arroyo Miguelete) y la forestación. La zona considerada prioritaria para prospección, en este lugar tiene aproximadamente unos 187 m² (...). En ella, a partir de la foto de enero de 1980, se observan huellas de trabajos de maquinaria, y luego en las fotos de los años 1981 y 1985 se infiere por su porte, la probable existencia de vegetación indicadora de ambientes calcáreos (...). Se debe destacar que esta estructura se encuentra ubicada sobre un relleno realizado después del año 1975, aparentemente con el fin de eliminar un canal del Arroyo Miguelete. Este relleno puede inducir a error de interpretación por los materiales utilizados en su construcción, e incluso a dificultades de obtener evidencia en el terreno, al encontrarse recubiertas las estructuras naturales del suelo por una capa de sedimentos de un grosor que no puede estimarse a priori con precisión.

SITIO D. Cercano al anterior (unos 70 m al NNE) en una zona con aparentemente menor perturbación en el suelo. En enero de 1980 se detecta una estructura cuadrangular de 3,0 x 2,3 m ubicada junto a un árbol joven (en ese entonces tenía de plantado menos de cinco años), y un alambrado. En el año 1981, se visualiza con mayor destaque (...), y sigue observable en las imágenes de los años 1985 y 1986.

SITIO E. También en las inmediaciones de la planicie del A° Miguelete. Esta zona tiene una superficie de aproximadamente 24 m² (...). Se observa en las imágenes de los años 1985 y 1986, con una estructura de forma rectangular de 2 x 13 metros, con ninguna o escasa cobertura vegetal, y acompañada, por primera vez en estos años, de la presencia de unas profundas huellas de maquinaria pesada que llegan hasta esta zona, y que persisten en el tiempo. No se encuentra lógica para un trabajo de estas características, en un lugar tan alejado de la zona de actividad del

cuartel.³¹

16.06.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. El denunciante en la causa, Raúl Olivera, se presenta solicitando nuevas diligencias probatorias, entre otras, para la identificación de las personas que actuaron como fuentes testimoniales de la Comisión para la Paz; se disponga una medida cautelar sobre el predio del Regimiento N° 14 de Toledo y una investigación en el terreno a cargo del equipo universitario multidisciplinario; se analice la eventual responsabilidad penal de otros tres jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la época.

28.06.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Comparecen el Antropólogo Horacio Solla, el Ing. Agrónomo Daniel Panario y la Geógrafa Ofelia Gutiérrez.

16.07.2004. Comandancia General del Ejército. Oficio N° 56/M/04. El Comandante en Jefe, Tte. Gral. Santiago Pomoli, informa al Ministro de Defensa Nacional que la Brigada de Ingenieros N° 1 cuenta con las capacidades técnicas necesarias para el acondicionamiento de los desagües en el Predio del Batallón de Infantería Blindado N° 13, y que de resolver realizarse dicho trabajo la Unidad posee el personal capacitado para la ejecución de las tareas. Adjunta Oficio No. 017/S-3/04 de la Brigada de Ingenieros N° 1 conteniendo informe sobre reconocimiento al Bn. 1. Bldo. No. 13.

08.09.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Resolución N° 1324. El Sr. Juez Letrado suplente, Dr. Juan C. Fernández Lecchini, resuelve: *1) Que el Ministerio de Defensa Nacional no inicie o continúe obras de cualquier tipo que alteren el terreno ocupado por el Regimiento 14° de Toledo, que impliquen excavación, remoción de tierras o similares; II) Que el equipo multidisciplinario realice el abordaje fotográfico del Regimiento 14° y establezca las conclusiones del tipo de las enunciadas en relación al Regimiento 13°. Con la colaboración de la Universidad de la República. (...).*

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Se adjunta al Expediente, fotocopia del documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de fecha 2 de agosto de 1976.

13.10.2004. Ministerio Público y Fiscal. Fiscal Letrado en lo Penal de 2° Turno. (...) *A fin de continuar la pericia, impetro se solicite a la UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, en la persona de su Rector, Ing. Rafael Guarga, (librándose comunicación por la vía jerárquica que corresponda), disponga lo pertinente para que los peritos designados puedan cumplir con su cometido en ese ámbito, con la posibilidad de que le presten colaboración las distintas facultades y servicios, cuando así resulte necesario.* Asimismo, solicita que se cumpla con la notificación de la medida cautelar dispuesta y pueda comenzarse con el abordaje fotográfico del Regimiento 14° de Toledo y que se permita el acceso a los técnicos designados a todas las actuaciones del expediente, en tanto ello pueda contribuir a la ubicación de probables sitios de enterramientos y por consiguiente facilitar su trabajo.

La Fiscal solicita *que se instrumente, a través del Ministerio de Defensa, la autorización para que los peritos ingresen a los predios militares en cuestión, a fin de aplicar, por su orden, las técnicas científicas que fueren necesarias para detectar posibles inhumaciones o remociones de cadáveres. En caso de denegatoria, se intime, bajo apercibimiento, a las autoridades militares responsables el acatamiento de la orden judicial, inaugurando, en todo caso, el cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 17.724, que aprobara la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (arts. I, X y cons).*

También solicita que se cite nuevamente al Dr. Carlos Ramela para que informe a la Sede sobre la identidad de los civiles y militares que brindaron testimonio ante la Comisión para la Paz en el caso de Elena Quinteros Almeida.

11.11.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Comparece Humberto Bueno (soldado en el Batallón 13 entre 1999-2000). *Una semana antes de desertar del Batallón de Infantería 13 me encontraba con una sanción de recargo de servicio mecánico, me mandaron a trabajar haciendo unos pilares para hacer unos portones para la entrada de los tanques de guerra. En el cual tenía que hacer una excavación de un metro por 1.20 de profundidad. Cuando me*

31 Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez, Elizabeth Onega. Estudio Geoarqueológico del Batallón N° 13. Recuperando la Memoria. (Montevideo: Asociación de Docentes de la Universidad de la República. ADUR-FDUU, 2004), págs. 7-26.

encontraba realizando el pozo que me dijeron, más o menos a los 60 o 70 cmts, aproximadamente me encuentro con una bolsa. La bolsa era de arpillera, cuando llego con la pala la corto al medio y descubro que habían unos cables, un pantalón de esos de antes que termina en campana con costuras gruesas, un peine y dentro de la pierna del pantalón unos pedazos de cal viva como vieja. (...) Al costado de los hangares de los tanques. Al lado de un salón de clase y un puesto de guardia sobre el arroyo Miguelete.

11.11.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Comparece el Coordinador de la Comisión para la Paz, Dr. Carlos Ramela. Manifiesta no tener conocimiento de ser relevado del secreto de autos. Agrega que en todos los casos en que integrantes de la Comisión para la Paz han comparecido ante la justicia, éstos entendieron por unanimidad y solicitaron expresamente, que debería pedirse la autorización correspondiente al Poder Ejecutivo, ya que la reserva establecida por la Resolución que creo la Comisión para la Paz alcanzaba no sólo a las fuentes sino a todas las actuaciones. *En todas las oportunidades e incluso en esta oportunidad puntual, el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros dictó una Resolución autorizando a comparecer ante la Sede, a entregar la ficha individual correspondiente al caso puntual (...) y ampliar la información si así se solicitara, con la salvedad de que debía siempre en todo caso mantener la reserva u confidencialidad sobre las fuentes.*

11.11.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Comparecen el antropólogo, Horacio Solla, la Lic. Ofelia Gutiérrez y el Ing. Agr. Daniel Panario. El perito Panario exhibe una fotografía en la cual surgen remociones en la zona abarcada por una prohibición de no innovar. Se observan elementos extraños encima del terreno éste, en una zona indicada como de interés para la prospección arqueológica. Resolución N° 1681. El Sr. Juez resuelve agregar la fotografía aportada y solicitar al Ministerio de Defensa Nacional que informe si en la zona abarcada por la medida de no innovar dispuesta y comunicada, se han realizado obras.

11.11.2005. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 817/1. El Dr. Juan Carlos Lecchini solicita a la Intendencia Municipal de Canelones se proporcione el material fotográfico requerido por los peritos que intervienen en la causa; se les facilite el acceso al archivo de fotos; se les proporcione el material fotográfico de interés a la pericia, sobre la zona que ocupa el Regimiento N° 14; se les facilite el examen del catastro y el inventario edilicio del predio militar.

07.03.2005. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández, solicita que se levanten las medidas cautelares y se inicien las excavaciones.

15.03.2005. El Juez Fernández Lecchini hace lugar al pedido y levanta las medidas cautelares.

07.06.2005: La Fiscal Mirtha Guianze solicita al Juez que le presente el decreto del Poder Ejecutivo que dispone el cumplimiento del art. 4° de la ley 15848.

08.06.2005. El Poder Ejecutivo se dispone a realizar las investigaciones pertinentes en el marco de lo dispuesto por el artículo 4° de la ley N° 15848. Se resuelve realizar los trabajos de campo a través del acuerdo marco suscripto con la Universidad de la República. Las tareas serán supervisadas por el Equipo de Antropología Forense de Argentina. Se encomienda a los Sres. Comandantes en Jefe de la Armada, de la Fuerza Área y del Ejército a realizar la ampliación de la averiguación llevada a cabo por la Comisión para la Paz, con un plazo de 60 días.

30.12.2005. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Oficio N° 637/1 a la Señora Directora del Instituto Forense: *Se libra a Ud. El presente en cumplimiento de lo ordenado por el Sr. Juez de FERIA en Resolución de fecha 29.12.2005, a fin de hacerle saber que se dispuso la exhumación del cuerpo de quien en vida fuera MARÍA DEL CARMEN ALMEIDA DE QUINTEROS, a los efectos de extraer muestras de ADN, por parte del Instituto.*

04.01.2006. Se realiza la exhumación de los restos de María del Carmen Almeida, madre de Elena Quinteros, en el cementerio del Buceo. Las muestras serán comparadas con los restos humanos hallados en el predio del Batallón N° 13. Sin resultados.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1°

de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra la denuncia de Almeida de Quinteros, María (por la desaparición de su hija).

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 3.1

10.04.2003. *Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos (ANEXO N° 3), las conclusiones de la COMISIÓN son las siguientes:*

a) Considera confirmadas 26 denuncias -3 anteriores incluso a junio de 1973 y 23 posteriores-, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en ANEXO N° 3.1 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos -en la enorme mayoría de los casos- o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.

1. La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana ELENA CÁNDIDA QUINTEROS ALMEIDA (C.I.: 1.702.905), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que:

- a. Fue detenida en su domicilio sito en Ramón Massini N° 3044, el 26 de junio de 1976.*
- b. El día 28 de junio de 1976 fue trasladada a las cercanías de Br. Artigas y Rivera, seguramente porque, engañando a sus captores, indicó que ese día iba a tener un contacto con otro militante.*
- c. Sobre la hora 10:30 de la mañana ingresó sorpresivamente al jardín de la Embajada, sita en Br. Artigas N° 1257, pidiendo a gritos asilo político.*
- d. Ello motivó que salieran al jardín de la mencionada legación varios funcionarios diplomáticos, al mismo tiempo que ingresaban al lugar varios funcionarios militares y policiales que la custodiaban, al advertir que habían sido engañados por la detenida.*
- e. Se produjo un forcejeo entre diplomáticos y represores y, finalmente, éstos últimos se llevaron por la fuerza a la detenida, lesionando incluso al Consejero de la Embajada. Este hecho provocó la inmediata reclamación del gobierno venezolano por la violación de su sede diplomática, lo cual determinó finalmente, la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países acaecida el 5 de julio de 1976.*
- f. Elena Quinteros fue llevada desde la sede diplomática venezolana, de cuyo interior fuera sustraída, hacia la sede de la O.C.O.A., ubicada en el Servicio de Material y Armamentos, a los fondos del predio del Batallón N° 13 de Infantería.*
- g. Allí fue intensamente torturada por espacio de varios meses y fue ejecutada, finalmente, los primeros días del mes de noviembre de 1976.*
- h. La COMISIÓN no ha podido obtener una versión coincidente sobre la forma en que fue ejecutada.*

2. Sus restos -según información recibida- habrían sido primero enterrados en una dependencia militar – seguramente el Batallón 14 de Toledo- y después exhumados en el segundo semestre del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.

Anexo N° 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda de información de los ciudadanos denunciados como desaparecidos hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

Fue detenida por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas en su domicilio de la calle Ramón Massini No. 3044, el 26 de junio de 1976 y se le condujo a instalaciones del Servicio de Material y Armamento (“300 Carlos”). Se le dio muerte en el mes de noviembre del mismo año

y sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I. Parac. No. 14, posteriormente exhumados y cremados; sus cenizas y restos esparcidos en la zona.

08.08.2005. Comando General de la Armada. OF. COMAR N° 217/08/VIII/05. Extracto de la información existente en los archivos de la Armada Nacional respecto a los 26 casos confirmados de personas detenidas desaparecidas en el Uruguay de acuerdo al Informe de la Comisión para la Paz.

03. Ninguno de los 26 casos, confirmados por la Comisión para la Paz de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Uruguay, involucran a la Armada Nacional. Con respecto al caso de la Sra. Elena Quinteros, artículos de prensa informaron que de acuerdo a presuntas declaraciones de un integrante de la propia Fuerza, la misma había sido detenida por personal de la Armada y conducida al Cuerpo de Fusileros Navales. No existe ningún registro en Archivo que avalan tal afirmación, e inclusive la propia Comisión para la Paz descartó dicha posibilidad. La participación de un integrante de la Armada en el operativo está confirmada, quien de acuerdo a lo informado a este Comando cumplió exclusivamente las tareas de vigilancia en proximidades de la Embajada, no habiendo participado de acuerdo a sus declaraciones de la detención en sí, ni en su posterior traslado, encontrándose en ese operativo bajo directivas de OCOA. (...)

QUINTEIROS ALMEIDA Elena Cándida

23/10/69. Según el documento "El Popular" es detenida en una finca de Calderón de la Barca 1935 casi Lezica junto a "Jaime Machado Ledesma" en un procedimiento de la policía llamado "ratonera". Dicho procedimiento se realizó después del allanamiento a dicha finca en la cual detuvieron a Heber Mejías Collazo, Américo García Rodríguez y José Díaz Bordalles (sic).

28/10/69. Documento "De Frente". Procesada por el delito de asistencia a la asociación para delinquir.

17/9/70. Según el documento "El Popular" participa en huelga de hambre conjuntamente con otras reclusas.

16/10/70. Según E2 en libertad.

26/9/72. Según MSM Dpto. 6 Nro. 1798 JPM, detenida en averiguaciones.

28/6/76. Fue detenida el 28 de junio de 1976, Personal del Departamento 5 de la Jefatura y personal del Ejército. Testigos del secuestro, Embajador Julio Ramos, el Secretario Carlos Baptista, Consejero Franck Becerra y los asilados Alberto Grille y Miguel Millán y vecinos.

30/7/76. Según Nota Nro. 65/1976 del M.RR.EE. (Fecha 6/7/76), el Embajador de Venezuela en Uruguay Julio Ramos (considerado persona no grata por el gobierno uruguayo). Reclamo antecedentes de ésta, sería la presunta persona raptada del jardín de la embajada de Venezuela, el pasado 28/6/76. Según el Embajador Ramos, hechos que motivaron los sucesos ocurridos.

19/2/77. Caso 2109 OEA, com. Int. DDHH, según denuncia en C.I.D.H., fue detenida y torturada.

17/7/81. María del Carmen ALMEIDA de QUINTEROS presenta ante el comité de Derechos Humanos de la ONU una denuncia contra el gobierno uruguayo por violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

21/7/83. El Comité de DDHH de la ONU concluye que el 28 de junio de 1976 Elena Quinteros fue detenida en el territorio de la Embajada de Venezuela en Montevideo por un miembro (como mínimo) de la policía uruguaya y que en agosto de 1976 fue encerrada en un centro de detención militar en el Uruguay, donde fue sometida a tortura. En consecuencia el Comité consideró que existía incumplimiento de los artículos 7, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité reiteró que "el gobierno uruguayo tiene la obligación de hacer una investigación completa sobre el asunto y no hay prueba alguna de que esto se haya hecho".

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea Cap. "Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0281 (S).

(Sin información sobre el caso)

Declaratoria de ausencia

14.09.2005. Poder Legislativo. Asamblea General. Se aprueba la Ley N° 17 894: *Declárense ausentes por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz.*

Hallazgo de restos (radio izquierdo en el B. 13)

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación: 02.12.2005. Equipo de Arqueología de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en consulta con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), asesores designados por la Presidencia de la República para cooperar con los investigadores uruguayos.

Al mediodía es anunciado el hallazgo en el Batallón de Infantería Blindado N° 13 de un cráneo semienterrado con el maxilar inferior visible, ubicado bajo una capa de material de construcción, en la zona del monte, lateral derecho, costado norte, a 8 cms. de la superficie. En la tarde es exhumada una osamenta completa.

A poca distancia, es hallado un fragmento de resto óseo de 1.5 gramos de peso correspondiente al radio izquierdo que podía corresponder al cuerpo de una mujer.

Identificación: Triple análisis de ADN. Negativos. Se obtienen muestras de sangre de familiares de los detenidos desaparecidos: María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, Amelia Sanjurjo Casal y Elena Quinteros.

16.03.2006. República Argentina. Córdoba. Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular

LIDMO. Estudio ZAP-T12. Conclusiones: 1. No fue posible obtener un perfil genético para sistemas STR autonómicos; 2. No fue posible amplificar ni secuenciar ADN mitocondrial; 3. No se encontró presencia de inhibidores de la PCR; 4. La muestra ZAP-T12 presenta probablemente una extensa degradación del ADN que imposibilitó obtener resultados en los sistemas ensayados; 5. Debido a que no se obtuvieron resultados en la muestra ósea, no se procesaron las muestras de referencia a comparar con la misma.

12.05.2006. Policía de Montevideo. Dirección Nacional de Policía Técnica. Departamento Laboratorio Biológico. Asunto N° 00021/06. Informe Laboratorio N° 611/05 y 6/06/B.vd. Conclusiones: Tras realizar repetidamente el ADN nuclear procedente del fragmento óseo no se pudo llegar a obtener resultados concluyentes debido a la inconsistencia de los mismos, como consecuencia de la alta degradación de la muestra y la presencia de inhibidores comprobada en geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio, dicha degradación imposibilitó además el análisis de la secuencia del ADN mitocondrial (ADNmt) para la muestra en cuestión.

19.05.2006. España. Universidad de Granada. Departamento de Medicina Legal. Laboratorio de Identificación Genética. Informe de Criminalística C03/06. Resultados: El resultado del análisis del ADNmt de la muestra ósea estudiada ha sido negativo.

Partida de defunción:

Sepultura: